DERECHO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL



Perspectiva teórica, aplicativa y didáctica enfocada en el Derecho Comercial, Tributario, Laboral y de Propiedad Intelectual.

Acerca del Autor:



Daniel F. Lazcano es de profesión Abogado (UMSFX) y Contador Público Autorizado - Auditor Financiero (UMSS). Es magister en Gestión Tributaria (UMSS) y tiene diferentes diplomados entre los que destacan: Docencia para la Educación Superior (UMSS), Diseño Curricular por Competencias (EMI), Investigación Científica (UNIVALLE), Derecho Registral (UNIFRANZ) y otros cursos de postgrado.

Es ex funcionario de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Asesoró a diferentes empresas nacionales e internacionales en temáticas de Derecho Tributario, Derecho Laboral y Derecho Comercial. Asimismo, desempeña desde 2011 funciones como docente universitario en diferentes universidades públicas y privadas.

PRÓLOGO:

La economía y la empresa están íntimamente relacionadas, porque ambas se sustentan en el estudio financiero y utilizan las mismas herramientas de análisis e investigación.

El libro *"Derecho Económico y Empresarial - Perspectiva teórica, aplicativa y didáctica enfocada en el Derecho Comercial, Tributario, Laboral y de Propiedad Intelectual"* tiene como objetivo brindar a docentes y estudiantes universitarios de pre y postgrado, conocimientos relacionados a la teoría y práctica financiera, comercial, tributaria, laboral y propiedad intelectual, mediante la exposición teórica-doctrinal y el planteamiento y resolución de casos, todo ello enfocado en la gestión de empresas y la realidad económica boliviana, para contribuir en el desarrollo académico de las carreras de Derecho, Contaduría Pública, Auditoría, Economía, Administración de Empresas, Ingenierías y áreas afines.

CONTENIDO

TEMÁTICA	PÁGINA
1º PARTE: TEORÍA Y DOCTRINA DE DERECHO ECONÓMICO	
1: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE DERECHO ECONÓMICO	6
2: ANTECEDENTES Y SISTEMAS ECONÓMICOS. CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN. RELACIÓN CON DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO	18
3: MERCADO FINANCIERO Y DERECHO ECONÓMICO	26
4: INVERSIÓN EXTRANJERA Y LÍMITES LEGALES A LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO	30
5: DERECHO ECONÓMICO INTERNACIONAL	34
6: DERECHO EMPRESARIAL. EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARIO	39
2º PARTE: FUNDAMENTOS DE DERECHO EMPRESARIAL	
7: ECONOMÍA NARANJA	43
8: ADMINISTRACIÓN. ECONOMÍA. DERECHO EMPRESARIAL Y ESTADO	48
9: CREACIÓN DE UNA EMPRESA	52
3º PARTE: NORMATIVA COMERCIAL APLICABLE A DERECHO EMPRESARIAL	
10: COMERCIO Y COMERCIANTE. ACTOS COMERCIALES PERMITIDOS Y PROHIBIDOS. DOBLE CONTABILIDAD Y COMPETENCIA DESLEAL. TIPOS DE SOCIEDADES COMERCIALES Y REGISTRO	60
11: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	81
12: SOCIEDAD ANÓNIMA	93
13: TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN	102
4º PARTE: NORMATIVA TRIBUTARIA APLICABLE A DERECHO EMPRESARIAL	
14: NORMATIVA IMPOSITIVA APLICABLE A LAS EMPRESAS	110
15: PRINCIPALES IMPUESTOS APLICABLES A LAS PERSONAS NATURALES, PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y EMPRESAS	143
5º PARTE: NORMATIVA LABORAL APLICABLE A DERECHO EMPRESARIAL	
16: INTRODUCCIÓN A LA LEY GENERAL DEL TRABAJO. CONCEPTO. CONTRATOS DE TRABAJO	180
17: PRINCIPALES DERECHOS LABORALES	194
18: SEGURIDAD SOCIAL APLICADO A LAS EMPRESAS	204
6º PARTE: PROPIEDAD INTELECTUAL, COMERCIO ELECTRÓNICO Y CONTRATOS INTERNACIONALES	
19: PROPIEDAD INTELECTUAL	214
20: COMPETENCIA DESLEAL	217
21: NORMATIVA COMERCIO ELECTRÓNICO Y MERCADOS DIGITALES	220
22: CONVENIOS, PRINCIPIOS Y CONTRATOS INTERNACIONALES	223
23: CONFLICTOLOGÍA	226
GLOSARIO ECONÓMICO, FINANCIERO Y EMPRESARIAL	228

1º PARTE: TEORÍA Y DOCTRINA DE DERECHO ECONÓMICO

TEMA 1: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE DERECHO ECONÓMICO

1. ETIMOLOGÍA DEL DERECHO:

La palabra *derecho* deriva del latín "*directum"*, que significa "recto directo, conforme a regla o norma".

2. DEFINICIONES DE DERECHO:

El **positivismo** define el derecho como un conjunto de normas coercitivas creadas a través del Estado, separando la validez jurídica de la moral. Se basa en normas escritas y vigentes (derecho positivo), considerando que el derecho es una construcción social objetiva y no una ley natural.

El **marxismo** lo define como un instrumento de dominación de clase, parte de la superestructura ideológica determinada por la base económica (estructura). No es un conjunto de normas universales, sino la voluntad de la clase dominante convertida en ley para preservar sus intereses, propiedad y relaciones de producción.

Actualmente se define como un sistema ordenado y coactivo de normas, principios y reglas que regulan la conducta humana en sociedad, garantizando orden, justicia, seguridad y paz social.

3. CONCEPTO DE DERECHO ECONÓMICO:

Jorge Witker Velásquez (Introducción al Derecho Económico, 2008), lo define como el conjunto de normas vinculadas a la regulación de las relaciones económicas de los **agentes económicos** públicos y privados (individuos, familias, empresas y gobierno), nacionales e internacionales que participan en la producción, distribución, circulación y consumo de los bienes y servicios. Es una especialidad del derecho que es parte del derecho público cuyo objeto de estudio es la actividad económica.

4. AGENTES ECONÓMICOS:

a) **Individuos o Familias:** Son los consumidores que buscan maximizar su bienestar y son los proveedores de los factores productivos (tierra, capital y trabajo) ofertados a las empresas.

b) **Empresas:** Son las unidades productoras que buscan maximizar sus ganancias (lucro) organizando los factores productivos para crear bienes y servicios.

c) **Estado (Gobierno):** Es el ente que planifica políticas económicas (fiscal, monetaria, cambiaria y comercial) y ejecuta el presupuesto (fuente y destino) relacionando la economía con los principios políticos.

5. FUENTES DEL DERECHO ECONÓMICO:

Son fuentes del Derecho Económico:

a) **Fuentes reales:** Se denominan fuentes reales o materiales a todos los fenómenos naturales y sociales que dan origen a la norma jurídica, y que determinan el contenido de la misma; tales fenómenos son: el medio geográfico, el clima, las riquezas naturales, las ideas políticas, morales, religiosas y jurídicas del pueblo, etc. Es decir, son los eventos que hacen necesarios la creación de las disposiciones de derecho. En un sentido material son fuentes del derecho aquellas instituciones con facultad para crear normas jurídicas tales como: La Asamblea Legislativa, el Consejo Departamental y Municipal y otros entes con capacidad de crear normas.

b) **Fuentes formales:** Las fuentes formales describen al lugar donde surge el Derecho. Es decir, aquellos elementos de donde normalmente se basa el legislador para crear disposiciones jurídicas; los Tratados Internacionales; las Leyes Nacionales, Departamentales y Municipales; la jurisprudencia y la costumbre. Además, el estudio de los sistemas que tienen o han tenido vigencia.

Las fuentes formales son las siguientes:

i. **La Constitución:** Es el ordenamiento fundamental y supremo del Estado. La llamada *Carta Magna* aparece como la Fuente primigenia del Derecho Económico, porque va a proporcionar los lineamientos fundamentales a los que se ajustará el contenido de la legislación de esta *disciplina.*

ii. **Los Tratados Internacionales:** Los tratados internacionales se definen como los acuerdos de voluntades celebrados entre dos o más sujetos de Derecho Internacional, con el objeto de sentar las bases y directrices que regirán a los entes involucrados. La Constitución establece que los tratados internacionales están en la misma jerarquía que las leyes (Artículo 257-CPE). La mayor parte de los tratados internacionales en materia económica tienen como materias el libre comercio, las inversiones, arbitraje, derechos fundamentales laborales, etc.

Al respecto, el artículo 410 de la CPE de 07/02/2009, expresa la jerarquía normativa (bloque de constitucionalidad), que está integrada por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas ratificadas de Derecho Comunitario.

iii. **La Ley:** Acto emanado del Órgano Legislativo (aspecto formal) que crea situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales (aspecto material). La ley es la fuente más importante o preponderante en el Derecho Económico.

Dentro de esta categoría están: Leyes Nacionales emanadas del Órgano Legislativo, Leyes o Estatutos Departamentales, Municipales, Regionales o Indígenas originadas por la Asamblea Departamental, el Concejo Municipal, la Asamblea Regional (V.gr. Gran Chaco) o Indígena respectivamente. Por último, Decretos, Reglamentos, Resoluciones Administrativas y otras normativas.

iv. **La Jurisprudencia:** La jurisprudencia en Bolivia se ve reflejada por las sentencias emanadas del **Tribunal Constitucional (TC)**, constituido como cuerpo colegiado

encargado de resguardar la Constitución, los derechos y garantías. La jurisprudencia del Tribunal Supremo no es fuente del derecho objetivo en Bolivia, pero las sentencias del TC motivan a fallar en una línea jurisprudencial.

v. **La Costumbre:** La costumbre ha sido definida por Roberto de Ruggiero (*Instituciones de Derecho Civil, 1929*) como: *"observancia constante y uniforme de una regla de conducta llevada a cabo por los miembros de una comunidad social con la convicción de que corresponde a una necesidad jurídica"*. Por tanto, es un ***Hábito Generalizado***, considerando el **Hábito** como la forma de actuar de 1 sola persona, por lo que la costumbre es el Hábito de una Comunidad.

vi. **Doctrina:** Información u opinión que proporcionan diversos autores especialistas en materia económica.

vii. **Principios Generales del Derecho:** Tienen el carácter de fuente del Derecho como elementos de integración e interpretación de las normas jurídicas tributarias. V.gr. ***Principio de Legalidad, Transparencia, Legitimidad, Celeridad, Eficiencia, etc.***

6. SISTEMA JURÍDICO Y SISTEMAS ECONÓMICOS:

La Teoría General de Sistemas expresada por Ludwig von Bertalanffy, expresa que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que interactúan entre sí de manera dinámica y sinérgica, en la búsqueda del equilibrio (homeóstasis), aunque en la práctica tiende a la entropía (desorden).

Existen 2 grandes Sistemas Económicos:

a) **Capitalista:** Los principios son: libre competencia, contratación, libertad de contratos, inversión, etc. Son modelos liberales donde existe predominancia del individuo.

b) **Socialista:** Los principios son: Propiedad comunitaria o estatal es la que genera la riqueza. No existe la propiedad privada o está restringida y por ello los medios de producción los controla el Estado,

LECTURA COMPLEMENTARIA: CPE

> ***Nota del Editor:*** *El resaltado, cursiva, subrayado y expresiones entre corchetes son propios del autor con finalidades didácticas.*

POLÍTICAS ECONÓMICAS

Artículo 318.

I. El Estado determinará una **política productiva industrial y comercial** que garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades básicas internas, y para fortalecer la capacidad exportadora.

II. El Estado **reconoce y priorizará** el apoyo a la organización de estructuras asociativas de **micro, pequeñas y medianas empresas** productoras, urbanas y rurales.

III. El Estado fortalecerá la **infraestructura productiva**, manufactura e industrial y los servicios básicos para el sector productivo.

IV. El Estado priorizará la **promoción del desarrollo productivo rural** como fundamento de las políticas de desarrollo del país.

V. El Estado promoverá y apoyará la **exportación de bienes con valor agregado** y los servicios.

Artículo 319.

I. La **industrialización de los recursos naturales** será prioridad en las políticas económicas, en el marco del respeto y protección del medio ambiente y de los **derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y sus territorios**. La articulación de la explotación de los recursos naturales con el aparato productivo interno será prioritaria en las políticas económicas del Estado.

II. En la comercialización de los recursos naturales y energéticos estratégicos, el Estado considerará, para la definición del precio de su comercialización, los impuestos, regalías y participaciones correspondientes que deban pagarse a la hacienda pública.

Artículo 320.

I. La **inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera**.

II. Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable.

III. Las relaciones económicas con estados o empresas extranjeras se realizarán en condiciones de **independencia, respeto mutuo y equidad**. No se podrá otorgar a Estados o empresas extranjeras condiciones más beneficiosas que las establecidas para los bolivianos.

IV. El Estado es independiente en todas las decisiones de política económica interna, y no aceptará imposiciones ni condicionamientos sobre esta política por parte de estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales.

V. Las políticas públicas **promocionarán el consumo interno de productos hechos en Bolivia**.

POLÍTICA FISCAL

Artículo 321.

I. La administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su **presupuesto**.

II. La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal.

Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo.

III. El Órgano Ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al menos **dos meses antes** de la finalización de cada año fiscal, el proyecto de **Ley del Presupuesto General**

para la siguiente gestión anual, que incluirá a todas las entidades del sector público.

IV. Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la **fuente de los recursos**, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del Órgano Ejecutivo, requerirá de **consulta previa** a éste.

V. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio del ramo, tendrá acceso directo a la información del gasto presupuestado y ejecutado de todo el sector público. El acceso incluirá la información del gasto presupuestado y ejecutado de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

Artículo 322.

I. La Asamblea Legislativa Plurinacional **autorizará** la **contratación de deuda pública** cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias.

II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Artículo 323.

I. La política fiscal se basa en los principios de **capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.**

II. Los impuestos que pertenecen al **dominio tributario nacional** serán aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los impuestos que pertenecen al dominio exclusivo de las autonomías **departamental o municipal**, serán aprobados, modificados o eliminados por sus Concejos o Asambleas, a propuesta de sus órganos ejecutivos. El dominio

tributario de los Departamentos Descentralizados, y regiones estará conformado por impuestos departamentales tasas y contribuciones especiales, respectivamente.

III. La Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley, **clasificará y definirá los impuestos** que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal.

IV. La creación, supresión o modificación de los impuestos bajo dominio de los gobiernos autónomos facultados para ello se efectuará dentro de los **límites** siguientes:

1. **No podrán crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos** a los correspondientes a los impuestos nacionales u otros impuestos departamentales o municipales existentes, independientemente del dominio tributario al que pertenezcan.

2. **No podrán crear impuestos que graven bienes, actividades rentas o patrimonios localizados fuera de su jurisdicción territorial, salvo** las **rentas generadas por sus ciudadanos o empresas en el exterior del país.** Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales.

3. **No podrán crear impuestos que, obstaculicen la libre circulación** y el establecimiento de personas, bienes, actividades o servicios dentro de su jurisdicción territorial. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales.

4. **No podrán crear impuestos que generen privilegios para sus residentes** discriminando a los que no lo son. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales.

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado.

Artículo 325. El ilícito económico, la **especulación, el acaparamiento, el agio, la usura, el contrabando, la evasión**

impositiva y otros delitos económicos conexos serán penados por ley.

POLÍTICA MONETARIA

Artículo 326.

I. El Estado, a través del Órgano Ejecutivo, determinará los objetivos de la política monetaria y cambiaria del país, en coordinación con el Banco Central de Bolivia.

II. Las transacciones públicas en el país se realizarán en **moneda nacional.**

Artículo 327. El **Banco Central de Bolivia** es una institución de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En el marco de la política económica del Estado, es función del Banco Central de Bolivia **mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda**, para contribuir al desarrollo económico y social.

Artículo 328.

I. Son **atribuciones** del Banco Central de Bolivia, en coordinación con la política económica determinada por él Órgano Ejecutivo, además de las señaladas por la ley:

1. Determinar y ejecutar la política monetaria.
2. Ejecutar la **política cambiaria**.
3. Regular el **sistema de pagos**.
4. Autorizar la **emisión de la moneda**.
5. Administrar las **reservas internacionales**.

Artículo 329.

I. El **Directorio** del Banco Central de Bolivia estará conformado por una Presidenta o un Presidente, y **cinco** directoras o **directores** designados por la Presidenta o el Presidente del Estado de entre las ternas presentadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional para cada uno de los cargos.

II. Los miembros del Directorio del Banco Central de Bolivia durarán en sus funciones **cinco años**, **sin posibilidad de**

reelección. Serán considerados servidoras y servidores públicos, de acuerdo con la Constitución y la ley. Los requisitos particulares para el acceso al cargo serán determinados por la ley.

III. La Presidenta o el Presidente del Banco Central de Bolivia deberá rendir informes y cuentas sobre las funciones de la institución, cuantas veces sean solicitados por la Asamblea Legislativa Plurinacional o sus Cámaras. El Banco Central de Bolivia elevará un **informe anual** a la Asamblea Legislativa y está sometido al sistema de control gubernamental y fiscal del Estado.

POLÍTICA FINANCIERA

Artículo 330.

I. El Estado regulará el sistema financiero con criterios de **igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa.**

II. El Estado, a través de su política financiera, priorizará la **demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa**, artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción.

III. El Estado **fomentará la creación de entidades financieras no bancarias** con fines de inversión socialmente productiva.

IV. El Banco Central de Bolivia y las entidades e instituciones públicas **no reconocerán adeudos de la banca o de entidades financieras privadas**. Estas obligatoriamente aportarán y fortalecerán un fondo de reestructuración financiera, que será usado en **caso de insolvencia bancaria**.

V. Las operaciones financieras de la Administración Pública, en sus diferentes niveles de gobierno, serán realizadas por una entidad bancaria pública. La ley preverá su creación.

Artículo 331. Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del

ahorro, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme con la ley.

Artículo 332.

I. Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una **institución de regulación de bancos y entidades financieras.** Esta institución tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano.

II. La **máxima autoridad de la institución** de regulación de bancos y entidades financieras será **designada por** la Presidenta o **Presidente** del Estado, de entre una terna propuesta por la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley.

Artículo 333. Las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, gozarán del **derecho de confidencialidad**, **salvo** en los **procesos judiciales**, en los casos en que se presuma comisión de delitos financieros, en los que se investiguen fortunas y los demás definidos por la ley. Las instancias llamadas por la ley a investigar estos casos tendrán la atribución para conocer dichas operaciones financieras, sin que sea necesaria autorización judicial.

POLÍTICAS SECTORIALES

Artículo 334. En el marco de las políticas sectoriales, el Estado **protegerá y fomentará**:

1. Las **organizaciones económicas campesinas, y las asociaciones u organizaciones de pequeños productores** urbanos, artesanos, como alternativas solidarias y recíprocas.

La política económica facilitará el acceso a la **capacitación técnica y a la tecnología, a los créditos**, a la apertura de mercados y al mejoramiento de procesos productivos.

2. El sector gremial, el trabajo por cuenta propia, y el comercio minorista, en las áreas de producción, servicios y comercio, será

fortalecido por medio del **acceso al crédito y a la asistencia técnica.**

3. La producción artesanal con identidad cultural.

4. Las micro y pequeñas empresas, así como las organizaciones económicas campesinas y las organizaciones o asociaciones de pequeños productores, quienes gozarán de **preferencias en las compras del Estado.**

Artículo 335. Las **cooperativas de servicios públicos** serán organizaciones de interés colectivo, sin fines de lucro y sometidas a control gubernamental y serán administradas democráticamente. La elección de sus autoridades de administración y vigilancia será realizada de acuerdo a sus propias normas estatutarias y supervisada por el Órgano Electoral Plurinacional. Su organización y funcionamiento serán regulados por la ley.

Artículo 336. El Estado **apoyará a las organizaciones de economía comunitaria** para que sean sujetos de crédito y accedan al financiamiento.

Artículo 337.

I. El **turismo es una actividad económica estratégica** que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente.

II. El Estado **promoverá y protegerá el turismo comunitario** con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde se desarrolle esta actividad.

Artículo 338. El Estado **reconoce el valor económico del trabajo del hogar** como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas.

TEMA 2: ANTECEDENTES Y SISTEMAS ECONÓMICOS CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN - RELACIÓN CON DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO

1. ANTECEDENTES:

A manera de síntesis basada en los aportes de José Castán Tobeñas, Léon Duguit y Mario de la Cueva, se expresa que el Derecho Económico surge de los siguientes acontecimientos:

a) El Estado Gendarme y la Ruptura del "Laissez-Faire" ("dejar hacer"): Durante el siglo XIX, el dogma dominante era el **liberalismo clásico**. El Derecho Civil tenía preminencia porque los contratos eran "ley entre partes" y el Estado solo intervenía para vigilar la propiedad privada y el cumplimiento de las promesas. Sin embargo, la **Revolución Industrial** generó fallas que el Derecho Civil no pudo resolver.

Causas que produjeron el cambio:

La concentración de riqueza, los monopolios naturales y la explotación laboral demostraron que el mercado, dejado a su suerte, no era ni justo ni eficiente. El cambio surge por una **necesidad de paz social**. El Derecho tuvo que "socializarse" para evitar colapsos sistémicos.

Acontecimientos Clave:

- **Constitucionalismo Social (1917-1919):** Las constituciones de **Querétaro** (México) y **Weimar** (Alemania) son el acta de nacimiento del Derecho Económico. Con ellas, la propiedad deja de ser un derecho absoluto para ser una **función social**.
- **La Primera Guerra Mundial (1914-1918):** Obligó a los Estados a dirigir la producción para la supervivencia, rompiendo la barrera entre lo público y lo privado.

b) **La Época de Oro del Intervencionismo y el Estado de Bienestar:** Después del "Crack de 1929", el mundo entendió que el mercado podía hundirse. Por ello, nace la figura de **John Maynard Keynes** que afirmaba que la economía no se regula sola y que es **necesario el intervencionismo estatal** mediante políticas fiscales y monetarias para superar las crisis. Por ello, el Derecho Económico se convierte en una herramienta de planificación para evitar el **desempleo y la deflación**.

Causas que produjeron el cambio:

El trauma de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial exigieron un **Estado Interventor**. No bastaba con vigilar, sino que el Estado debía ser empresario, banquero y regulador. El Derecho Económico se expande para controlar la moneda, el crédito y el comercio exterior.

Acontecimientos Clave:

- **Bretton Woods (1944):** Los acuerdos de Bretton Woods fueron suscritos por 44 países y se aplicó desde 1944 hasta 1971, que fijaban su Tipo de Cambio en relación al dólar estadounidense convertible a oro ($US.35/OnzaOro). Además, crearon el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para fomentar la estabilidad económica y la cooperación, evitando el proteccionismo. El Derecho Económico deja de ser puramente nacional para volverse **transnacional**.
- **Surgimiento de Empresas Públicas:** El Estado toma los sectores estratégicos (energía, comunicaciones, transporte), bajo la premisa de que el interés general está por encima del lucro privado.

c) **De la Liberalización a la Complejidad Digital (Actualidad):** A partir de los años 80, el péndulo oscila de nuevo hacia el **Neoliberalismo** (Consenso de Washington) que fueron 10 recomendaciones de política económica

neoliberal formulado en 1989 por John Williamson para países latinoamericanos en crisis, donde se promovía la disciplina fiscal, privatización, liberalización comercial y desregulación para fomentar el libre mercado. Lo que se ve es un **"Estado Regulador"** sin que ello implique que haga Gestión". El Estado deja de ser dueño de empresas y pasa a ser un **Árbitro**.

Causas que produjeron el cambio:

La Globalización: Los Estados nacionales perdieron el control absoluto sobre sus economías frente a las empresas multinacionales.

La Revolución Tecnológica: El Derecho Económico hoy debe responde a desafíos que no existían hace 20 años: criptoactivos, algoritmos de precios y economía de datos.

d) Derecho Económico en la Actualidad: Actualmente el Derecho Económico no es solo regulación de mercados; es un **Derecho de la Crisis**. Desde la "Gran Recesión" (2007-2009) del colapso de la burbuja inmobiliaria y las hipotecas subprime en Estados Unidos, la crisis de la Deuda Soberana Europea (2010-2014) donde varios países no podían pagar sus deudas, la pandemia de Covid (2019-2020), se ha visto que el Estado interviene con fuerza (rescates financieros, subsidios masivos, subvenciones, etc.), demostrando que el Derecho Económico es **cíclico, pragmático y mitigador de crisis**. El Derecho Económico nació para **humanizar la economía** (siglo XX) y hoy sobrevive para **gobernar la incertidumbre global** (siglo XXI). Es fundamentalmente, el **punto de equilibrio** entre la libertad de empresa y el bienestar colectivo.

2. SISTEMAS ECONÓMICOS DEL SIGLO XXI:

Basándose en estudios académicos relacionados a la macroeconomía moderna y la sociología económica, se establece que los sistemas económicos del siglo XXI se

caracterizan por una predominancia de economías mixtas, que combinan el libre mercado con la intervención estatal para regular y proveer servicios, interactuando en un contexto de intensa globalización e innovación tecnológica. Se observa una coexistencia compleja entre 2 extremos: capitalistas y socialistas, aunque ambos con preocupaciones relacionadas a la economía circular y la sostenibilidad.

a) Características y Tendencias:

- **Economía Mixta (Dominante):** La mayoría de los países equilibran la propiedad privada y el mercado con el control gubernamental en sectores estratégicos (salud, educación, seguridad, recursos naturales, etc.).
- **Globalización e Interconexión:** La economía mundial está altamente integrada a través del intercambio de capitales, bienes, servicios y tecnología.
- **Impacto Tecnológico:** El desarrollo económico moderno está intrínsecamente ligado a la cuarta revolución industrial y la economía del conocimiento.
- **Sostenibilidad y Economía Circular:** Auge de modelos que buscan reducir el impacto ambiental, desafiando la lógica tradicional de "tomar, producir, consumir y desechar".

b) Principales Sistemas:

- **Economía de Mercado (Capitalismo):** Basado en la propiedad privada, la libre competencia y el sistema de precios.
- **Economía Dirigida o Planificada (Socialismo):** Control centralizado por parte del Estado.
- **Economía Mixta:** Fusión de elementos de mercado y planificación estatal.

3. CARACTERÍSTICAS

Según Jorge Witker (Derecho Económico, 1984), sus características son:

a) Humanista: Su eje es el ser humano, que no debiera ser desconocido ni subsumido como un objeto. Su origen y desarrollo debieran respetar derechos de los miembros de la sociedad.

b) Dinámico: La globalización implica dinamismo porque las normas debieran evolucionar constantemente, según la coyuntura o los cambios en las políticas económicas propias de cada sistema. Su vocación es transformadora por lo que es una disciplina flexible, accesible y coincidente con la equidad.

c) Complejo: El fenómeno económico abarca actividades donde intervienen ramas del derecho público y privado; está relacionado con distintas ramas del Derecho: Civil, penal, mercantil, empresarial, administrativo, tributario, laboral, constitucional e internacional.

d) Nacional e Internacional: Es nacional si sus normas se restringen a este ámbito; Adquiere carácter internacional si sus normas trascienden el territorio de un país, como sucede con los organismos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otros.

e) Concreto: El fundamento constitucional y las normas legales son aplicables a relaciones económicas generadas en el ámbito nacional y regional. Éstas tienen una naturaleza concreta de una actividad económica, centrándose en campos específicos de la actividad económica.

f) Multidisciplinario e Interdisciplinario: Es multidisciplinario porque se manifiesta en la posibilidad de estudio, desde diferentes áreas del conocimiento humano, que no necesariamente es solo jurídico. Es interdisciplinario porque las normas de contenido económico, como resultado de la síntesis de la economía y el derecho, exigen un planteamiento

fundamentalmente realista y sociológico. V.gr. Una norma que devalúa la moneda no puede verse solo como una medida que fomenta las exportaciones, sino como una decisión de política económica que disminuye el poder adquisitivo afecta los ingresos que estaban destinados a rubros importantes.

g) Enfoque Macroeconómico y Microeconómico: Desde la perspectiva macroeconómica, existe implicancia en los agregados (sumatoria de N consumidores o N empresas) y variables que explican los grandes equilibrios de una economía. Desde la perspectiva microeconómica, las actuaciones del gobierno influyen en las decisiones de las unidades económicas individuales (1 consumidor o 1 empresa), motivando la modificación de la asignación de recursos.

h) Instrumento para el Cambio Social: Mecanismo democratizador que humaniza la economía de mercado, asignando al Estado una tarea reguladora del proceso económico. Salvaguarda los intereses nacionales, protege a los consumidores y empresarios, resguarda el empleo productivo, incentiva la expansión de la industria nacional y procura una transformación productiva.

i) Fuente Normativa Diversa: Confluyen normas legales del Órgano Ejecutivo y Legislativo (Nacional, Departamental y Municipal).

4. CLASIFICACIÓN

Gérard Farjat (Presses Universitaires de France, 2004), establece la clasificación más didáctica y acepada:

a) Derecho Económico Público: El elemento subjetivo fundamental es el Estado como sujeto de derechos y obligaciones. Esta manifestación del Estado se desarrolla cuando recauda impuestos, efectúa gastos, proyecta el presupuesto, suministra bienes y servicios públicos a la población. Por medio de la política económica, ejerce injerencia en el comportamiento económico de las empresas y los individuos procurando el equilibrio entre los intereses privados y los intereses públicos

para satisfacer óptimamente las necesidades logrando el crecimiento económico y el bienestar social.

Abarca el derecho tributario y aduanero económico, el derecho laboral económico, el derecho comercial económico, el derecho administrativo económico, el derecho constitucional económico, el derecho internacional económico y el derecho penal económico.

b) Derecho Económico Privado: El sujeto es el empresario dedicado a la fabricación, obtención y distribución de bienes y servicios, para la satisfacción de las necesidades de los consumidores en el mercado. En esta clasificación se distinguen el derecho civil, el derecho comercial y el derecho empresarial.

5. RELACIÓN DEL DERECHO ECONÓMICO CON EL DERECHO PÚBLICO

El derecho económico nace vinculado con el concepto de orden público económico y por lo tanto sus normas surgen con una relación directa con el derecho público, vinculándose con las siguientes ramas:

Con el Derecho Tributario y Aduanero, ya que las obligaciones tributarias y el comercio exterior, son temáticas reguladas directa o indirectamente por normas jurídicas económicas. Asimismo, con el Derecho Administrativo por ser el código supletorio por excelencia de la administración pública.

Con el Derecho Laboral está vinculado porque las políticas macroeconómicas y microeconómicas deben proteger al trabajador dentro la estructura, buscando un equilibrio entre la productividad y la justicia social.

Con el Derecho Penal porque los acontecimientos financieros, bancarios, de inversión y otros, pueden derivar en delitos económicos de derecho económico.

Con el Derecho Constitucional porque la Constitución establece el marco jurídico, los principios y límites para la intervención estatal en la economía, fundamentando las

políticas públicas y la regulación económica, garantizando la seguridad jurídica y los derechos patrimoniales dentro de un Estado de Derecho.

Con el Derecho Internacional porque regula las relaciones económicas, comerciales y financieras entre Estados, organizaciones internacionales y empresas transnacionales enfocándose en normar el comercio, la inversión extranjera, los flujos financieros y el desarrollo, buscando armonizar los intereses nacionales con la globalización económica.

6. RELACIÓN DEL DERECHO ECONÓMICO CON EL DERECHO PRIVADO

El Derecho Económico se vincula con las siguientes ramas del Derecho Privado:

Con el Derecho Civil porque regula la actividad económica de los particulares, interviene en las relaciones privadas para orientar, planificar y limitar acciones, modificando conceptos clásicos civiles como la propiedad y el contrato en función del interés social y la política económica estatal.

Con el Derecho Comercial porque rige las transacciones privadas, actos de comercio y la actividad de los comerciantes. Es decir, comparten el objeto de ordenar la producción e intercambio buscando seguridad jurídica y desarrollo.

Con el Derecho Empresarial porque el Derecho Económico fija el marco regulatorio general (políticas estatales) dentro del cual opera la empresa, mientras que el Derecho Empresarial regula la estructura, funcionamiento y obligaciones de las empresas.

TEMA 3: MERCADO FINANCIERO Y DERECHO ECONÓMICO

1. CONCEPTO:

Un mercado financiero es un medio físico o virtual de intercambio donde se realizan operaciones de compraventa de **activos financieros** a costes bajos, según definen los autores José Luis Martín Marín y Antonio Trujillo Ponce (Manual de mercados financieros, 2004).

Jurídicamente es el conjunto normas, procesos e instituciones, que facilitan la transferencia de recursos entre agentes económicos (compradores, vendedores e intermediarios). Su función principal es la eficiente asignación de recursos, el establecimiento de precios (*price discovery*) y la provisión de liquidez al sistema.

2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA:

Niall Ferguson (El triunfo del dinero: Cómo las finanzas mueven el mundo, 2008), hace un estudio del génesis del mercado financiero que está intrínsecamente ligado al comercio internacional y la necesidad de financiar expediciones de ultramar. Una síntesis de su estudio se detalla a continuación:

a) **Antigüedad y Edad Media:** Los primeros vestigios aparecen con los cambistas en ferias comerciales y las "letras de cambio" en las ciudades-estado italianas (Venecia, Florencia).

b) **El Hito de Ámsterdam (1602):** La **Compañía Holandesa de las Indias Orientales** (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), fue una poderosa empresa comercial neerlandesa que monopolizó el comercio de especias en Asia durante casi dos siglos, considerada la **primera multinacional del mundo** con sede en los Países Bajos, se considera el origen de la bolsa moderna, al emitir las primeras acciones negociables en 1602.

c) **Revolución Industrial:** Hacer surgir la necesidad de grandes capitales para infraestructuras (ferrocarriles), consolidando las bolsas de Londres y Nueva York como centros neurálgicos de capitalización.

d) **Era Digital:** La desmaterialización de los títulos valores y el trading de alta frecuencia han transformado el mercado en una red global interconectada 24/7. Es la explosión más grande que tuvo el mercado financiero.

3. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES:

Según José Luis Martín Marín y Antonio Trujillo Ponce (Manual de Mercados Financieros, 2003), para que un mercado sea eficiente y confiable debe presentar:

a) **Amplitud:** Volumen de activos negociados. A mayor cantidad de títulos tendrá mayor amplitud.

b) **Transparencia:** La disponibilidad de información veraz, oportuna y completa para todos los agentes (***principio de full disclosure o revelación completa***).

c) **Libertad:** Ausencia de barreras de entrada o salida para compradores y vendedores.

d) **Profundidad:** Existencia de un gran número de órdenes de compra y venta para un mismo activo.

e) **Flexibilidad:** Capacidad de los agentes para reaccionar rápidamente ante cambios en los precios o en el entorno macroeconómico.

4. CLASIFICACIÓN:

Murphy (Mercado de Valores, 2001), enuncia la clasificación técnica que se divide según diversos criterios:

a) Por el plazo de los activos:

- Mercado de Dinero (Monetario): Activos a corto plazo (menos de un año) con alta liquidez y bajo riesgo financiero. V.gr. Letras del Tesoro.

- Mercado de Capitales: Activos a mediano y largo plazo. V.gr. Acciones, bonos, etc.

b) Por el momento de la transacción:

- Mercado Primario: Donde se emiten y venden activos por primera vez (emisión original).
- Mercado Secundario: Donde se revenden los activos ya existentes (reventa y liquidez).

c) Por la forma de organización:

- Mercados Organizados: Bolsas de valores con reglas estrictas y cámaras de compensación.
- Mercados OTC (*Over the Counter:* Extrabursatil): Sistema descentralizado donde los instrumentos financieros (acciones, bonos, derivados, divisas) se negocian directamente entre dos partes sin intermediación de una bolsa organizada. Ofrece mayor flexibilidad, pero implica mayor riesgo.

5. LOS MERCADOS FINANCIEROS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO:

En la actualidad, la hegemonía financiera se concentra en nodos estratégicos claramente establecidos:

a) NYSE (New York Stock Exchange): La mayor bolsa del mundo por capitalización bursátil.

b) NASDAQ: Líder global en empresas tecnológicas y de crecimiento.

c) London Stock Exchange (LSE): El centro financiero más internacionalizado de Europa.

d) Tokyo Stock Exchange (JPX): El principal referente del mercado asiático.

e) Shanghai Stock Exchange: Representa el ascenso del capital chino en la economía global.

TRIBUTUM
SAPIENTIA EST POTENTIA

6. EL MERCADO FINANCIERO EN BOLIVIA:

En Bolivia, el sistema financiero es de carácter mixto y está fuertemente regulado por la Constitución Política del Estado (Artículo 330) y la Ley N° 393 de 21 de agosto de 2013, Ley de Servicios Financieros. Al respecto, se mencionan algunas características:

a) **Estructura:** Se divide principalmente en el sistema bancario (intermediación indirecta) y el mercado de valores (intermediación directa).

b) **Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI):** Ejerce el control sobre bancos y entidades financieras y el Banco Central de Bolivia (BCB) dicta las políticas monetarias.

c) **Bolsa Boliviana de Valores (BBV):** Aunque es un mercado predominantemente de renta fija (bonos y DPFs), es vital para que las empresas nacionales obtengan financiamiento más barato que el crédito bancario tradicional.

7. IMPORTANCIA PARA EL DERECHO ECONÓMICO:

El Derecho Económico estudia la intervención del Estado en la economía. Por ello, el mercado financiero es su principal objeto de estudio y debe brindar las siguientes garantías:

- **Seguridad Jurídica:** Sin leyes previas y transparentes sobre la propiedad y los contratos, el mercado colapsa.
- **Protección al Consumidor Financiero:** El Derecho debe equilibrar la asimetría informativa entre el banco y el usuario.
- **Estabilidad Sistémica:** La normativa busca prevenir crisis que puedan afectar el orden público y la paz social (prevención del riesgo sistémico).

TEMA 4: INVERSIÓN EXTRANJERA Y LÍMITES LEGALES A LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO

1. CONCEPTO:

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés), expresa que, desde una perspectiva jurídica y económica, la inversión extranjera es la transferencia de capitales, tecnología o activos tangibles e intangibles desde un Estado (Estado de origen) hacia otro (Estado receptor), con el propósito de establecer una relación económica duradera y obtener beneficios derivados de la producción de bienes o servicios.

- **Perspectiva Jurídica:** Se entiende como un **derecho de propiedad** adquirido por un no residente sobre activos situados en territorio nacional, protegido por tratados internacionales y leyes de promoción de inversiones.
- **Elemento Clave:** A diferencia del comercio internacional (que es transaccional), la inversión implica **permanencia y riesgo**.

2. CLASIFICACIÓN:

La citada UNCTAD, clasifica la inversión de la siguiente manera:

a) Según la forma de inversión:

- **Inversión Extranjera Directa (IED):** Es la apuesta a largo plazo. El inversor adquiere una participación significativa (generalmente más del 10% de las acciones) que le otorga poder de decisión o control sobre la empresa. V.gr. Una transnacional instalando una planta de ensamblaje.
- **Inversión Extranjera de Cartera (o Indirecta):** Consiste en la compra de activos financieros (acciones, bonos, títulos valores) en el mercado de capitales del país receptor, sin buscar el control administrativo. Es un capital más volátil, a menudo llamado "capital golondrina".

b) Según el origen de la inversión:

- **Greenfield:** Creación de una empresa desde cero.
- **Brownfield:** Adquisición o fusión con una empresa ya existente en el país receptor.

3. REQUISITOS:

Según el Ordenamiento Jurídico Positivo, para que un flujo de capital sea reconocido y protegido legalmente, debe cumplir con ciertos requisitos generales:

a) **Registro Legal:** Inscripción ante organismos reguladores (en Bolivia, ante el Banco Central de Bolivia y el Viceministerio de Inversión Pública).

b) **Licitud de Fondos:** Cumplimiento de normativas de prevención de legitimación de ganancias ilícitas (lavado de dinero).

c) **Aporte de Capital:** El ingreso debe ser real (divisas, maquinaria, patentes o reinversión de utilidades).

d) **Sujeción a la Normativa Local:** Respeto a las leyes ambientales, laborales y tributarias del Estado receptor.

4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS:

a) Ventajas para el Estado Receptor:

- **Transferencia tecnológica:** Acceso a "know-how" (conocimiento) avanzado.
- **Generación de empleo:** Creación de puestos directos e indirectos de trabajo.
- **Ingreso de divisas:** Fortalece la balanza de pagos.
- **Desarrollo de infraestructura:** La inversión trae consigo mejoras viales o energéticas.

b) Desventajas para el Estado Receptor:

- **Dependencia externa:** La economía se vuelve vulnerable a decisiones tomadas fuera de las fronteras.

- **Repatriación de utilidades:** Salida masiva de capitales a largo plazo.
- **Desplazamiento:** Riesgo de quiebra de la industria nacional pequeña.
- **Impacto Ambiental:** En industrias extractivas, si no hay regulación fuerte.

5. PAÍSES CON MAYOR RECEPCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (TENDENCIA 2024-2025):

De acuerdo con el *World Investment Report*, los **principales receptores** de IED siguen una tendencia marcada por la relocalización (*nearshoring*) y la transición energética:

- **Estados Unidos:** Sigue siendo el líder mundial por su seguridad jurídica y tamaño de mercado.
- **China:** A pesar de las tensiones geopolíticas, sigue siendo el centro manufacturero global.
- **Brasil:** Líder en Latinoamérica, especialmente en sectores de agro negocios y energía.
- **Canadá y Singapur:** Por su estabilidad financiera y regímenes fiscales atractivos.

6. LÍMITES A LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO:

Este aspecto es muy importante y de gran interés. El Estado tiene soberanía, pero para atraer inversión, debe "autolimitarse" mediante dos vías:

a) Límites Legales (Derecho Internacional y Nacional)

i. Principio de No Discriminación:

- **Trato Nacional:** El Estado no puede dar un trato menos favorable a productos o servicios importados que a los nacionales.
- **Trato de la Nación más Favorecida (NMF):** Si el Estado otorga un beneficio a un tercer país, debe extenderlo automáticamente al inversor protegido por el tratado.

ii. **Protección contra la Expropiación:** El Estado puede expropiar, pero solo bajo 2 condiciones: 1ra) Causa de utilidad pública siguiendo el debido proceso y 2da) Pago de una indemnización justa (pronta, adecuada y efectiva).

iii. **Seguridad Jurídica:** El Estado no puede cambiar las "reglas del juego" de manera arbitraria o retroactiva.

b) Límites Contractuales:

i. **Cláusulas de Estabilización:** Son pactos donde el Estado se compromete a no aplicar cambios legislativos (especialmente tributarios o laborales) que afecten la rentabilidad del proyecto durante un tiempo determinado (10 o 20 años).

ii. **Cláusulas de Arbitraje Internacional:** El Estado renuncia a su jurisdicción territorial para que las disputas sean resueltas en tribunales neutrales como **CIADI** (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial) o la **CCI** (Cámara de Comercio Internacional), limitando su capacidad de ser "juez y parte".

c) Contratos de Asociación Económica: En este tipo de contratos el Estado actúa como socio (comerciante) y no como autoridad soberana, quedando sujeto a las reglas del contrato mercantil.

En síntesis, la inversión extranjera es un motor de desarrollo, pero exige un marco jurídico de ***"equilibrio dinámico".*** El Estado debe proteger el interés público sin vulnerar las garantías que atraen el capital de los inversores internacionales.

TEMA 5: DERECHO ECONÓMICO INTERNACIONAL

1. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA:

El **Derecho Económico Internacional** (DEI) según Loretta Ortiz Ahlf (Derecho Internacional Público, 2004), es la rama del Derecho Internacional Público que regula las transacciones económicas transfronterizas y el comportamiento de los sujetos internacionales en el ámbito de la producción, el intercambio y el consumo de bienes, servicios y capitales.

A diferencia del derecho mercantil tradicional, el DEI tiene un carácter **instrumental y dinámico**. No solo busca la eficiencia del mercado, sino que intenta armonizar la soberanía económica de los Estados con las necesidades de un mercado global interconectado. Estos últimos años, el concepto se ha expandido para incluir la **seguridad económica** y la **sostenibilidad** como ejes transversales.

2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:

- **Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales:** El derecho de cada Estado de disponer de su riqueza.
- **Tratamiento de Nación Más Favorecida (NMF):** Obliga a extender a todos los miembros de un acuerdo cualquier ventaja concedida a un tercero.
- **Trato Nacional:** Prohíbe la discriminación entre productos/servicios importados y nacionales una vez que han entrado al mercado.
- **Reciprocidad:** Equilibrio de concesiones entre las partes.
- **Solidaridad y Desarrollo:** Reconocimiento de las asimetrías (Trato Especial y Diferenciado para países en desarrollo).

3. TIPOS DE COMERCIO ECONÓMICO INTERNACIONAL:

El comercio ya no se limita al intercambio de mercancías físicas. En la actualidad, se distinguen cuatro categorías fundamentales:

a) **Comercio de Mercancías (Bienes):** Regulado principalmente por GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). Incluye desde materias primas hasta productos de alta tecnología.

b) **Comercio de Servicios:** Regulado por GATS (*General Agreement on Trade in Services*). Incluye servicios financieros, telecomunicaciones, transporte y turismo. Es el sector de mayor crecimiento en la economía digital.

c) **Comercio Electrónico y Datos:** En la actualidad el flujo transfronterizo de datos es considerado el "nuevo petróleo", regulado por capítulos específicos en los tratados de última generación.

d) **Propiedad Intelectual relacionada con el Comercio:** Regulados por ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). Patentes, marcas y derechos de autor que permiten la monetización del conocimiento a nivel global.

4. PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL:

Actualmente el Comercio Internacional enfrenta desafíos sin precedentes:

a) **Fragmentación Geoeconómica:** El mundo se está dividiendo en bloques de influencia (Occidente vs. China/Rusia/BRICS+), lo que genera una "desconexión" selectiva de cadenas de suministro.

b) **Crisis del Sistema de Solución de Diferencias:** La parálisis del Órgano de Apelación de la OMC (Organización Mundial del Comercio), ha obligado a los Estados a buscar arbitrajes alternativos. V.gr. MPIA (*Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement* = Acuerdo de Arbitraje Provisional Multipartito de Apelación).

c) **El Trilema de la Sostenibilidad:** Conflicto entre la seguridad energética (suministro confiable), la equidad energética (accesibilidad y asequibilidad) y sostenibilidad ambiental (descarbonización).

d) **Inteligencia Artificial (IA) y Ética Comercial:** La falta de un marco jurídico global para la exportación de algoritmos y el uso de IA en la logística internacional.

5. PRINCIPALES ACTORES INTERNACIONALES:

El escenario internacional está compuesto por organizaciones con distintos grados de influencia:

a) Organizaciones Multilaterales:

- **OMC (Organización Mundial del Comercio):** El centro neurálgico para la creación de normas y resolución de conflictos.
- **FMI (Fondo Monetario Internacional) y BM (Banco Mundial):** Pilares de la arquitectura financiera y el financiamiento del desarrollo.
- **OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico):** El "think tank" de las economías avanzadas que marca pautas sobre fiscalidad internacional.

b) Actores Emergentes y Privados

- **Empresas Multinacionales (EMN):** Aunque no son sujetos plenos del derecho internacional, su poder económico influye en la creación de tratados basándose en el *Lobbying* internacional).
- **Agencias de Calificación de Riesgo:** Sus valoraciones afectan directamente el flujo de capitales hacia los Estados.

6. BLOQUES Y NIVELES DE INTEGRACIÓN:

Basándose en los estudios de Bela Balassa (The Theory of Economic Integration, 1961), actualmente se comprende que el

proceso de Integración Económica implica la unificación y uniformización de políticas de orden económico de diferentes países. Estas acciones hacia la integración de sus economías se producen por etapas hasta constituir un bloque sólido y estable.

Tipos: Existen siete formas de acuerdos económicos regionales:

i. **Acuerdo Preferencial (AP):** Es un sistema de preferencias entre sus miembros que se basan en la **disminución de aranceles o aplicación de medidas proteccionistas.** Este tipo de acuerdo contradice el principio de igualdad y no discriminación del GATT.

ii. **Zona de Libre Comercio (ZLC):** En este modelo se **eliminan los aranceles a los productos de los países miembros** y al mismo tiempo, se **conserva la independencia de cada uno de ellos para desarrollar políticas comerciales con los no miembros.** Es decir, cada miembro de la ZLC puede mantener sus propios aranceles y otras barreras comerciales con el mundo exterior.

iii. **Unión Aduanera (UA):** En esta etapa de integración económica, los miembros eliminan todos sus aranceles y el grupo adopta una **política comercial externa común** con relación a los no miembros. Además, el grupo trabaja como una entidad en la negociación de todos los acuerdos comerciales con los no miembros.

iv. **Mercado Común (MC):** En este nivel, los miembros eliminan todos los aranceles, adoptan una política comercial externa común para los no miembros y **eliminan todas las barreras a los factores productivos**[1] que se producen entre ellos. En otras palabras, existe libre movimiento de trabajadores y de capital entre los miembros. Representa un nivel

[1] **Factores Productivos:** Conjunto de elementos que integran todo proceso de producción y son: Tierra, Capital, Trabajo y Organización Empresarial.

superior de integración económica, así como una mayor reducción del control interno de la economía de cada país miembro. Como principal antecedente de este nivel se tiene al tratado de Roma de 1957, que fundó la Comunidad Económica Europea (CEE) o Mercado Común Europeo, el cual comenzó a funcionar oficialmente el 1 de enero de 1958. El Mercado Común de Sur (MERCOSUR) no alcanzó tal nivel de integración hasta la fecha, porque no regula el intercambio de factores productivos y sólo ha alcanzado intenciones previas.

v. **Unión Económica (UE):** Una forma adicional y comprensiva de la integración es la unión económica. Esta forma de integración abarca todos los elementos del mercado común, así como la **unificación de las instituciones económicas y la coordinación de políticas económica** en todos los países miembros. Aunque es evidente que siguen existiendo las entidades políticas separadas, en general, se desarrollan algunas instituciones supranacionales.

vi. **Unión Monetaria (UM):** Es el paso posterior a la unión económica donde los países miembros fijan los tipos de cambio y se crea una **moneda única**. Vg. Unión Europea con el Euro.

vii. **Integración Plena (IP):** Su característica principal es la conformación de un único país alcanzando la **Unión Política** uniformizando leyes, procedimientos y autoridades.

TEMA 6: DERECHO EMPRESARIAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARIO

1. MARCO CONCEPTUAL DEL DERECHO EMPRESARIAL:

Según la compilación de estudios académicos, se puede definir:

a) **Derecho Empresarial:** Conjunto de normas y principios que regulan el funcionamiento, organización y control de las empresas y del empresario. A diferencia del derecho mercantil clásico, este tiene una visión multidisciplinaria que integra el derecho societario, laboral, tributario y de la competencia para ofrecer una protección integral a la unidad económica.
b) **Emprendimiento:** Es el proceso de concebir y poner en marcha un nuevo proyecto económico a partir de una idea innovadora, asumiendo riesgos financieros con el fin de generar beneficios.
c) **Empresario:** Persona natural o jurídica que, de forma profesional y habitual, organiza **factores de producción** (tierra, capital, trabajo y organización empresarial), para ofrecer bienes o servicios en el mercado, asumiendo la responsabilidad y el riesgo de la operación.

2. COMPOSICIÓN DEL DERECHO EMPRESARIAL:

Las ramas que componen el Derecho Empresarial son:

a) **Derecho Comercial, Mercantil o Societario:** Centrado en la vida de las sociedades (constitución y disolución). Además, regula los actos de comercio y contratos comerciales.
b) **Derecho Tributario:** Gestiona las obligaciones impositivas de la empresa ante el SIN o la ANB.
c) **Derecho Laboral:** Abarca las obligaciones laborales y de seguridad social.
d) **Derecho de Propiedad Intelectual:** Norma la propiedad de invención y protección de marcas de los empresarios.

3. TIPOS DE EMPRENDIMIENTO:

Los emprendimientos pueden ser: Sociales (impacto comunitario); Escalables (tecnológicos); Pequeños y medianos (negocios locales) y Digitales.

4. TIPOS DE EMPRESARIO:

Los empresarios pueden ser: Individuales (unipersonales) y Societarios (personas jurídicas como SRL o SA principalmente).

5. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO EMPRESARIAL:

Derecho Empresarial tiene las siguientes características:

a) **Dinámico:** Se adapta a los cambios del mercado de manera recurrente).
b) **Instrumental:** Facilita la gestión en las diferentes áreas.
c) **Universal:** Aplica normas internacionales.

6. DIFERENCIA ENTRE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA:

El **emprendimiento** es la etapa inicial centrada en la innovación y validación de una idea; la **empresa** es la estructura consolidada que opera bajo un marco legal rígido y busca la rentabilidad a largo plazo.

7. CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO:

Debe poseer las siguientes características:

a) **Capacidad Legal:** Documento de Constitución y Poder de Representación del personero tratándose de SRL o SA.
b) **Habitualidad:** Debe actuar de manera periódica y no realizar ventas eventuales.
c) **Ánimo de lucro:** El objetivo es generar utilidades que se encuentra definido en el documento de constitución.

8. REQUISITOS PARA SER EMPRESARIO Y CONSTITUIR EMPRESA EN BOLIVIA:

El Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), determina que para ejercer como empresario en Bolivia se requiere capacidad legal de obrar y no estar impedido por Ley

para ejercer el comercio. Los pasos para constituir una empresa son los siguientes:

a) **Homonimia:** Verificar que el nombre de la nueva empresa no esté registrado.
b) **Escritura Pública:** Elaborar la minuta y testimonio de constitución (para sociedades comerciales).
c) **Registro en SEPREC (Servicio Plurinacional de Registro de Comercio):** Inscripción y registro.
d) **Obtención del NIT (Número de Identificación Tributaria):** Registro en el Servicio de Impuestos Nacionales para cumplir las obligaciones tributarias.
e) **Licencia de Funcionamiento:** Trámite ante el Gobierno Autónomo Municipal según la circunscripción.

9. PANORAMA BOLIVIANO: VENTAJAS Y DESVENTAJAS:

a) Ámbito Operativo:

i. **Ventaja:** Mercado emergente en tecnología y servicios.
ii. **Desventaja:** Elevada burocracia en trámites municipales y sanitarios.

b) Ámbito Legal:

i. **Ventaja:** Existencia de tipos societarios flexibles como SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada).
ii. **Desventaja:** Normativa laboral y fiscal rígida con altas cargas sociales y tributarias.

c) Ámbito Económico:

i. **Ventaja:** Posibilidad de crecimiento en sectores como el agro y turismo.
ii. **Desventaja:** Informalidad competitiva y acceso limitado a financiamiento blando (bajas tasas de interés y plazos largos).

2º PARTE:

FUNDAMENTOS DE DERECHO EMPRESARIAL

TEMA 7: ECONOMÍA NARANJA

1. CONCEPTO:

Desde una perspectiva jurídica y económica, la **Economía Naranja** (o Economía Creativa) se define como el ecosistema donde el valor de los bienes y servicios se fundamenta en la **propiedad intelectual**. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), autores de la tesis fundacional (Buitrago & Duque), es el conjunto de actividades que encadenan la **creación, producción y comercialización de contenidos protegidos por el Derecho de Autor.**

Para el Derecho, este concepto desplaza el eje de la riqueza desde los activos tangibles (maquinaria, inmuebles) hacia los **activos intangibles**. La "Naranja" no es solo una categoría estética, sino una categoría jurídica donde el talento humano es el insumo principal y la explotación legal de la idea es el producto final.

2. CONTENIDO:

El contenido se divide en tres pilares que interactúan entre sí:

- **El Insumo Creativo:** La materia prima es la propiedad intelectual. Sin un sistema de registro y protección (*Copyright* o Derecho de Autor), el contenido carece de valor comercial en el mercado.
- **La Innovación y Tecnología:** La economía naranja moderna utiliza herramientas digitales para la escalabilidad. En este punto ingresan el software, la inteligencia artificial y las plataformas de *streaming*.
- **La Identidad Cultural:** A diferencia de otras industrias, ésta contiene un valor simbólico. Un diseño de moda o una película no solo generan divisas, sino que exportan soberanía cultural.

3. CARACTERÍSTICAS:

Se identifican cuatro características fundamentales:

I. **Dualidad Valorativa:** Posee un valor económico (busca lucro) y un valor cultural (aporte social).

II. **Monopolio Legal:** Su rentabilidad depende del derecho exclusivo que otorga el Estado sobre una obra por un tiempo determinado. V.gr. En Bolivia la protección legal es por toda la vida del autor y por 50 años después de su muerte.

III. **Alta Incertidumbre y Riesgo:** El éxito comercial es difícil de predecir, lo que obliga a las empresas a diversificar sus carteras de derechos.

IV. **Externalidades Positivas:** El desarrollo de una industria creativa como el cine, la música o el software, impulsa sectores adyacentes como el turismo, la gastronomía, el transporte o el mercado laboral formal.

4. CLASIFICACIÓN:

La clasificación académica estándar divide el sector en:

I. **Artes y Patrimonio:** Museos, galerías, sitios arqueológicos, artesanías, gastronomía tradicional y festivales folclóricos.

II. **Industrias Culturales:** Editorial (libros, revistas); Audiovisual (cine, TV); Música (fonogramas, conciertos) y Radio.

III. **Nuevos Medios y Creaciones Funcionales:** Diseño (gráfico, industrial, modas); Publicidad y especialmente el sector **VADS** (Videojuegos, Animación, Diseño y Software).

5. PRINCIPALES EMPRESAS EN EL MUNDO:

Estas corporaciones son los "estándares de oro" en la gestión de activos intangibles de la Economía Naranja:

- **The Walt Disney Company:** El mayor ejemplo de explotación de licencias y propiedad intelectual cruzada.

- **Tencent Games (China):** Líder mundial en la industria de videojuegos, superando en ingresos a industrias pesadas tradicionales.
- **Netflix:** Empresa de base tecnológica que utiliza el Derecho de Autor para dominar el mercado de distribución global.
- **Cirque du Soleil:** Transformó un arte tradicional (circo) en una franquicia global protegida por marcas y derechos de puesta en escena.

6. LA ECONOMÍA NARANJA EN BOLIVIA:

En Bolivia, según el Instituto Nacional de Estadística – INE (Encuesta Continua de Empleo, 2022), que generó el estudio "Economía Creativa. Su contribución en Bolivia", la Economía Naranja representa un sector con un potencial del **2% al 3% del PIB**, aunque gran parte opera en la **informalidad**. El marco normativo principal es la **Ley N° 1322 de 13 de abril de 1992, Ley de Derecho de Autor**, que protege las obras literarias, artísticas y científicas.

El desafío en Bolivia es la **monetización**. El país cuenta con un talento excepcional en animación digital y desarrollo de software, pero enfrenta barreras en pasarelas de pago internacionales y una protección de propiedad intelectual que requiere modernización frente a la piratería digital.

7. PRINCIPALES EMPRESAS DE ECONOMÍA NARANJA EN BOLIVIA:

Bolivia ha logrado la consolidación de importantes impulsos empresariales en sectores específicos:

- **Jalasoft, TrueExtend y Encora (Exportación de Servicios):** Gigantes del software que exportan servicios de ingeniería y diseño de software con propiedad intelectual tecnológica a nivel mundial.

- **Mamani Mamani (Gestión de Marca):** Más allá de la pintura, ha creado un modelo de licenciamiento de marca para textiles, cerámica y arquitectura.
- **Gustu (Nueva Gastronomía Nativa):** Empresas que transforman el patrimonio biológico y cultural en servicios de exportación no tradicional.
- **Estudios de Animación (*Red Animation*):** Empresas que realizan servicios para grandes estudios como Disney o Sony desde sedes en Bolivia.

8. EL FUTURO Y LAS TENDENCIAS:

El futuro está marcado por la **convergencia tecnológica** (unión de sistemas, redes y dispositivos para lograr mayor eficiencia):

1. **Inteligencia Artificial (IA):** El gran debate será la autoría de obras generadas por algoritmos. Las empresas deberán adaptar sus contratos de cesión de derechos.
2. **Tokenización (NFTs y Blockchain):** Permitirá a los creadores vender arte digital directamente al mundo, asegurando la trazabilidad de sus regalías sin intermediarios.
3. **Sostenibilidad:** La economía naranja es considerada una "Industria sin Chimeneas", que es fundamental para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promoviendo un crecimiento económico que no dependa de la extracción de recursos naturales no renovables como el gas, el petróleo o el litio.

LECTURA COMPLEMENTARIA: CPE

> ***Nota del Editor:*** *El resaltado, cursiva, subrayado y expresiones entre corchetes son propios del autor con finalidades didácticas.*

Artículo 30 (II): En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 11) A la **propiedad intelectual colectiva** de sus saberes, ciencias y conocimientos y su valoración, uso, promoción y desarrollo.

Artículo 42 (II): La promoción de la **medicina tradicional** incorporará el registro de medicamentos naturales y de sus principios activos, así como la **protección de su conocimiento como propiedad intelectual**, histórica, cultural y patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Artículo 100: Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos **las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales**. Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado.

El Estado protegerá los **saberes y los conocimientos mediante el registro de la propiedad intelectual** que salvaguarde los derechos intangibles de las naciones y pueblos indígena originario campesinas y las comunidades interculturales y afrobolivianas.

Artículo 102. El Estado **registrará y protegerá la propiedad intelectual,** individual y colectiva de las **obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos**, en las condiciones previstas por ley.

Artículo 381 (II): El Estado protegerá todos los **recursos genéticos y microorganismos** que se encuentren en los ecosistemas del territorio, así como los conocimientos asociados con su uso y aprovechamiento. Para su protección se establecerá un sistema de registro que salvaguarde su existencia, así como la **propiedad intelectual en favor del Estado** o de los sujetos sociales locales que la reclamen. Para todos aquellos recursos no registrados, el Estado establecerá los procedimientos.

TEMA 8: ADMINISTRACIÓN - ECONOMÍA DERECHO EMPRESARIAL Y ESTADO

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

En el estudio de la empresa, convergen 4 pilares fundamentales:

- **Administración:** La administración es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las organizaciones y la técnica encargada de la **planificación, organización, dirección y control** de los recursos (humanos, financieros, materiales y tecnológicos). En el contexto empresarial, busca la maximización de la eficiencia y la productividad para alcanzar objetivos institucionales.
- **Economía:** La economía es la ciencia que estudia la administración de recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. Se divide en la **microeconomía** (comportamiento de agentes individuales como empresas y consumidores) y la **macroeconomía** (magnitudes globales como el PIB o la inflación). La empresa es la unidad económica básica de producción.
- **Derecho Empresarial:** Es la rama del Derecho que regula la actividad empresarial, constituyendo un conjunto de normas jurídicas que rigen la constitución, funcionamiento, disolución y las relaciones externas de las unidades económicas de producción. A diferencia del Derecho Mercantil, el Derecho Empresarial es más amplio, porque abarca temas comerciales, tributarios, laborales y patrimoniales.
- **Estado:** El Estado es la sociedad jurídica y políticamente organizada bajo un gobierno, en un territorio determinado y con soberanía (definición positivista). En el ámbito económico, actúa como **regulador, fiscalizador y, en ocasiones, como agente económico**, estableciendo las reglas para la libre empresa o la intervención estatal.

2. DERECHO EMPRESARIAL:

a) **Contenido:** El contenido del Derecho Empresarial es amplio y dinámico, e incluye:
   i. **Derecho Comercial (Corporativo y Mercantil):** Régimen de sociedades (SA o SRL) y actos de comercio, contratos y títulos valores.
   ii. **Derecho Tributario:** Obligaciones impositivas de la empresa.
   iii. **Derecho Laboral Empresarial:** Relación empleador-trabajador y seguridad social.
   iv. **Derecho de Propiedad Intelectual:** Registro de marcas, patentes y derechos de autor.
   v. **Derecho Contractual:** Regulan la creación, interpretación, ejecución y extinción de los contratos entre particulares.
   vi. **Derecho de la Competencia:** Regulación contra monopolios y competencia desleal.

b) **Características:** Las características del Derecho Empresarial son:
   i. **Multidisciplinario:** Se nutre del Derecho Civil, Comercial, Administrativo y Tributario.
   ii. **Dinámico:** Evoluciona rápidamente al ritmo de los cambios tecnológicos y los mercados.
   iii. **Tendencia a la Internacionalización:** Debido a la globalización, busca armonizar normas transfronterizas.
   iv. **Finalidad Utilitaria:** Busca dar seguridad jurídica para fomentar la inversión y el crecimiento económico.

c) **Tipos de Derecho Empresarial:** Se divide según su alcance:

a) **Derecho Empresarial Público:** Normas que regulan la relación de la empresa con el Estado (permisos, impuestos, regulación ambiental, etc.)

b) **Derecho Empresarial Privado:** Normas que regulan las relaciones entre particulares (contratos entre empresas, estatutos internos, etc.)

3. DIAGNÓSTICO DEL DERECHO EMPRESARIAL:

a) **El Derecho Empresarial en la Economía del Mundo:** En la economía global, el Derecho Empresarial sirve como el lenguaje común para el comercio internacional. Instituciones como la **OMC (Organización Mundial del Comercio)** y la **OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual),** establecen marcos que permiten que una empresa en un continente pueda contratar con otra en uno distinto bajo principios de buena fe y seguridad jurídica. El auge del *E-commerce* y los servicios digitales ha obligado a crear un derecho empresarial digital global.

b) **El Derecho Empresarial en Bolivia:** En Bolivia, el Derecho Empresarial se rige primordialmente por el **Código de Comercio de 1977**, que requiere actualización integral. Asimismo, la **Constitución Política del Estado (CPE)** reconoce la economía plural (estatal, privada, social cooperativa y comunitaria). En lo institucional, **SEPREC** (Servicio Plurinacional de Registro de Comercio) es la entidad encargada de la formalización de empresas.

c) **Problemática Nacional:** Existe una fuerte tensión entre el sector formal e informal, y una normativa laboral altamente proteccionista que desafía la gestión administrativa.

4. LIMITACIONES DEL ESTADO AL DERECHO EMPRESARIAL:

El Estado teóricamente garantiza el derecho a la libre empresa. Sin embargo, al mismo tiempo impone limitaciones fundadas en

el "bien común", que afectan negativamente la función emprendedora, siendo los aspectos que más destacan los siguientes:

- **Intervención Regulatoria:** Control de precios y cupos a la exportación en sectores estratégicos (hidrocarburos, alimentos y servicios básicos, exportaciones, etc.)
- **Carga Impositiva:** El sistema tributario limita la reinversión si las tasas son desproporcionadas (Bolivia aparentemente no tiene una alta carga tributaria en comparación a Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia, pero la informalidad 85% y la corrupción son las más altas de América).
- **Normativa Ambiental:** Restricciones al uso de recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible.
- **Derechos Laborales:** Limitaciones a la libertad contractual para proteger al empleado que es la parte débil de la relación.

5. EL FUTURO Y LAS OPORTUNIDADES:

El futuro del Derecho Empresarial está marcado por la **Cuarta Revolución Industrial**:

a) **Inteligencia Artificial y Automatización:** Nuevos marcos legales para la responsabilidad civil de sistemas autónomos.

b) **Blockchain y Smart Contracts:** Contratos que se ejecutan automáticamente sin necesidad de notarios o intermediarios, reduciendo costos de transacción.

c) **Sustentabilidad: Criterios ESG (*Environmental, Social & Governance*):** Las empresas ya no solo rinden cuentas financieras, sino también sociales y ambientales, éticas y de gestión corporativa con transparencia. El Derecho Empresarial del futuro será "verde".

d) **Economía Naranja:** La protección de activos intangibles será el centro de la generación de riqueza en países en desarrollo como Bolivia, transformando el talento en capital.

TEMA 9: CREACIÓN DE UNA EMPRESA

La constitución de una empresa en Bolivia es compleja y burocrática. Los pasos que se deben seguir son los siguientes:

1. **OBTENCIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA:** La personalidad jurídica es la cualidad de la que deriva la **aptitud legal** para ser titular de derechos, obligaciones y el reconocimiento del Estado de la capacidad jurídica (capacidad de obrar). Esta condición puede operar para las personas naturales como también para las denominadas jurídicas, colectivas o ficticias.
    a. **Diferencia entre Personalidad Jurídica y Personería Jurídica:** La Personalidad Jurídica es la aptitud legal y la Personería Jurídica se refiere a la facultad de un ente o entidad para **actuar** en virtud su Personalidad Jurídica en cualquier ámbito del derecho: civil, comercial, laboral, tributario, etc.
    b. **Marco Legal:** El **Código de Comercio, Decreto Ley Nº 14379 de 25 de febrero de 1977** regula la obtención de la personalidad jurídica de las empresas privadas. Además, la **Ley Nº 351 de 19 de marzo de 2013, "Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas"** tiene por objeto regular la otorgación de personalidades jurídicas en favor de organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, iglesias y agrupaciones religiosas.
    c. **Concepto de Personalidad Jurídica:** Es el reconocimiento jurídico o la aptitud legal que el Estado otorga a las empresas, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, iglesias y agrupaciones religiosas.
    d. **Requisitos:** Para las **empresas privadas** son: Matriculación en el Registro de Comercio (SEPREC), inscripción de documentos constitutivos (constitución y poder de representación), llevar contabilidad ordenada,

cumplir obligaciones tributarias y conservar libros y documentos.

Para las **organizaciones sin fines de lucro:** Escritura pública de constitución; estatuto y reglamento interno; actas de aprobación del estatuto y del reglamento interno; poder notariado del representante legal; y, otros que sean determinados por la entidad competente del nivel central del Estado conforme al Reglamento.

e. Autoridades Competentes para la Otorgación:

i. **Si fuese una empresa privada de Responsabilidad Limitada (SRL o SA):** La autoridad competente para el registro y formalización es el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC) que es la entidad encargada de todos los actos propios del Registro de Comercio, validando la existencia legal de la empresa, debiendo seguir los siguientes pasos: i) Reserva de Nombre: Se realiza en SEPREC para asegurar que no exista otra empresa con el mismo nombre. ii) Escritura Pública: Se debe elaborar la Escritura Pública de Constitución ante un notario de fe pública. iii) Registro: Es el trámite final para obtener la personalidad jurídica comercial y Matrícula de Comercio ante SEPREC.

ii. **Si fuesen organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro**:

- **Si el ámbito de acción es mayor a un departamento:** Ministerio de la Presidencia (Viceministerio de Autonomías).

- **Si el ámbito de acción es en un solo departamento:** Gobernación del departamento donde ser funcionará la organización.

iii. **Si se tratase de organizaciones no gubernamentales y fundaciones constituidas en el extranjero**, se debe realizar un trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y las entidades competentes del nivel central del Estado para la suscripción de un acuerdo marco de cooperación básica con el Estado Plurinacional de Bolivia, lo cual les permite operar legalmente en el país. La otorgación de personalidad jurídica en favor de las organizaciones religiosas y/o espirituales, así como su regulación, registro y control, es de competencia del nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que luego sea reconocida por el Ministerio de la Presidencia, mediante una Resolución Suprema.

f. **Revocatoria o Disolución de la Personalidad Jurídica:** Según la Ley, se revoca la personalidad jurídica en **dos casos:** 1) Cuando incumplan lo dispuesto en la Ley y los reglamentos. 2) Cuando realicen actividades distintas a las finalidades señaladas en sus estatutos o reglamentos (disolución).

2. INSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES (SIN):

Para obtener el Número de Identificación Tributaria (NIT) en el Régimen General debiendo emitir factura y estar sujeto a 3 impuestos: IVA, IT, IUE y RC-IVA (de sus dependientes). Esta inscripción se realiza según el sector económico en el que desarrollarán su actividad (V.gr. Servicios Empresariales y Consultoría).

Requisitos: Cédula de Identidad o Cédula de Extranjería, Información del Domicilio Tributario, Comercial y Habitual. Testimonio de Constitución y Poder de Representación. **Para profesionales independientes o consultoras especializadas** se deberá contar con Título en Provisión Nacional (Nivel Técnico o Profesional).

3. RESERVA DE MARCAS, NOMBRES, PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR EN EL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI):

El registro en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) protege marcas, nombres comerciales, patentes y derechos de autor, otorgando exclusividad legal. Se realiza principalmente a través del sistema en línea y los pasos incluyen: Búsqueda de antecedentes, llenado de formularios, pago de tasas y publicación, con vigencia de **10 años** para signos distintivos.

4. PARTICULARIDADES EMPRESARIALES:

a) ANATOCISMO: El anatocismo, también conocido como capitalización de intereses (aplicación del interés compuesto), es la práctica que se efectúa cuando **un deudor no paga su deuda y el prestamista suma los intereses al capital para generar un interés mayor**. Esta práctica lleva supuestamente a un crecimiento desproporcionado de la deuda haciéndola impagable.

Ejemplo: Un prestamista otorga un PRÉSTAMO de Bs100.000.- a un prestatario con un 3% de interés mensual a cancelarse en un plazo de 3 meses. Asumiendo que después del plazo se pagará toda la deuda (capital e intereses) se tiene el siguiente análisis:

Si fuese interés simple después de los 3 meses pagará: Bs100.000 + (Bs3.000 * 3 meses) = **Bs109.000.-**

Si fuese interés compuesto (interés sobre interés) después de los 3 meses pagará: Bs109.272,70

Detalle del interés compuesto generado por mes:

Interés Mes 1: 3% de 100.000 = 3.000.-

Interés Mes 2: 3% de (100.000 + 3.000) = 3.090.-

Interés Mes 3: 3% de (100.000 + 3.000 + 3.090) = 3.182,70

i. **Ámbito Civil:** El Código Civil, Artículo 412 expresa: (PROHIBICIÓN DEL ANATOCISMO) Están prohibidos el anatocismo y toda otra forma de capitalización de los intereses. Las convenciones en contrario son nulas.

ii. **Ámbito Comercial:** El Código de Comercio, Artículo 800 (CAPITALIZACIÓN DE INTERESES) determina: **I) No se puede capitalizar intereses devengados** y aún no pagados, **salvo** que ello **se haya convenido con posterioridad a la celebración del contrato o cuando el acreedor demande judicialmente su pago.** Empero en cualquiera de estos casos deben concurrir las siguientes circunstancias: 1) Que los intereses se adeuden por más de un año; y 2) Que la mora en el pago del capital e intereses no sea imputable al acreedor. **II) Es nulo el pacto en contra** de lo dispuesto en este artículo.

iii. **Ámbito Tributario:** El Artículo 47 del Código Tributario establece la fórmula del interés compuesto por lo que **es legal el anatocismo.**

$$DT = TOufv + Iufv$$

$$Iufv = TOufv * \left[\left(1 + \frac{r}{360} \right)^{N} - 1 \right]$$

Variables:

DT = Deuda Tributaria
TOufv = Tributo Omitido en UFV.
Iufv = Interés en UFV.
N = Número de días de mora.
r = Tasa de interés aplicable (4%, 6% y 10%).

b. CONFIDENCIALIDAD: La confidencialidad se refiere a la obligación de mantener privada y secreta la información sensible, especialmente aquella de carácter personal o comercial. Es un principio fundamental en la seguridad de la información, garantizando que ésta no sea revelada a personas o entidades no autorizadas. **En el ámbito empresarial**, la confidencialidad protege la información estratégica y comercial, evitando la competencia desleal y la pérdida de valor. Las empresas utilizan la confidencialidad para proteger información como planes de negocios, datos financieros y secretos industriales. **En el ámbito profesional:** Los abogados, médicos, psicólogos, sacerdotes y otros profesionales tienen la obligación de mantener la confidencialidad de la información que les es revelada por sus clientes.

i. **Ámbito Comercial:** Artículo 1307.- (Secreto Bancario) Las entidades bancarias y de crédito **guardarán el debido secreto acerca de las operaciones que realicen y de la información recibida de sus clientes**. Las entidades bancarias y de crédito y funcionarios que violen esta disposición, **responderán solidariamente de los daños y perjuicios** ocasionados con ello, **salvo** que deban revelar tales secretos por **mandato del juez** dentro de juicio, con los recaudos correspondientes, y por requerimiento fundado de la autoridad administrativa de control. La información intercambiada entre los Bancos y entidades de crédito entre sí gozan también del secreto bancario.

ii. **Ámbito Tributario: Artículo 67° (Confidencialidad de la Información Tributaria). I.** Las **declaraciones y datos individuales obtenidos por la Administración Tributaria**, **tendrán carácter reservado** y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o procedimientos cuya gestión tenga encomendada y no podrán ser informados, cedidos o comunicados a

terceros salvo mediante orden judicial fundamentada, o solicitud de información de conformidad a lo establecido por el Artículo 70° de la Constitución Política del Estado. **II. El servidor público de la Administración Tributaria que divulgue** por cualquier medio hechos o documentos que conozca en razón de su cargo y que por su naturaleza o disposición de la Ley fueren reservados, será sancionado conforme a reglamento, sin perjuicio de la **responsabilidad civil o penal** que de dicho acto resultare. **III.** La **información agregada o estadística** general **es pública**.

iii. **Límites:** La confidencialidad tiene límites que se justifican cuando existe un riesgo para la seguridad de la persona o de terceros, o cuando la ley exige la divulgación de información. Estos límites pueden ser: **1) Riesgo inminente de daño:** Si una persona expresa intenciones de dañar a sí misma o a otros, la confidencialidad puede romperse para proteger a la persona o a quienes corren peligro. **2) Obligaciones legales:** En algunos casos, la ley exige la divulgación de información, como en situaciones de abuso infantil o violencia doméstica. **3) Consentimiento del interesado:** La confidencialidad puede ser rota con el consentimiento explícito del interesado, siempre y cuando no afecte a terceros. **4) En casos de abuso o negligencia:** Si se sospecha que una persona ha sido víctima de abuso o negligencia, la confidencialidad puede ser rota para proteger a la víctima y para permitir que las autoridades tomen las medidas necesarias. **5) Protección de la salud pública:** Caso de enfermedades contagiosas, la confidencialidad puede ser rota para proteger a la comunidad. **6) En casos de menores de edad:** Los límites de la confidencialidad son más amplios para protegerlos de posibles riesgos si el menor ha sido víctima de un delito.

3º PARTE: NORMATIVA COMERCIAL APLICABLE A DERECHO EMPRESARIAL

TEMA 10: COMERCIO Y COMERCIANTE ACTOS COMERCIALES PERMITIDOS Y PROHIBIDOS DOBLE CONTABILIDAD Y COMPETENCIA DESLEAL TIPOS DE SOCIEDADES COMERCIALES Y REGISTRO

1. COMERCIO:

Desde una perspectiva jurídica y económica, el **comercio** es la actividad de intermediación habitual entre la producción y el consumo, realizada con el **objetivo** de obtener un **lucro** mediante el intercambio de bienes, servicios o valores. El Derecho Comercial regula estas relaciones jurídicas para garantizar seguridad y orden en el mercado.

2. COMERCIANTE:

Comerciante es la persona que se dedica habitualmente a realizar actividades comerciales con fines de lucro.

- **Capacidad:** Pueden ser comerciantes las personas naturales con capacidad legal para contratar y las personas jurídicas constituidas como sociedades comerciales.
- **Habitualidad:** No basta con un acto aislado; la profesionalidad en el ejercicio es clave para adquirir esta calidad legal.

3. ACTOS COMERCIALES:

a) Constituyen Actos Comerciales (Permitidos):

- La compra de bienes muebles o inmuebles con destino a su venta o arrendamiento.
- Las operaciones bancarias y de bolsa.
- La actividad de las empresas de seguros, transportes, espectáculos públicos, editoriales y manufactureras.
- La intermediación en el cambio de moneda y el corretaje.

b) Constituyen Actos No Comerciales (Prohibidos):

- **Actos No Comerciales:** La compra de bienes para consumo del adquirente, la venta de frutos de cosechas propias y las actividades de artesanos que solo venden su propio trabajo.
- **Prohibiciones:** No pueden ejercer el comercio los quebrados no rehabilitados, los directores o administradores de sociedades sancionados legalmente, y aquellos a quienes una sentencia judicial prohíba expresamente el ejercicio mercantil.

4. DOBLE CONTABILIDAD:

En Bolivia, la **doble contabilidad** es una práctica ilegal que consiste en llevar dos o más registros contables paralelos para una misma empresa.

- **Finalidad:** Generalmente se utiliza para evadir impuestos (mostrando menores ingresos al Estado) o para engañar a socios y acreedores sobre la situación financiera real.
- **Consecuencia Legal:** El Código de Comercio prohíbe estas "contabilidades creativas". Según el Código Tributario Boliviano (Ley Nº 2492), esta práctica conlleva sanciones pecuniarias graves, la clausura del establecimiento y posibles procesos penales por defraudación tributaria.

5. COMPETENCIA DESLEAL:

La **competencia desleal** comprende todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal desenvolvimiento de las actividades mercantiles.

- **Tipos de Actos:** Incluye el desvío de clientela por medios fraudulentos, la imitación de productos para crear confusión, la divulgación de aseveraciones falsas sobre un competidor (descrédito) y el soborno de empleados ajenos para obtener secretos comerciales.

- **Sanción:** Los afectados pueden demandar el cese de los actos y el resarcimiento de daños y perjuicios ante los juzgados civiles y comerciales.

6. TIPOS DE SOCIEDADES COMERCIALES EN BOLIVIA:

De acuerdo con el Catálogo de Unidades Económicas de SEPREC, las formas societarias permitidas son:

a) **Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.):** Los socios responden hasta el monto de sus aportes (mínimo 2, máximo 25 socios).

b) **Sociedad Anónima (S.A.):** El capital se representa por acciones; la responsabilidad de los accionistas se limita al monto de las acciones suscritas.

c) **Sociedad Colectiva:** Los socios responden de forma solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales.

d) **Sociedad en Comandita (Simple o por Acciones):** Coexisten socios gestores (responsabilidad ilimitada) y socios comanditarios (responsabilidad limitada al aporte).

e) **Sociedad de Economía Mixta (S.A.M.):** Formada por aportes del Estado y del sector privado.

7. EL REGISTRO DE COMERCIO:

Desde 2022, SEPREC (Servicio Plurinacional de Registro Comercial) es la entidad pública encargada de otorgar la **Matrícula de Comercio**.

Proceso: El registro incluye la reserva de nombre, la inscripción del Testimonio de Constitución y el registro de los representantes legales. Este paso es obligatorio para que la sociedad adquiera personalidad jurídica y pueda operar legalmente en el territorio nacional.

LECTURA COMPLEMENTARIA 1:
CÓDIGO COMERCIO

Nota del Editor: *El resaltado, cursiva, subrayado y expresiones entre corchetes son propios del autor con finalidades didácticas. Existen algunos artículos que no están contemplados porque no están vinculados al tema, fueron derogados o quedaron inaplicables por colisión normativa.*

Artículo 4.- (CONCEPTO DE COMERCIANTE). Comerciante es la **persona habitualmente** dedicada a realizar cualquier **actividad comercial, con fines de lucro**. La calidad de comerciante se la adquiere aún en el caso de que la actividad comercial sea ejercida mediante mandatario, intermediario o interpósita persona.

Artículo 5.- (COMERCIANTE). Pueden ser comerciantes:

1) Las **personas naturales** con capacidad para contratar y obligarse, y (Artículo 52 del Código de Comercio).

2) Las **personas jurídicas** constituidas en sociedades comerciales. Las **sociedades comerciales** con domicilio principal en el exterior y establecidas con sujeción a sus leyes, quedan sometidas a las disposiciones de éste Código y demás leyes relativas para operar válidamente en Bolivia (Artículos 43, 17 al 19, 433, 416, 424 al 442 del Código de Comercio).

Artículo 6.- (ACTOS Y OPERACIONES DE COMERCIO). Son actos y operaciones de comercio, entre otros:

1) La **compra de mercaderías o bienes muebles** destinados a su venta en el mismo estado o después de alguna transformación, y la subsecuente enajenación de ellos, así como su permuta;

2) La **adquisición o alquiler de maquinaria** en general o implementos para alquilarlos o subalquilarlos y el alquiler o subalquiler de los mismos;

3) La **compra venta de una empresa** mercantil o establecimiento comercial o la enajenación de acciones, cuotas o partes de interés del fondo social;

4) La recepción de dinero en **préstamo o mutuo** (préstamo de consumo) con garantía o sin ella, para proporcionarlo en préstamo a interés y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente préstamos de dinero a interés;

5) La **compra o permuta de títulos-valores** públicos o privados, con el ánimo de negociarlos y el giro, otorgamiento, aceptación o negociación de los mismos;

6) Las **operaciones de bolsa**, de rematadores, el corretaje, las comisiones y la representación o agencias de firmas nacionales o extranjeras;

7) Las **fianzas, avales y otras garantías** otorgadas en actos y operaciones mercantiles;

8) La actividad empresarial de las entidades que medien habitualmente entre la **oferta y la demanda publica de recursos financieros**, así como las operaciones y servicios de intermediación de las mismas, y el cambio de monedas;

9) La actividad empresarial de entidades de **seguros** a prima o mutuos, sobre daños patrimoniales y personas.

10) La **actividad industrial** dedicada a la fabricación de bienes mediante la transformación de materias primas, adquiridas o de propia producción;

11) La actividad empresarial de **transporte** de personas o cosas a título oneroso, cualquiera sea la vía o medio utilizado; así como la del ramo de comunicaciones;

12) La actividad empresarial de **depósito** de mercaderías y bienes, así como de suministros;

13) La actividad empresarial de **hoteles**, pensiones, residenciales, **restaurantes, bares, cafés**, espectáculos públicos y otros establecimientos semejantes;

14) La actividad empresarial de **publicación de periódicos**, editoriales, tipografías, fotografías, multicopias, librerías, noticias, informaciones y propaganda;

15) La actividad empresarial de **sanatorios, clínicas, farmacias** y otras similares, incluyendo las funerarias;

16) La actividad empresarial de **construcciones** y edificaciones en general comprendiendo las dedicadas a montajes, instalaciones y otros;

17) La actividad empresarial dedicada a la **industria extractiva**, así como al aprovechamiento y explotación de recursos naturales renovables y no renovables:

18) La actividad empresarial de **promoción de negocios** o de su administración;

19) Las empresas privadas dé **educación** y enseñanza organizadas con fines de lucro;

20) Las **actividades bancarias**;

21) Los demás actos y contratos regulados por este Código.

Artículo 11.- (BIENES MERCANTILES). Son bienes mercantiles:

1) Las **empresas mercantiles** o establecimientos de comercio;

2) Las **mercaderías** elaboradas o por elaborar y otros bienes muebles **que se transfieran por o/a empresas mercantiles**;

3) Los **bienes inmuebles**, cuando sean objeto del giro comercial de la empresa;

4) Los **títulos-valores**;

5) La **propiedad industrial**, el nombre, los avisos, las marcas de fábricas, las patentes, licencias de uso y explotación y demás signos análogos cuando constituyan objeto de comercio, y

6) Los demás bienes regulados en este Código.

EJERCICIO DEL COMERCIO

Artículo 12.- (CAPACIDAD). Las personas capaces **para contratar y obligarse** conforme a la Ley Civil, pueden ejercer el comercio.

Artículo 19.- (IMPEDIDOS Y PROHIBIDOS PARA EJERCER EL COMERCIO). Están impedidos y prohibidos para ejercer el comercio:

1) Las personas señaladas por **disposiciones legales** o como consecuencia de sentencia judicial;

2) Los **quebrados** que no hayan obtenido rehabilitación;

3) Los **directores, administradores, gerentes o representantes legales,** así como los **síndicos** de las sociedades declaradas **en quiebra culpable o fraudulenta**, por el tiempo que dure la condena, y

4) Los funcionarios o **empleados públicos** de entidades oficiales o semi-oficiales en relación a actividades que tengan vinculación con sus funciones.

Artículo 20.- (PRESUNCIÓN LEGAL). Se presume, para los efectos legales, que una **persona ejerce el comercio** cuando, en cualquiera de los siguientes casos:

1) Tenga **establecimiento local de comercio** abierto al público, y (Artículo 109 del Código de Comercio).

2) Anuncie, por cualquier medio de difusión, **su calidad de comerciante.** (Artículos 4, 23 y 34 del Código de Comercio).

Artículo 21.- (PENA DE INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO). En los delitos contra la propiedad, la fe pública, la economía nacional, la industria y el comercio o por contrabando, competencia desleal, usurpación de derechos sobre propiedad industrial y otros con sentencia ejecutoriada, se impondrá, como **pena accesoria**, la **prohibición de ejercer el comercio** por el mismo tiempo de la condena.

Artículo 22.- (PERDIDA DE LA CALIDAD DE COMERCIANTE). La calidad de comerciante se pierde por **incapacidad o inhabilidad sobrevinientes** para el ejercicio del comercio.

Artículo 23.- (RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES, TUTORES Y CURADORES). El ejercicio del comercio sin la capacidad requerida, no confiere la calidad de comerciante.

Los que ejerzan la **patria potestad, tutela o curatela, responden personalmente de los daños y perjuicios** ocasionados a terceros de buena fe, por las actividades

comerciales desarrolladas por los incapaces a su cuidado, si, pudiendo evitarlo, no lo hacen.

Artículo 25.- (OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES). Son obligaciones de todo comerciante:

1) **Matricularse** en el Registro de Comercio;

2) **Inscribir** en el mismo Registro todos aquellos **actos, contratos y documentos** sobre los cuales la Ley exige esa formalidad;

3) Comunicar a la autoridad competente, en su caso, la **cesación de pagos** por las obligaciones contraídas, en los plazos señalados por Ley;

4) Llevar la **contabilidad** de sus negocios en la forma señalada por Ley; (Artículos 36 al 65 y 419 del Código de Comercio).

5) Cumplir con las **obligaciones tributarias** de la manera prescrita por ley;

6) Conservar sus **libros, documentos** y demás papeles relacionados con sus negocios por el tiempo que señala la Ley. (Artículos 36, 65 y 52 del Código de Comercio).

7) **Abstenerse** de ejecutar actos que signifiquen **competencia desleal**, y

8) Las demás señaladas por Ley.

REGISTRO DE COMERCIO

Artículo 29.- (ACTOS Y CONTRATOS SUJETOS A INSCRIPCIÓN). Deben inscribirse en el Registro de Comercio:

1) El **régimen que rija las relaciones de los cónyuges** y, en su caso, la liquidación de la sociedad conyugal por divorcio o separación de bienes, cuando el marido y la mujer, o alguno de ellos, sean comerciantes;

2) Las emancipaciones o las habilitaciones que, conforme a Ley, se otorguen a los menores para ejercer el comercio; (Artículos 26 y 1590 del Código de Comercio).

3) Las **resoluciones o sentencias** que impongan a los comerciantes la prohibición del ejercicio del comercio; la **interdicción** contra comerciantes pronunciada judicialmente; los convenios preventivos; la **declaración de quiebra** y el nombramiento de liquidadores o síndicos; la posesión de cargos públicos que inhabilite el ejercicio del comercio y, en general, las **incapacidades e inhabilitaciones** previstas por Ley;

4) Los contratos de **constitución de sociedades** mercantiles, sus **modificaciones y prórrogas**, así como la **disolución, transformación o fusión** de las mismas;

5) Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique, sustituya o revoque la facultad de administración general o especial de bienes o negocios del comerciante;

6) La **apertura** de establecimiento de comercio y de sucursales o agencias y los actos que modifiquen o afecten la propiedad de los mismos o de su administración;

7) Los **gravámenes y demandas civiles** relacionados con derechos cuya mutación está sujeta a registro comercial;

8) La **aprobación, adiciones y reformas estatutarias** y en su caso, las reglamentaciones:

9) La designación de **representantes legales y liquidadores** y su remoción en el caso de liquidación de sociedades;

10) Las **fianzas** de los directores, administradores, síndicos y todos los obligados a prestarlas, así como su cancelación, y (Artículos 908, 918 y 904 del Código de Comercio).

11) Los demás actos y documentos previstos por Ley.

Artículo 31.- (EFECTOS DE LA MATRICULA E INSCRIPCIÓN). La matrícula puede solicitarse **al empezar el giro o dentro del mes que le siga**, si el reglamento no fija un término para ello. Empero, los actos y documentos sujetos a inscripción **no surten efectos contra terceros sino a partir de la fecha de su inscripción**. Ninguna inscripción puede hacerse alterando el orden de su presentación.

Artículo 32.- (SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN). La inscripción puede solicitarse por los comerciantes o por cualquier persona interesada. En caso de negativa de la inscripción se puede **apelar, en el término de cinco días**, ante la Corte Superior de Justicia del Distrito, sin ulterior recurso.

Artículo 33.- (CONSTANCIA DE LA MATRICULA). Los jueces ante quienes ocurren los comerciantes deben exigir a éstos que acrediten previamente su matrícula del Registro de Comercio.

Artículo 34.- (SANCIÓN). La persona que ejerza habitualmente el comercio sin estar matriculada en el Registro de Comercio, será sancionada con **multa** que impondrá este Registro, sin perjuicio de las demás sanciones legales. Igual sanción se aplicará cuando se omita la inscripción de los actos y documentos sujetos a registro.

Artículo 36. - (OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD). Todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los **actos y operaciones** sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden. (Artículos 36 al 65 y 419 del Código de Comercio).

Artículo 37.- (CLASES DE LIBROS). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los siguientes libros: **Diario, Mayor y de Inventario y Balances**, salvo que por ley se exijan específicamente otros libros. Podrá llevar además aquellos libros y registros que **estime convenientes** para lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como

los libros obligatorios. (Artículos 55 y 64 del Código de Comercio).

Artículo 38.- (COMERCIANTES POR MENOR). Los comerciantes individuales que negocian por menor, cuyo volumen de operaciones y capital empleado en sus actividades comerciales no alcance a los mínimos exigidos por disposiciones legales sobre la materia, cumplirán la obligación que impone el artículo anterior, registrando diariamente un **resumen de las compras y ventas al contado**, y un detalle de las que hagan al crédito, incluyendo los cobros y pagos realizados con tal motivo.

Artículo 39.- (PERSONAS AUTORIZADAS PARA LLEVAR LA CONTABILIDAD). La contabilidad será llevada por **contadores** legalmente habilitados, a quienes se aplicarán las normas reglamentarias sobre responsabilidades, régimen de actuación, remuneración y la guarda de la reserva de la contabilidad, sin perjuicio de la responsabilidad del comerciante a quien prestan sus servicios.

Artículo 40.- (FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS). Los comerciantes presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, **encuadernados y foliados**, a un Notario de Fe Pública para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios que contenga, **fechada y firmada por el Notario** interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el **sello de la notaría** que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente, deberán ser **encuadernadas correlativamente** para formar los libros obligatorios que serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan de prueba clara, completa y fidedigna. La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido del interesado,

requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos, del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto del procedimiento propuesto.

Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control.

Artículo 41.- (IDIOMA Y MONEDA). Los asientos contables deben ser efectuados obligatoriamente en idioma **castellano**, expresando sus valores en moneda nacional.

Sin embargo, para fines de orden interno, podrá usarse un idioma distinto al castellano y expresar sus valores en moneda extranjera. (Artículos 404, 795 Código de Comercio.)

Artículo 42.- (PROHIBICIONES.) En los libros de contabilidad se prohíbe:

1) **Alterar el orden progresivo** de fechas de las operaciones;

2) Dejar **espacios en blanco**;

3) Hacer **interlineaciones o superposiciones**;

4) Efectuar **raspaduras, tachaduras o enmiendas** en todo o parte de los asientos;

5) **Arrancar hojas, alterar el orden** de foliación o mutilar las hojas de los libros.

Cualquier error u omisión se salvará con un nuevo asiento en la fecha en que se advierta, explicando con claridad su concepto. (Artículos 36 al 65 y 418 del Código de Comercio).

Artículo 43.- (SANCIONES). La infracción de los dos artículos anteriores y sin perjuicio de la **acción penal** correspondientes hará que los libros que contengan dichas irregularidades carezcan de todo valor probatorio en favor del comerciante que los lleve. (Artículos 34, 62 y 64 del Código de Comercio).

Artículo 52.- (CONSERVACIÓN DE LIBROS Y PAPELES DE COMERCIO). Los libros y papeles a que se refiere el artículo

anterior, deberán conservarse cuando menos por **cinco años**, contados desde el cierre de aquellos o desde la fecha del último asiento, documento o comprobante, salvo que disposiciones especiales establezcan otro período para cierto tipo de documentos. Transcurrido este lapso podrán ser destruidos, previo el cumplimiento de las normas legales. (Artículos 51, 65, y 369 del Código de Comercio).

Artículo 54.- (AUDITORÍA). El balance del ejercicio y la cuenta de resultados serán sometidos a verificación y dictamen por auditor legalmente habilitado, en los siguientes **casos:**

1) Cuando la **Ley**, el reglamento o los estatutos **lo establezcan** expresamente;

2) A **solicitud de persona o entidad** que ostente derecho reconocido por la Ley;

3) Cuando se trate de **emisión de valores de oferta pública o cotizables en Bolsa de Valores;**

4) A **solicitud fundada ante juez o autoridad** contralora, por quien acredite un interés legítimo.

La verificación comprenderá una **comprobación del balance y cuenta de resultados** por el auditor bajo su responsabilidad y, en la medida que resulte indispensable, de la contabilidad y sus documentos. A quienes realicen la auditoria, se aplicarán las normas que, reglamentariamente, se dicten sobre responsabilidad, incompatibilidad, retribución y régimen de actuación, en el que se exigirá la guarda de la **reserva profesional.**

Artículo 64.- (DOBLE CONTABILIDAD). Si se lleva una doble contabilidad incurriéndose en fraude, **los libros y papeles hacen prueba en contra del comerciante**, independientemente de las sanciones penales. Hay doble **contabilidad fraudulenta** cuando un comerciante lleva dos o más registros diferentes de las mismas operaciones, cuando tiene distintos comprobantes sobre los mismos actos o cuando se asientan parcialmente las operaciones.

Artículo 68.- (USOS PROHIBIDOS). El empleo de **marcas, contraseñas, leyendas, envases, dibujos o indicaciones** que pudieran inducir al público a confusión acerca de la calidad, procedencia o cantidad de 1os objetos que se ofrecen o se venden, constituye delito sancionado por el Código Penal.

Artículo 69.- (ACTOS QUE CONSTITUYEN COMPETENCIA DESLEAL). Se considera autor de actos de competencia desleal:

1) **Viole** las disposiciones que protegen el **nombre** comercial, **marcas** de fábricas, patentes de invención, **avisos, muestras, secretos** y otras de igual naturaleza;

2) Se sirva de **nombres supuestos**, deforme los conocidos u adopte signos distintivos que se confundan con los productos, actividades o propaganda de otros competidores; (Artículo 192 C. de Comercio).

3) Utilice medios o sistemas tendientes a **desacreditar los productos o servicios** de un competidor o los altere con el propósito de engañar;

4) Utilice una **denominación de origen** o imite y aproveche las cualidades de los productos ajenos en beneficio propio;

5) Emplee **ponderaciones o exageraciones** cuyo uso pueda inducir a errores en el público;

6) **Soborne a los empleados** de otra empresa para que ahuyenten a la clientela o ejerza maquinaciones para privar de los técnicos y empleados de confianza de sus competidores;

7) Utilice medios o sistemas dolosos destinados a **desorganizar el mercado comercial**;

8) Efectúe cualquier otro **procedimiento en detrimento** de otros empresarios, que sea contrario a la ley y costumbres mercantiles.

FACTORES O ADMINISTRADORES (APODERADOS)

Artículo 72.- (CONCEPTO). Se entiende por factor a la persona que **tiene a su cargo la administración** de los negocios o de un

establecimiento comercial, **por encargo de su titular**. (Artículos 1509, 1418, 1527 y 1521 del Código de Comercio).

Artículo 74.- (EFECTO DE LOS ACTOS). Todos los actos y contratos celebrados por el factor en tal calidad, **obligan al titular** sin que éste pueda oponer excepción alguna, **siempre que el factor haya actuado dentro de los límites de su mandato**. Aunque el factor hubiera actuado en su propio nombre, si se demostrara que en realidad lo hizo por cuenta del titular, éste **responderá solidariamente con el factor.**

Artículo 77.- (PLURALIDAD DE TITULARES). Si los titulares fueran varios, todos **responden solidariamente** por los actos del factor. (Artículos 435 y 825 del Código Civil).

Artículo 78.- (VARIOS FACTORES). Si los factores fueran varios, todos **actuarán en conjunto**, a menos que del mandato se desprenda que cada uno podrá actuar, en todo o parte, con independencia de los demás.

Artículo 85. - (TERMINACIÓN DEL MANDATO POR FRAUDE). Además de los casos señalados por ley, el mandato termina cuando al factor, en el ejercicio del mismo, comete **fraude o abuso de confianza** sin perjuicio de la acción, penal a que hubiere lugar. Igualmente, si contraviene la prohibición de delegar su mandato.

DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES

Artículo 125.- (CONCEPTO). Por el contrato de sociedad comercial dos o más personas se obligan a efectuar **aportes para** aplicarlos al logro del **fin común** y **repartirse entre sí los beneficios o soportar las pérdidas**. (Artículo 52 y 750 del Código Civil).

Artículo 126.- (TIPICIDAD). Las sociedades comerciales, cualquiera sea su objeto, sólo podrán constituirse, en alguno de los siguientes tipos:

1) Sociedad colectiva;

2) Sociedad en comandita simple;

3) **Sociedad de responsabilidad limitada**;

4) **Sociedad anónima**;

5) Sociedad en comandita por acciones, y

6) Asociación accidental o de cuentas en participación.

Las sociedades cooperativas se rigen por Ley especial. Subsidiariamente, se aplicarán a ellas las prescripciones de las sociedades de responsabilidad limitada, en cuanto no sean contrarias; pero, si tuvieran como finalidad cualquier actividad comercial ajena a su objeto, quedan sujetas, en lo pertinente, a las disposiciones de éste Código.

Artículo 127.- (CONTENIDO DEL INSTRUMENTO CONSTITUTIVO). El **instrumento de constitución** de las sociedades comerciales debe contener, por lo menos, lo siguiente:

1) **Lugar y fecha** de celebración del acto;

2) Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de la cédula de identidad de las personas físicas y nombre, naturaleza, nacionalidad y domicilio de las personas jurídicas que intervengan en la constitución (***generales de ley***)

3) **Razón social** o denominación y **domicilio** de la sociedad;

4) **Objeto social**, que debe ser preciso y determinado;

5) Monto del **capital social**, con indicación del mínimo cuando éste sea variable;

6) Monto del **aporte** efectuado por cada socio en dinero, bienes, valores o servicios y su valorización. **En las sociedades anónimas** deberá indicarse además el capital autorizado, suscrito y pagado; la **clase**; número **valor nominal** y naturaleza de la emisión y demás características de las acciones; la **forma y término en que deban pagarse** los aportes comprometidos, que **no podrá exceder de dos años**. En su caso, el régimen de aumento del capital social;

7) **Plazo de duración**, que debe ser determinado.

8) **Forma de organización** de la administración; el modo de designar directores, administradores o representantes legales; órganos de fiscalización interna y sus facultades, lo que depende del tipo de la sociedad, fijación del tiempo de duración en los cargos;

9) Reglas para distribuir las **utilidades o** soportar las **pérdidas**. En caso de silencio, se entenderán en proporción a los aportes;

10) Previsiones sobre la constitución de **reservas**;

11) Cláusulas necesarias relacionadas con los **derechos y obligaciones** de los socios o accionistas entre sí y con respecto a terceros.

12) Cláusulas de **disolución** de la sociedad y las bases para practicar la liquidación y forma de designar a los liquidadores;

13) Compromiso sobre **jurisdicción arbitral**, en su caso, y

14) En las sociedades anónimas, la época y forma de convocar a reuniones o constituir las juntas de accionistas; las **sesiones ordinarias y extraordinarias** del directorio;

15) La manera de deliberar y tomar acuerdos en los asuntos de su competencia.

Además de los requisitos generales aquí señalados, el instrumento debe contener los establecidos especialmente para cada tipo de sociedad.

En caso de omisión de los requisitos contemplados en los incisos 8) al 14) deben aplicarse las disposiciones pertinentes de este Título. (Artículos 9, 24 y 55 del Código Civil).

Artículo 128.- (INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN). El contrato de constitución o modificación de una sociedad, se otorgará por **instrumento público**, excepto el de asociación accidental o de cuentas en participación, que puede otorgarse en instrumento privado. Cualquier persona que figure como socio o accionista puede demandar en la vía sumaria el otorgamiento de la escritura pública y su inscripción.

Artículo 129.- (INSCRIPCIÓN, TRÁMITE Y RECURSOS) El contrato constitutivo, o sus modificaciones, de sociedades colectivas, en comandita simple y de responsabilidad limitada, se someterá a la **inscripción** respectiva en el **Registro de Comercio**, el cual, previa comprobación del cumplimiento de todos los requisitos legales y fiscales, procederá en consecuencia.

En **caso de negativa del Registro** de Comercio a la inscripción de este tipo de sociedades se procederá a subsanar las observaciones formuladas o, en su caso y dentro de los cinco días de notificada la negativa, se podrá interponer contra esta **apelación para ante la Corte Superior de Justicia** del Distrito del domicilio legal de la sociedad. El fallo de la Corte es definitivo y no admite recurso ulterior alguno.

Artículo 132.- (PUBLICIDAD) Las escrituras constitutivas, las modificaciones y la disolución de las sociedades en general, se publicarán por **una sola vez en un periódico de amplia circulación nacional**, excepto en las asociaciones accidentales o de cuentas en participación.

Los interesados deben presentar al Registro de Comercio un ejemplar de la publicación, para su verificación y archivo. (Artículos 29, 142 y 232 del Código de Comercio).

Artículo 133.- (PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS SOCIEDADES, ANULACIÓN DE ACTO CONSTITUTIVO) Las sociedades adquirirán personalidad jurídica, esto es **calidad de sujetos de derecho** con el alcance establecido en éste Título, **desde el momento de su inscripción en el Registro de Comercio**, sin necesidad de otro requisito. La anulación del acto constitutivo declarada judicialmente, no tiene efecto retroactivo y determina la disolución y liquidación de la sociedad.

Artículo 137.- (NULIDAD DE SOCIEDADES ATÍPICAS). Es **nula** la constitución de sociedades comerciales cuando éstas tengan una estructura diferente a los tipos autorizados por este Código. Los requisitos esenciales no tipificantes hacen anulable el

contrato; no obstante, podrán ser subsanados mientras no medie acción judicial.

Artículo 138.- (VICIOS DEL CONSENTIMIENTO). Los vicios del consentimiento, declarados judicialmente cuando afecten al vínculo de alguno de los socios, producirán la **anulación del contrato** sólo con relación a ese socio; empero, cuando la participación del mismo sea esencial al objeto del contrato social, se procederá a la **disolución y liquidación** de la sociedad. (Artículos 473 del Código Civil).

Artículo 139.- (OBJETO ILÍCITO). La sociedad que tenga objeto ilícito es **nula**. Los socios administradores y quienes actúen en la gestión social, **responderán ilimitada y solidariamente por el pasivo social y por los perjuicios causados**. La nulidad podrá ser demandada por cualquier interesado o a denuncia del Ministerio Público, y el juez la substanciará por la vía sumaria. (Artículos 455 y 485 del Código Civil).

Ningún socio puede invocar la existencia de la sociedad para reclamar la restitución de sus aportes, la división de las ganancias o sustraerse de las pérdidas, ni aún para demandar a terceros. Los terceros de buena fe pueden alegar contra los socios la existencia de la sociedad, sin que éstos puedan oponer la nulidad.

Declarada judicialmente la nulidad, se **liquidará la sociedad** por quien designe el juez; cualquier remanente, después de realizado el activo y pagado el pasivo social, se entregará al Estado. (Artículo 166 del Código de Comercio).

Artículo 140.- (ACTIVIDAD ILÍCITA O PROHIBIDA) Cuando la sociedad de objeto lícito realice actividades ilícitas o prohibidas por disposiciones legales, el juez, a pedido de parte interesada o a denuncia del Ministerio Público, ordenará la **suspensión de tales actividades hasta resolver la disolución y liquidación** de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Los socios que acrediten su buena fe tendrán derecho a que su aporte no ingrese al patrimonio estatal y a que no se les aplique

la **responsabilidad solidaria e ilimitada** a que se refiere el artículo anterior. (Artículo 454 del Código Civil)

Artículo 141.- (ESTIPULACIONES NULAS) Son nulas las estipulaciones en las que hubiera pactado:

1) Que un **socio no será excluido** de la sociedad, aun cuando hubiera justa causa para ello;

2) Que al socio o socios capitalistas se devolverán sus aportaciones con un **premio preestablecido o con sus frutos o con una cantidad adicional, haya o no ganancias;**

3) **Garantizar** al socio la **integridad de sus aportes o ganancias** eventuales;

4) Que la totalidad de las **ganancias** o de las prestaciones a la sociedad **pertenezcan al socio o socios sobrevivientes**; (Artículo 617 del Código de Comercio).

5) Que **algunos socios no soportarán las pérdidas**, o que otros estarán solamente a las ganancias o que éstos serán privados de los beneficios.

6) El establecimiento, para la adquisición de la parte de un socio por otro, de un precio que se aparte exageradamente de su valor real al tiempo, de su negociación.

Artículo 142.- (CAPITAL SOCIAL) El capital social será fijado de manera precisa, pero **podrá aumentarse o disminuirse** conforme a las cláusulas establecidas en la escritura social o en los estatutos, salvo que disposiciones legales establezcan, **capitales mínimos** para determinadas actividades comerciales. La resolución de aumento o reducción de capital se inscribirá en el Reglamento de Comercio previa publicación conforme al artículo 131, la **publicación se hará por tres veces consecutivas.** El **aumento de capital por revalúo de activos** se sujetará a las disposiciones legales que regulan la. materia.

Artículo 143.- (OPOSICIÓN A LA REDUCCIÓN). Los acreedores de la sociedad pueden oponerse judicialmente a dicha reducción, **dentro de los treinta días siguientes a la**

publicación señalada en el artículo anterior. En tal caso, la reducción podrá hacerse efectiva sólo cuando la sociedad pague los créditos de los opositores o los garantice a satisfacción de éstos o del juez o hasta que adquiera ejecutoria la sentencia que declara improbada la demanda de opositores. (Artículos 352, 350 y 63 del Código de Comercio).

Artículo 144.- (SOCIEDAD ENTRE ESPOSOS). Por la responsabilidad que deriva de los tipos de sociedad que reconoce éste Código, **los esposos, entre sí y con terceros, sólo podrán participar en sociedades por acciones o de responsabilidad limitada.** De participar en una sociedad colectiva o en comandita simple, éstas **deberán transformarse en otra por acciones o de responsabilidad limitada** en el plazo, de seis meses, o cederse la parte de uno de los esposos a otro socio o un tercero, dentro del mismo plazo. El **incumplimiento** de lo dispuesto anteriormente causará la **anulación** del contrato social y se procederá a la liquidación de la sociedad. (Artículos 384 y 1024 del Código de Comercio).

Artículo 145.- (HEREDEROS MENORES DE EDAD). Cuando el cónyuge supérstite e hijos menores de edad reciben una empresa a título de herencia, tienen derecho a imponer la continuación de la explotación de la misma, ya sea en común o con la participación de terceros. En este caso y aún en la constitución de una nueva sociedad, **los menores solo podrán participar en sociedades por acciones o de responsabilidad limitada**, cuya aprobación la dará el juez competente. (Artículos 19 y 617 del Código de Comercio).

Si existiera colisión de intereses entre el cónyuge supérstite y los menores, se designará un **tutor** para la celebración del contrato y para el control de la sociedad que fuera ejercida por aquél. La infracción a esta norma obliga a la transformación de la sociedad en una de tipo autorizado, sin perjuicio de que el representante legal responda de los daños y perjuicios ocasionados a los menores.

TEMA 11: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

1. CONCEPTO:

Según el Código de Comercio, Decreto Ley Nº 14379 del 25 de febrero de 1977, Artículos 195 al 216, se define la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) como una sociedad comercial donde el capital se divide en **cuotas** de capital (no acciones como la Sociedad Anónima) y la responsabilidad de los socios se limita estrictamente al monto de sus aportes. Es una persona jurídica con **patrimonio propio**, independiente del de sus socios.

2. CARACTERÍSTICAS:

Las características principales son:

- **Número de socios:** Mínimo 2 y máximo 25.
- **Denominación:** Debe llevar el aditamento "Sociedad de Responsabilidad Limitada", su abreviatura "S.R.L.", o la palabra "Limitada".
- **Capital Social:** Debe estar pagado en su totalidad en el momento de la constitución. Está dividido en cuotas de capital de 100 bolivianos o múltiplos de 100.
- **Representación:** Administrada por uno o más gerentes (socios o no), designados por tiempo fijo o indeterminado.
- **Transferencia:** El ingreso de nuevos socios o la transferencia de cuotas requiere la aprobación de la asamblea de socios y una escritura pública de modificación.

3. TIPOS:

Jurídicamente, el Código de Comercio reconoce una estructura única, pero en la práctica empresarial se distinguen empresas

que se clasifican de acuerdo al rubro o giro de la empresa siendo las más habituales:

- **Servicios:** Muy comunes en consultorías y empresas de tecnología.
- **Comerciales:** Enfocadas en la compra-venta de bienes.
- **Industriales/Manufactureras:** Dedicadas a la transformación de materia prima.
- **Profesionales Independientes:** Estructura utilizada por grupos de abogados, auditores o médicos para limitar su riesgo civil ante terceros.

4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS:

Ventajas	Desventajas
Protección Patrimonial: Los acreedores solo pueden ir contra los activos de la empresa, no contra los bienes personales de los socios.	**Límite de Crecimiento:** El tope de 25 socios impide captar grandes inversiones de capital masivo (a diferencia de una S.A.).
Simplicidad Administrativa: Menores requisitos de control que una Sociedad Anónima (no requiere síndicos obligatorios en todos los casos).	**Baja Liquidez:** La salida de un socio o venta de cuotas es un proceso notarial lento y requiere aprobación de los demás socios.
Costos Operativos: Generalmente más económica de constituir y mantener que una S.A.	**Rigidez de Capital:** Cualquier aumento de capital requiere modificar la escritura de constitución ante notario.

5. ESTADÍSTICAS DE SRL EN BOLIVIA (2024-2025):

Según reportes del Servicio Plurinacional del Registro de Comercio (SEPREC) y la Agencia Boliviana de Información (ABI), los resultados para 2024 y 2025 son los siguientes:

- **Población Empresarial:** A finales de 2024, Bolivia alcanzó las **387.764 unidades económicas**, con un crecimiento del 2.8% anual. Las SRL representan el segundo tipo jurídico más importante después de las unipersonales.
- **Distribución por Departamento (Vigencia 2025):**
  - **La Paz:** Concentra aproximadamente el **30.9%** de la base empresarial.
  - **Santa Cruz:** Posee el **29.9%** (liderando en crecimiento de SRL industriales).
  - **Cochabamba:** Cuenta con el **16.6%** (destacando en servicios tecnológicos).
- **Rubros Principales:** Los sectores con mayor dinamismo para las nuevas SRL en 2024 fueron **Venta al por mayor y menor**, **Transporte**, **Construcción** y **Servicios Profesionales**. En el último año, se inscribieron **3.668 nuevas SRL** en todo el país.

TRIBUTUM
SAPIENTIA EST POTENTIA

LECTURA COMPLEMENTARIA 2:
CÓDIGO DE COMERCIO

Nota del Editor: *El resaltado, cursiva, subrayado y expresiones entre corchetes son propios del autor con finalidades didácticas. Existen algunos artículos que no están contemplados porque no están vinculados al tema, fueron derogados o quedaron inaplicables por colisión normativa.*

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Artículo 195.- (CARACTERÍSTICAS). En las sociedades de responsabilidad limitada, los socios **responden hasta el monto de sus aportes.** (Artículos 304, 305 y 400 del Código de Comercio).

El fondo común está dividido en **cuotas de capital** que, en ningún caso, puede representarse por acciones o títulos valores.

Artículo 196.- (NUMERO DE SOCIOS). La sociedad de responsabilidad limitada, **no podrá tener más de veinticinco socios.**

Artículo 197.- (DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL). La sociedad de responsabilidad limitada llevará una denominación o razón formada con el nombre de uno o algunos socios. A la denominación o a la razón social se le agregará: "Sociedad de Responsabilidad Limitada" o su abreviatura: **"SRL",** o, simplemente **"Limitada"** o la abreviatura **"Ltda". Por la omisión de este requisito se considerará como sociedad colectiva.**

Artículo 198.- (CAPITAL EN CUOTAS DE IGUAL VALOR). El capital social estará dividido en cuotas de igual valor que serán de **cien** pesos bolivianos o múltiplos de cien.

Artículo 199.- (APORTES PAGADOS EN SU TOTALIDAD). En este tipo de sociedades, el **capital social debe pagarse en su integridad**, en el acto de constitución social.

Artículo 200.- (APORTACIONES EN DINERO Y EN ESPECIE). Los aportes en dinero y en especie **deben pagarse íntegramente al constituirse la sociedad.** El cumplimiento de

este requisito constará, expresamente, en la escritura de constitución y, en **caso contrario, los socios serán solidaria e ilimitadamente responsables.** Los aportes consistentes en especie deben ser valuados antes de otorgarse la escritura constitutiva, conforme al artículo 158. (Artículo 775 del Código de Comercio).

Artículo 201.- (AUMENTO DE CAPITAL). Puede acordarse el aumento del capital social, mediante el voto de socios, que representen la **mayoría del capital social**. Los socios tienen derecho preferente para suscribirlo en proporción a sus cuotas de capital. A los que no concurran a la asamblea en que se apruebe el aumento, se les comunicará ese hecho mediante carta certificada, con aviso de recepción. Si alguno no ejercitara su derecho, dentro de los treinta días siguientes al envío de la comunicación, se presumirá su renuncia al mismo y el aumento de capital puede ser suscrito por los otros socios o por personas extrañas a la sociedad; en este último caso, previa autorización expresa de la asamblea. (Artículo 350 D.L. Nº 16833 de 19 de julio de 1979). **Ningún acuerdo** o disposición de la escritura de **constitución puede privar a los socios de su derecho preferente a suscribir el aumento del capital social**. Antes de la publicación e inscripción del aumento de capital en el Registro de Comercio, los socios quedan obligados a pagar su nueva suscripción.

Artículo 203.- (ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD). La administración de la sociedad de responsabilidad limitada, estará a cargo de **uno o más gerentes o administradores, sean socios o no;** designados por **tiempo fijo o indeterminado** (Artículos 1670, 1680 y 1684 del Código de Comercio).

Su remoción, revocatoria de poderes y responsabilidades, se sujeta a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178.

Si la administración fuera colegiada, a cargo de un directorio o consejo de administración, se aplicarán las normas que sobre

directorio se establece para la sociedad anónima. (Artículos 217, 218, 332, 342 y 749 del Código de Comercio).

Artículo 207.- (QUORUM LEGAL). El quórum legal para la asamblea quedará constituido con la presencia de socios que representen **por lo menos a la mitad del capital social**, a no ser que la escritura constitutiva exigiera una representación mayor. La participación de los socios en las deliberaciones y decisiones de las asambleas podrá ser personal o por medio de representante o mandatario, en la forma que determine el contrato social.

Artículo 208.- (VOTO DE LOS SOCIOS). Todo socio tendrá derecho a participar en las decisiones de la sociedad y gozará de **un voto por cada cuota de capital**, salvo las limitaciones estipuladas en el contrato social.

Artículo 209.- (VOTOS NECESARIOS PARA LAS RESOLUCIONES). Para **modificar la escritura social**, cambiar el objeto de la sociedad, **aumentar o reducir el capital social, admitir nuevos socios, autorizar la transferencia de cuotas del capital y disolver la sociedad**, se requerirá el voto de socios que representen **2/3 del capital.** Las **demás resoluciones** serán aprobadas por el voto **más de la mitad del capital social.**

Artículo 210.- (CONCENTRACIÓN DE LAS CUOTAS DE CAPITAL). La sociedad de responsabilidad limitada se disolverá de pleno derecho **cuando todas las cuotas de capital se concentren en un solo socio**, quien **responderá, en forma solidaria e ilimitada**, por las obligaciones sociales hasta la total liquidación.

La acción podrá ejercitarse por cualquier persona con interés legítimo. Debiendo procederse por la vía sumaria. Probado el hecho, el juez designará a los liquidadores respectivos. La acción no podrá ser enervada por la inclusión o aparición posterior de socios.

MODELO DE ACTA DE CONSTITUCIÓN DE SRL Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS

"TRIBUTUM S.R.L."

En la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil veintiséis, a horas 10:00 a.m., se reunieron en las instalaciones ubicadas en la Calle Comercio Nº 1425, Edificio SEPA, Piso 5, Of. 501, las siguientes personas:

- **DANIEL FLORES LAZCANO**, mayor de edad, hábil por derecho, con Cédula de Identidad Nº 3962620 L.P., de profesión Abogado, domiciliado en la Calle Cisneros Nº 100 de esta ciudad.
- **MARÍA BURGOS SARMIENTO**, mayor de edad, hábil por derecho, con Cédula de Identidad Nº 34163801 L.P., de profesión Ingeniera de Sistemas, domiciliada en la Calle Cuba Nº 100 de esta ciudad.
- **MILDRED SOLIZ ESTÍVARIZ**, mayor de edad, hábil por derecho, con Cédula de Identidad Nº 38163040 L.P., de profesión Ingeniera de Sistemas, domiciliada en la Calle Nicaragua Nº 100 de esta ciudad.
- **GRETZER BURGOA VARGAS**, mayor de edad, hábil por derecho, con Cédula de Identidad Nº 393298933 L.P., de profesión Ingeniero de Sistemas, domiciliado en la Calle Costa Rica Nº 100 de esta ciudad.
- **INGRITH NAVARRO ARISPE**, mayor de edad, hábil por derecho, con Cédula de Identidad Nº 39332235 L.P., de profesión Ingeniera de Sistemas, domiciliada en la Calle Haití Nº 100 de esta ciudad.

Los comparecientes, previa deliberación e intercambio de criterios, acordaron por unanimidad proceder a la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, con arreglo a las siguientes cláusulas y acuerdos expresos:

PRIMERA: CONSTITUCIÓN Y DENOMINACIÓN SOCIAL

Los constituyentes acuerdan fundar una Sociedad de Responsabilidad Limitada que girará bajo la razón social o denominación de **"TRIBUTUM S.R.L."** (cumpliendo con el Art. 197 del Código de Comercio), sujeta a las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, sus estatutos y reglamentos.

SEGUNDA: OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal dedicarse por cuenta propia, asociada o de terceros, dentro del territorio nacional o en el extranjero, a las siguientes actividades:

1. Creación, diseño, desarrollo, implementación, comercialización, licenciamiento, mantenimiento y soporte técnico de programas informáticos, software, aplicaciones móviles, plataformas web y soluciones tecnológicas.
2. Diseño, ensamblaje, importación, exportación, distribución, integración, mantenimiento y comercialización de hardware, componentes electrónicos, equipos informáticos y tecnología aplicada.
3. Prestación de servicios de consultoría tecnológica, auditorías de sistemas, infraestructura informático-redes y servicios en la nube (cloud computing).
4. Realización de todas las operaciones comerciales, importaciones, exportaciones y actos de comercio directamente vinculados con su objeto social.

TERCERA: DOMICILIO Y DURACIÓN

El domicilio legal de la sociedad se fija en calle Comercio Nº 1425, Edificio SEPA, Piso 5, Of. 501 de la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, pudiendo establecer sucursales, agencias o filiales en cualquier otro punto del país o del exterior. La duración de la sociedad se establece en **veinte (20) años**, computables desde la fecha de su inscripción en el Registro de Comercio (SEPREC), prorrogables mediante acuerdo unánime de socios.

CUARTA: CAPITAL SOCIAL Y CUOTAS DE CAPITAL

De conformidad con el Art. 198 del Código de Comercio, el capital social íntegramente suscrito y pagado en dinero efectivo asciende a la suma de Bs50.000.- (**Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos)**, dividido en **50 cuotas de capital**, con un valor nominal de **Bs. 1.000.- (Un Mil 00/100 Bolivianos)** cada una, distribuidas de la siguiente manera:

SOCIO	CUOTAS	VALOR NOMINAL (Bs)	CAPITAL APORTADO (Bs)	PARTICI-PACIÓN (%)
Daniel Flores Lazcano	30	1.000.-	30.000.-	60,00 %
María Burgos Sarmiento	5	1.000.-	5.000.-	10,00 %
Mildred Soliz Estívariz	5	1.000.-	5.000.-	10,00 %
Gretzer Burgoa Vargas	5	1.000.-	5.000.-	10,00 %
Ingrith Navarro Arispe	5	1.000.-	5.000.-	10,00 %
TOTAL	**50**	**-**	**50.000.-**	**100,00 %**

QUINTA: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Conforme al Art. 203 del Código de Comercio, la administración de la sociedad estará a cargo de un **Gerente General**. Se designa por unanimidad de votos al señor **DANIEL FLORES LAZCANO** como Gerente General y Administrador de la sociedad.

El Gerente General gozará de las más amplias facultades de administración, gestión operativa, técnica, legal y financiera. Queda facultado para representar a la sociedad ante toda clase de autoridades judiciales, administrativas, tributarias (SIN, ANB, GAM), laborales (Ministerio de Trabajo), comerciales (SEPREC) e instituciones bancarias, pudiendo abrir y cerrar cuentas bancarias, firmar contratos de todo tipo, contratar personal y otorgar poderes de representación generales o especiales.

SEXTA: RESERVA LEGAL

En estricto cumplimiento del Art. 169 del Código de Comercio, se constituirá un Fondo de Reserva Legal del **cinco por ciento (5%)** como mínimo de las utilidades netas liquidadas de cada ejercicio, hasta alcanzar el **veinte por ciento (20%)** del capital pagado.

SÉPTIMA: DERECHO DE PREFERENCIA Y TRANSFERENCIA DE CUOTAS

En caso de que un socio decida transferir sus cuotas de capital, los demás socios tendrán derecho de preferencia para adquirirlas a prorrata de sus aportes en un plazo de quince (15) días. Toda transferencia a favor de terceros requerirá la aprobación expresa de la Asamblea de Socios por el voto de más del 50% del capital social (Arts. 204 y 205 C.Com.).

OCTAVA: ASAMBLEAS DE SOCIOS

Asamblea de Socios es el máximo órgano supremo de decisión de la sociedad. Se celebrarán Asambleas Ordinarias al menos una vez al año dentro de los tres meses posteriores al cierre del ejercicio fiscal para la aprobación de balances, estados financieros y utilidades, y Asambleas Extraordinarias en cualquier momento a solicitud de los socios. Cada cuota otorga un voto.

NOVENA: PODER PARA TRAMITACIÓN Y FORMALIZACIÓN

Se autoriza y faculta de manera expresa al Gerente General, Sr. Daniel Flores Lazcano, para que proceda al trámite de protocolización de la presente acta y su correspondiente minuta ante Notaría de Fe Pública, así como a la tramitación de la Matrícula de Comercio ante el SEPREC, el NIT ante el SIN y demás registros legales exigidos.

En fe de lo acordado, las partes firman el presente documento en cinco ejemplares del mismo tenor y valor legal.

---FIRMAS Y CÉDULAS DE LOS SOCIOS---

TRIBUTUM
APRENDE A POTENCIA

MODELO DE CONSTITUCIÓN S.R.L.

SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase insertar una de Constitución de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA (DE LOS SOCIOS).- [NOMBRE DEL SOCIO], NACIONALIDAD, OCUPACIÓN, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, ESTADO CIVIL [NOMBRE DEL CÓNYUGE].

SEGUNDA (DENOMINACIÓN Y OBJETO).- POR EL PRESENTE ACUERDO LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, BAJO LA **DENOMINACIÓN DE……** "SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" [ABREVIATURA] S.R.L. DEDICADA AL **RUBRO DE……..**

LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

TERCERA (CAPITAL SOCIAL).- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE **Bs……..** ([MONTO NUMERAL Y LITERAL]; DIVIDIDO EN …….. **PARTICIPACIONES** SOCIALES CUYO **VALOR NOMINAL** ES DE Bs…… CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

SUSCRIPCIÓN [NÚMERO DE PARTICIPACIONES Y MONTO DE CAPITAL EN BS.- CON APORTES DINERARIOS O NO DINERARIOS]

INDICAR QUE EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

CUARTA (VALORIZACIÓN BIENES NO DINERARIOS).- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIÓN, LOS SOCIOS DECLARAN QUE LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN CON EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES:

CRITERIO DE VALORIZACIÓN;

ASIGNACIÓN DE CUOTAS.

QUINTA (ESTATUTO).- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL CÓDIGO DE COMERCIO QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA "LEY". **EL ESTATUTO QUE HA CONTINUACIÓN SE EXPONE FORMA PARTE INDISOLUBLE DEL PRESENTE DOCUMENTO.**

ESTATUTO

ARTICULO 1°.- DENOMINACIÓN - DURACIÓN - DOMICILIO

LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE ACUERDO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN SEPREC. SU DOMICILIO ES…

ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A …... SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS.

ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES …., REPRESENTADO POR [NÚMERO DE PARTICIPACIONES CUYO VALOR NOMINAL ES……., ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS. EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTICULO 4°.- PARTICIPACIÓN SOCIAL: LA PARTICIPACIÓN SOCIAL CONFIERE A SU TITULAR LA CALIDAD DE SOCIO Y LE ATRIBUYE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SEÑALA LA "LEY". LA TRANSMISIÓN, ADQUISICIÓN, USUFRUCTO, PRENDA Y MEDIDAS CAUTELARES SOBRE LAS PARTICIPACIONES SE SUJETAN A LO DISPUESTO EN LA "LEY".

ARTICULO 5º.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS: **A.** LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; **B.** LA GERENCIA.

ARTICULO 6°.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS REPRESENTA A TODOS LOS SOCIOS QUE DEBIDAMENTE CONVOCADOS Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. LOS ACUERDOS QUE LEGÍTIMAMENTE ADOPTEN OBLIGAN A TODOS INCLUSIVE A LOS DISIDENTES Y A LOS QUE NO HAYAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN. EL RÉGIMEN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, FACULTADES, O TEMA DE LA CONVOCATORIA, SOLEMNIDADES Y CONDICIONES PARA SUS REUNIONES, QUÓRUM Y VALIDEZ DE SUS ACUERDOS SE SUJETAN A LO DISPUESTO EN LA LEY. LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL LA HARÁ EL GERENTE GENERAL MEDIANTE NOTAS DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN REAL O ELECTRÓNICA DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO.

ARTICULO 7°.- GERENCIA: LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTA A CARGO DE LA GERENCIA QUE PODRÁ SER REPRESENTADA POR UN **GERENTE GENERAL** Y UNO O MÁS **GERENTES DESIGNADOS** POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. SUS FACULTADES, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LA LEY.

EL **GERENTE GENERAL** ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL CON FACULTAD DE **DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN**, PUDIENDO SUSCRIBIR EL **ACTA CONCILIATORIA** GOZANDO DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN. PODRÁ CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LAS ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.

C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE **CUENTA BANCARIA**; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, **ENDOSAR**, **DESCONTAR** Y **PROTESTAR**, ACEPTAR Y RE-ACEPTAR CHEQUES, **LETRAS DE CAMBIO** (deudor ordena a un banco el pago de una deuda en una fecha), VALES, PAGARES (promesa incondicional de pago), GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS, **CARTAS-FIANZAS** (si el deudor no paga, pagará el Banco) Y CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS, CANCELACIONES, **SOBREGIRARSE** EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE **PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA, PRENDARIA** Y DE CUALQUIER FORMA.

D) **ADQUIRIR Y TRANSFERIR** BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN **COMODATO**, ADJUDICAR Y **GRAVAR LOS BIENES** DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS. EN GENERAL PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE **CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS**, INCLUSIVE LOS DE **LEASING** (arrendamiento financiero c/opción a compra), ***LEASE BACK*** (E1 vende E2 y ésta le re-alquila), ***FACTORING*** (E1 transfiere sus facturas a cambio de efectivo) ***Y/O UNDERWRITING*** **(**Banco pre-financia títulos valores de E1 para su colocación futura), **CONSORCIO** (asociación de empresas), ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMÁS, PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A **ARBITRAJE** Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.

E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR **REGISTROS DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES,** CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.

F) PARTICIPAR EN **LICITACIONES**, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O **ADJUDICACIONES**, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.

EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

ARTÍCULO 8°.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL: LAS MODIFICACIONES DEL ESTATUTO, EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO EN LA LEY.

ARTICULO 9°.- EXCLUSIÓN Y SEPARACIÓN DE LOS SOCIOS: SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LA "LEY".

ARTICULO 10º.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LA "LEY".

ARTICULO 11º.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LA LEY.

SEXTA (DESIGNACIÓN DE GERENTES).- SE DESIGNA COMO GERENTE GENERAL A …….. ASIMISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A……..

SÉPTIMA (CÓNYUGES ANUENTES).- LAS CÓNYUGES DE LOS SOCIOS DEBEN INTERVENIR COMO **CÓNYUGES ANUENTES.**

OCTAVA (ACEPTACIÓN).- En señal de conformidad con las cláusulas establecidas, los socios(as) y los(as) cónyuges anuentes suscriben el presente documento.

LUGAR Y FECHA

IMPORTANTE: Debe añadirse una Declaración Jurada de recepción de bienes si los bienes son no dinerarios.

SAPIENTIA EST POTENTIA

TEMA 12: SOCIEDAD ANÓNIMA

1. CONCEPTO:

Es una **sociedad de capitales**, de naturaleza eminentemente comercial, donde el capital está representado por **acciones integradas por aportes de los accionistas**, quienes no responden personalmente por las deudas sociales, sino hasta el monto de las acciones que hayan suscrito

2. CARACTERÍSTICAS:

Según el Código de Comercio y Servicio Plurinacional del Registro Comercial (SEPREC), sus pilares son:

- **Composición:** Mínimo **3 accionistas**, sin límite máximo.
- **Capital:** Se divide en acciones de igual valor y debe estar suscrito al menos en un 50% al momento de la constitución.
- **Gobierno:** La autoridad máxima es la **Junta General de Accionistas**.
- **Administración:** Obligatoriamente a cargo de un **Directorio** (mínimo 3 miembros) y la fiscalización interna por **Síndicos**.
- **Nombre:** Debe incluir una denominación referida al objeto o un nombre de fantasía, seguida de "Sociedad Anónima" o "S.A.".

3. TIPOS:

El ordenamiento jurídico en Bolivia distingue:

- **S.A. de Constitución Simultánea:** Los fundadores suscriben el capital y aprueban los estatutos en un solo acto notarial.
- **S.A. por Suscripción Pública:** Se recurre al ahorro público para captar capitales mediante un programa de fundación aprobado por la autoridad [Dirección de Sociedades por Acciones].
- **S.A.M. (Sociedad Anónima Mixta):** Formada por el Estado y el sector privado, donde el Estado tiene participación mayoritaria o estratégica.

4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS:

Ventajas	Desventajas
Transferibilidad: Las acciones se pueden vender o ceder libremente sin modificar la escritura pública.	**Costos Elevados:** La constitución y el mantenimiento (auditorías externas, síndicos) son significativamente caros.
Acceso a Capital: Puede cotizar en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) para financiarse.	**Complejidad Administrativa:** Requiere juntas anuales obligatorias y registros detallados en libros de actas.
Continuidad: La existencia de la sociedad es independiente de la vida o permanencia de sus accionistas.	**Control Normativo:** Mayor fiscalización por parte de entidades como ASFI o SEPREC.

5. ESTADÍSTICAS DE S.A. EN BOLIVIA (2025)

La base empresarial boliviana muestra una concentración estratégica de las S.A. en sectores de alto impacto financiero.

a) Distribución Geográfica:

- **Santa Cruz:** Lidera con el mayor número de S.A., concentrando cerca del **45%**, principalmente en agroindustria, banca e hidrocarburos.
- **La Paz:** Ocupa el segundo lugar con aproximadamente **35%,** con predominancia en servicios financieros, telecomunicaciones y minería.
- **Cochabamba:** Representa cerca del **12%**, enfocada en industria manufacturera y aviación.

b) Rubros Predominantes:

1. **Intermediación Financiera:** Casi la totalidad de los bancos bolivianos son S.A.
2. **Industria Manufacturera:** Grandes plantas cementeras y de alimentos.
3. **Minería y Canteras:** Empresas extractivas con capitales internacionales.
4. **Telecomunicaciones:** Operadores de red fija y móvil.

LECTURA COMPLEMENTARIA 3:
CÓDIGO DE COMERCIO

Nota del Editor: *El resaltado, cursiva, subrayado y expresiones entre corchetes son propios del autor con finalidades didácticas. Existen algunos artículos que no están contemplados porque no están vinculados al tema, fueron derogados o quedaron inaplicables por colisión normativa.*

SOCIEDAD ANÓNIMA

Artículo 217.- (CARACTERÍSTICAS). En la sociedad anónima el capital está representado por **acciones**. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de las acciones que hayan suscrito.

Artículo 218.- (DENOMINACIÓN). La sociedad anónima llevará una denominación referida al objeto principal de su giro, seguida de las palabras "Sociedad Anónima", o su abreviatura "S. A.". La denominación debe ser diferente de cualquier otra sociedad existente.

Artículo 219.- (FORMA DE CONSTITUCIÓN). La sociedad anónima puede constituirse en **acto único** por los fundadores o mediante **suscripción pública de acciones.**

Artículo 220.- (REQUISITOS PARA CONSTITUIR POR ACTO ÚNICO). Para constituir una sociedad anónima en acto único la escritura de constitución debe contener, además de los señalados en el artículo 127, los siguientes requisitos:

1) Que la integren tres accionistas por lo menos;

2) Que el **capital social se haya suscrito en su totalidad** el cual no puede ser menor al cincuenta por ciento del capital autorizado. A los efectos de éste Capítulo: "Capital social" y "capital suscrito" tienen el mismo significado;

3) Que de **cada acción suscrita se haya pagado por lo menos un veinticinco por ciento** de su valor en el momento de celebrarse el contrato constitutivo, y

4) Que los **estatutos** de la sociedad sean **aprobados** por los accionistas.

Artículo 222.- (CONSTITUCIÓN POR SUSCRIPCIÓN PÚBLICA). Si la constitución de la sociedad anónima fuera por suscripción pública, los promotores deben formular un **programa de fundación** suscrito por los mismos, que se someterá a la aprobación de la Dirección de Sociedades por Acciones y que **debe contener:**

1) Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio de los promotores y el número de su cédula de identidad **(generales de los promotores).**

2) **Clase y valor de las acciones**, monto de las emisiones programadas, condiciones del contrato de suscripción y anticipos de pago a los que se obligan los suscriptores;

3) **Número de acciones** correspondientes a los promotores;

4) **Proyectos de estatutos;**

5) **Ventas o beneficios eventuales** que los promotores proyectan reservarse;

6) **Plazo de suscripción,** que no excederá de **seis meses** computables **desde la fecha de aprobación del programa** por la Dirección de Sociedades por Acciones.

7) **Contrato entre un Banco y los promotores** por el cual aquél tomará a su cargo la preparación de la documentación correspondiente, la recepción de las suscripciones y los anticipos de pago en dinero.

Artículo 225.- (DEPOSITO DE LA SUSCRIPCIÓN EN DINERO). Los aportes en dinero deben ser depositados en el Banco designado para recibir las suscripciones.

Artículo 231.- (VOTACIÓN). A los efectos del artículo anterior, **cada suscriptor tiene derecho a tantos votos como acciones haya suscrito y pagado** el anticipo que le corresponde. Las **decisiones se adoptarán por la mayoría de los suscriptores presentes** que representen **no menos de la tercera** parte del capital suscrito con derecho a voto, sin lugar a estipulación distinta. Los promotores pueden ser suscriptores, pero no pueden votar sobre el punto 3) del artículo anterior.

Artículo 233.- (FUNDADORES). Son fundadores de una sociedad anónima:
1) Las personas que **otorguen la escritura de constitución** de la sociedad cuando se efectúe en **acto único**, y
2) En la **formación por suscripción pública**, los que firmen el programa.

ACCIONES

Artículo 238.- (CONCEPTO Y VALOR NOMINAL). El capital social está dividido en acciones de igual valor. Tienen un valor nominal de **100** pesos bolivianos **o múltiplos de cien**.

Artículo 241.- (PROHIBICIÓN DE EMITIR ACCIONES BAJO LA PAR). Las sociedades anónimas **no pueden,** en caso alguno, **emitir acciones por un precio inferior a su valor nominal.** Puede emitirse **acciones con prima** autorizada por la junta extraordinaria, **conservando su igualdad en cada emisión.** El importe de la prima, descontando los gastos de emisión, constituirá una reserva especial.

Artículo 253.- (TRANSMISIÓN DE ACCIONES). Será libre la transmisión de acciones; empero, **la escritura social puede imponer condiciones** a la transmisión de **acciones nominativas** que, en ningún caso, signifiquen una limitación, debiendo dichas condiciones constar en el Título.

Artículo 254.- (ACCIONES AL PORTADOR O NOMINATIVAS). La transmisión de **acciones al portador** se perfecciona por simple **tradición**. La transmisión de **acciones nominativas** se perfecciona mediante **endoso** y producirá efectos ante la sociedad y terceros, a partir de su inscripción en el registro de acciones.

Artículo 255.- (DERECHO PREFERENTE). Los accionistas tienen derecho preferente para suscribir nuevas acciones **en proporción al número que posean.** La sociedad hará el ofrecimiento mediante avisos en un órgano de prensa de circulación nacional por tres días consecutivos. Los accionistas pueden **ejercer su derecho preferente** dentro del **plazo de**

treinta días, computados desde la fecha de la última publicación, si los estatutos no prevén un plazo mayor.

Artículo 261.- (CLASES DE ACCIONES). Las acciones pueden ser **ordinarias o preferidas**. La escritura social establecerá los derechos y obligaciones que cada clase de acciones atribuye a sus tenedores con arreglo a las disposiciones de éste Código. Si no se establecen clases de acciones en la escritura social, se entiende que todas son ordinarias.

Artículo 262.- (ACCIONES ORDINARIAS). Cada acción ordinaria da **derecho a un voto** en las juntas generales.

Artículo 263.- (ACCIONES PREFERIDAS). Las acciones preferidas son las que establecen **beneficios preferenciales. No votarán en las juntas ordinarias**, sino exclusivamente en las extraordinarias, sin perjuicio de asistir con **derecho a voz a las asambleas ordinarias.**

Artículo 266.- (MONTO DE ACCIONES PREFERIDAS). Las acciones preferidas no excederán de la **mitad del capital suscrito.**

Artículo 267.- (ACCIONES PROHIBIDAS). Se prohíbe a las sociedades anónimas, y será nula en su caso, la **emisión de acciones de voto plural.**

Artículo 268.- (CALIDAD DE ACCIONISTAS). Tiene la calidad de accionista el **inscrito en el registro de accionistas** de la sociedad, si las acciones son nominativas, y el tenedor, si son al portador.

Artículo 269.- (DERECHOS DEL ACCIONISTA). Son derechos fundamentales del accionista, que serán ejercidos conforme a las disposiciones de éste Código y a las prescripciones de los estatutos, los siguientes:

1) **Intervenir en las juntas generales** con derecho a voz y voto;
2) **Integrar los órganos electivos** de administración y fiscalización interna;
3) Participar en las **utilidades sociales**, debiendo observarse igualdad de tratamiento para los accionistas de la misma clase;

4) Participar, en las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior, en la **distribución del haber social, en caso de liquidación;**
5) Gozar de **preferencia para la suscripción** de nuevas acciones;
6) **Impugnar las resoluciones** de las juntas generales y del directorio de acuerdo con las disposiciones de éste Código. **No podrá ejercer éste derecho al accionista que sea deudor moroso** de la sociedad por cualquier concepto, cuya obligación conste por título fehaciente e incontestable, y
7) **Negociar libremente sus acciones**, salvo lo dispuesto en el artículo 253.
Artículo 313.- (ELECCIÓN DE PRESIDENTE). Si la elección estuviera encomendada al directorio, sus miembros elegirán al presidente por **mayoría absoluta de votos,** salvo que los estatutos dispongan un número mayor.
Artículo 314.- (REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD). El **presidente del directorio** inviste la representación legal de la sociedad. Los estatutos pueden prever la **representación conjunta** con uno o más directores o gerentes. En ambos casos se aplicará el artículo 163.
Artículo 321.- (CASOS DE RESPONSABILIDAD). Los directores son responsables, **solidaria e ilimitadamente**, frente a la sociedad, los accionistas y terceros, en los siguientes casos:
1) Por **mal desempeño** de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 164;
2) Por **incumplimiento o violación de las leyes, estatutos, reglamentos o resoluciones** de las juntas;
3) Por **daños** que fueran consecuencia de **dolo, fraude, culpa grave o abuso** de facultades;
4) Por toda distribución de utilidades en violación del artículo 168.
Artículo 322. - (RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CON LOS DIRECTORES ANTERIORES). Asimismo, los directores serán **responsables solidarios con los que les antecedieron,** por las

irregularidades en que éstos hubieran incurrido si **conociéndolas no las remediaran, o enmendaran** poniéndolas, en todo caso, en conocimiento de los síndicos o de la junta general.

Artículo 323.- (ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD). La acción de responsabilidad de la sociedad contra los directores y síndicos será incoada con la aprobación **previa de la junta general**, la cual nombrará al o los encargados de llevarla adelante. La acción contra los gerentes se entablará previa **resolución del directorio.** La acción de responsabilidad **no alcanza a los directores disidentes** que hubieran hecho constar su disidencia. **Prescribe a los tres años** de haber fenecido el mandato respectivo. La responsabilidad de los directores y gerentes frente a la sociedad, se extingue por la aprobación de su gestión, por desistimiento o transacción acordada por junta general siempre que esta responsabilidad no provenga de violación de la ley.

Artículo 324.- (QUIEBRA). Si la sociedad se encuentra en estado de quiebra, la **acción de responsabilidad podrá ser ejercitada por sus acreedores o por el síndico** de la quiebra.

Artículo 327.- (GERENTES). El directorio puede delegar sus **funciones ejecutivas de la administración**, nombrando gerente o gerentes generales o especiales, que pueden ser directores o no con facultades y obligaciones expresamente señaladas. El **cargo de gerente será remunerado y su mandato revocable** en todo tiempo por acuerdo del directorio. Los gerentes responden ante la sociedad y terceros por el desempeño de su cargo, en la misma forma que los directores. Su designación no excluye la responsabilidad propia de los directores.

Artículo 343.- (AUMENTO DE CAPITAL) Por resolución de la junta general extraordinaria, se puede aumentar el capital social **hasta el límite del capital autorizado**, respetando el derecho preferencial de los accionistas señalado en el artículo 255. Para el aumento del capital autorizado deberá observarse el artículo

256 y modificarse los estatutos en la parte pertinente, corriendo el trámite señalado en los artículos 130, 131 y 132.

Artículo 344.- (INSCRIPCIÓN). La resolución de aumento de capital autorizado se inscribirá en el **Registro de Comercio**, conforme señala el artículo 142.

Artículo 347.- (CAPITALIZACIÓN DE RESERVAS Y UTILIDADES). En la capitalización de reservas y otros fondos libres, así como en el pago de dividendos con acciones liberadas y en procedimientos similares, se respetará la proporción de cada accionista. Aprobada la capitalización de utilidades en junta general, ningún accionista, aunque su voto hubiera sido contrario podrá exigir la entrega en dinero de la parte que le corresponda en las mismas.

Artículo 350.- (AUMENTO DE CAPITAL POR SUSCRIPCIÓN PUBLICA). El aumento de capital podrá realizarse por **oferta pública de acciones mediante resolución** de la junta general extraordinaria. Requerirá la **autorización previa de la Dirección de Sociedades por Acciones.**

TRIBUTUM
SAPIENTIA EST POTENTIA

TEMA 13: TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN

Las empresas comerciales durante su periodo de vida, se encuentran ante necesidades y/o oportunidades que hacen que mute su estructura empresarial. A continuación, se exponen las formas en que modifican su estructura:

1. TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES:

La transformación ocurre cuando una sociedad adopta un tipo jurídico distinto al que tenía originalmente. V.gr. Una S.R.L. se transforma en S.A. o viceversa. No obstante, no se disuelve y tampoco altera su **personalidad jurídica.**

a) Causas de la Transformación:

Son las siguientes:

- **Crecimiento del negocio:** Necesidad de captar más capital.
- **Protección de responsabilidad:** Pasar de una Sociedad Colectiva a una S.R.L. para limitar el riesgo patrimonial de los socios.
- **Exigencia Legal:** Cuando por ley un sector específico exige un tipo societario determinado (V.gr. Los bancos deben ser S.A.).

b) Requisitos y Procedimiento en Bolivia:

- **Acuerdo de socios**: Aprobación por la mayoría exigida según el tipo societario actual.
- **Balance Especial:** Elaborado a una fecha no anterior a 30 días del acuerdo.
- **Escritura Pública:** Instrumento ante Notario de Fe Pública que contenga el nuevo estatuto.
- **Publicación:** Se debe publicar el acuerdo en la Gaceta Electrónica de SEPREC para protección de terceros.
- **Inscripción**: Registro en SEPREC para que surta efectos legales.

2. FUSIÓN DE SOCIEDADES:

Es la unión de dos o más sociedades para formar una sola entidad, transmitiendo sus patrimonios a **título universal**.

a) Causas de la Fusión:

- **Sinergia Económica:** Reducción de costos operativos y administrativos.
- **Expansión de Mercado:** Eliminar competencia o adquirir una cartera de clientes ya establecida.
- **Supervivencia:** Unión de empresas en crisis para fortalecer su posición financiera.

b) Requisitos y Procedimiento en Bolivia:

- **Compromiso de Fusión:** Documento preliminar aprobado por las asambleas de cada sociedad.
- **Balances Especiales:** Cada sociedad debe presentar un balance de corte.
- **Acuerdo Definitivo:** Una vez cumplido el plazo de oposición de acreedores (30 días tras la publicación).
- **Escritura de Fusión:** Documento matriz donde se detallan los activos y pasivos transferidos.
- **Derecho de Receso:** Los socios que no estén de acuerdo tienen derecho a retirarse recibiendo su cuota parte.

3. ESCISIÓN DE SOCIEDADES:

Es la operación inversa a la fusión. Una sociedad (escindente) destina parte de su patrimonio a la creación de nuevas sociedades o al aumento de capital de otras ya existentes (beneficiarias).

a) Causas de la Escisión:

- **Especialización:** Separar líneas de negocio distintas. V.gr. Una empresa constructora se separa en construcción, administración y comercialización inmobiliaria.

- **Conflictos entre socios:** División de la empresa para que cada grupo de socios gestione una parte.
- **Planificación Fiscal:** Optimización de la carga tributaria según las actividades.

b) Requisitos y Procedimiento en Bolivia

- **Proyecto de Escisión:** Detalle exacto de qué activos, pasivos y capital se transfieren.
- **Aprobación por Mayoría:** Generalmente requiere la misma mayoría que una reforma de estatutos.
- **Publicidad:** Publicación en la Gaceta para que acreedores puedan ejercer el derecho de oposición.
- **Protocolización:** Elevación a Escritura Pública de la reducción de capital de la escindente y la constitución y aumento de las beneficiarias.

4. DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES:

Es el acto jurídico que da inicio al fin de la vida operativa de la sociedad. La sociedad mantiene su personalidad jurídica, pero solo para fines de liquidación.

a) Causales de la Disolución:

- Acuerdo de los socios.
- Vencimiento del término de duración.
- Cumplimiento de la condición a la que se subordinó su existencia.
- Obtención del objeto social o imposibilidad de lograrlo.
- Pérdida del capital (en S.A. si la pérdida supera el 50%).
- Quiebra declarada judicialmente.

b) Requisitos y Procedimiento en Bolivia:

- **Acta de Asamblea:** Se debe declarar la disolución y nombrar a los liquidadores.

- **Publicación:** En la Gaceta de SEPREC.
- **Inscripción:** Registro del acta para informar a terceros que la empresa ya no puede realizar nuevas operaciones comerciales.

5. LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES:

Es la etapa práctica y contable posterior a la disolución. Su objetivo es un "arqueo de caja final" para pagar pasivos y repartir el sobrante.

a) Causales legales de liquidación:

- Acuerdo de los socios o accionistas.
- Vencimiento del plazo de duración, sin que haya prórroga.
- Imposibilidad sobreviniente de cumplir el objeto social.
- Obtención del objeto social o pérdida de interés económico en el mismo.

b) Requisitos y Procedimiento en Bolivia

- **Nombramiento de Liquidadores:** Estos asumen la representación legal en lugar de los administradores.
- **Inventario y Balance:** El estado financiero al inicio de la liquidación.
- **Realización de Activos:** Venta de maquinaria, cobro de cuentas pendientes, etc.
- **Cancelación de Pasivos:** Pago de salarios, impuestos y deudas con proveedores.
- **Proyecto de Distribución:** Plan para repartir el remanente entre los socios.
- **Balance Final:** Documento que demuestra que la sociedad quedó en "cero".
- **Cancelación de Matrícula:** El paso final ante el SEPREC que extingue definitivamente la personería jurídica.

LECTURA COMPLEMENTARIA 4:
CÓDIGO DE COMERCIO

Nota del Editor: *El resaltado, cursiva, subrayado y expresiones entre corchetes son propios del autor con finalidades didácticas. Existen algunos artículos que no están contemplados porque no están vinculados al tema, fueron derogados o quedaron inaplicables por colisión normativa.*

DISOLUCIÓN

Artículo 378.- (CAUSAS DE DISOLUCIÓN). La sociedad se disuelve por las siguientes causas:

1) **Acuerdo** de los socios;

2) Vencimiento del **término**, salvo prórroga o renovación;

3) Cumplimiento de la **condición** a la cual se supeditó su existencia.

4) **Obtención del objeto** para el cual se constituyó o por la imposibilidad sobreviniente de lograr el mismo;

5) **Pérdida del capital,** conforme se haya estipulado en el contrato constitutivo. En las sociedades anónimas se aplicará lo dispuesto en el artículo 354; La disolución no se produce si los socios acuerdan su reintegro o su aumento;

6) Declaratoria de **quiebra**, salvo la celebración de convenio preventivo o resolutorio;

7) **Fusión**, conforme prescribe el artículo 405;

8) **Reducción del número de socios** a uno solo, y, en las sociedades anónimas, a menos de tres, siempre que no se incorporen nuevos socios en el término de tres meses;

Durante ese lapso el **socio único o los socios restantes** de la **sociedad anónima** serán **ilimitada y solidariamente**, responsables por las obligaciones sociales contraídas;

9) Causas previstas en el contrato constitutivo.

LIQUIDACIÓN

Artículo 384.- (LIQUIDACIÓN Y PERSONALIDAD JURÍDICA). Disuelta la sociedad, se procederá a su liquidación. La sociedad

en liquidación **mantiene su personalidad jurídica para este sólo fin**. Durante la liquidación son aplicables las normas pertinentes al tipo de sociedad de que se trate.

TRANSFORMACIÓN

Artículo 398- (CONCEPTO). Una sociedad puede transformarse adoptando cualquier otro tipo previsto en este Código. Con la transformación **no se disuelve la sociedad ni se alteran sus derechos y obligaciones.**

Artículo 399.- (RESPONSABILIDAD ANTERIOR DE LOS SOCIOS). La **responsabilidad ilimitada y solidaria** de los socios, existente bajo el tipo anterior de sociedad, no se modifica con la transformación, salvo que los acreedores la consientan. El **consentimiento se presume:**

1) Si el acreedor, luego de notificado personalmente, **no se opone** a la transformación dentro de los treinta días siguientes;

2) Si el acreedor contrata con la sociedad **después de haberse producido la transformación.**

Artículo 400.- (RESPONSABILIDAD ILIMITADA DE LOS SOCIOS). La responsabilidad ilimitada asumida por los socios bajo el nuevo tipo de sociedad, **se extiende a las obligaciones sociales anteriores** a la transformación.

FUSIÓN

Artículo 405.- (CONCEPTO). Existe fusión cuando **dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse, para constituir una nueva**, o cuando una de ellas incorpora a otra u otras, que se disuelven sin liquidarse. La nueva sociedad creada o la incorporante, adquirirá los derechos y obligaciones de las disueltas al producirse la transferencia total de sus respectivos patrimonios como consecuencia del convenio definitivo de fusión.

Artículo 406.- (REQUISITOS PRELIMINARES). Para proceder a la fusión deben cumplirse los siguientes requisitos:

1) **Compromiso de fusión** suscrito por los representantes de las sociedades, aprobado por la mayoría de votos necesarios que se requieran para la modificación del contrato constitutivo de sociedad; y

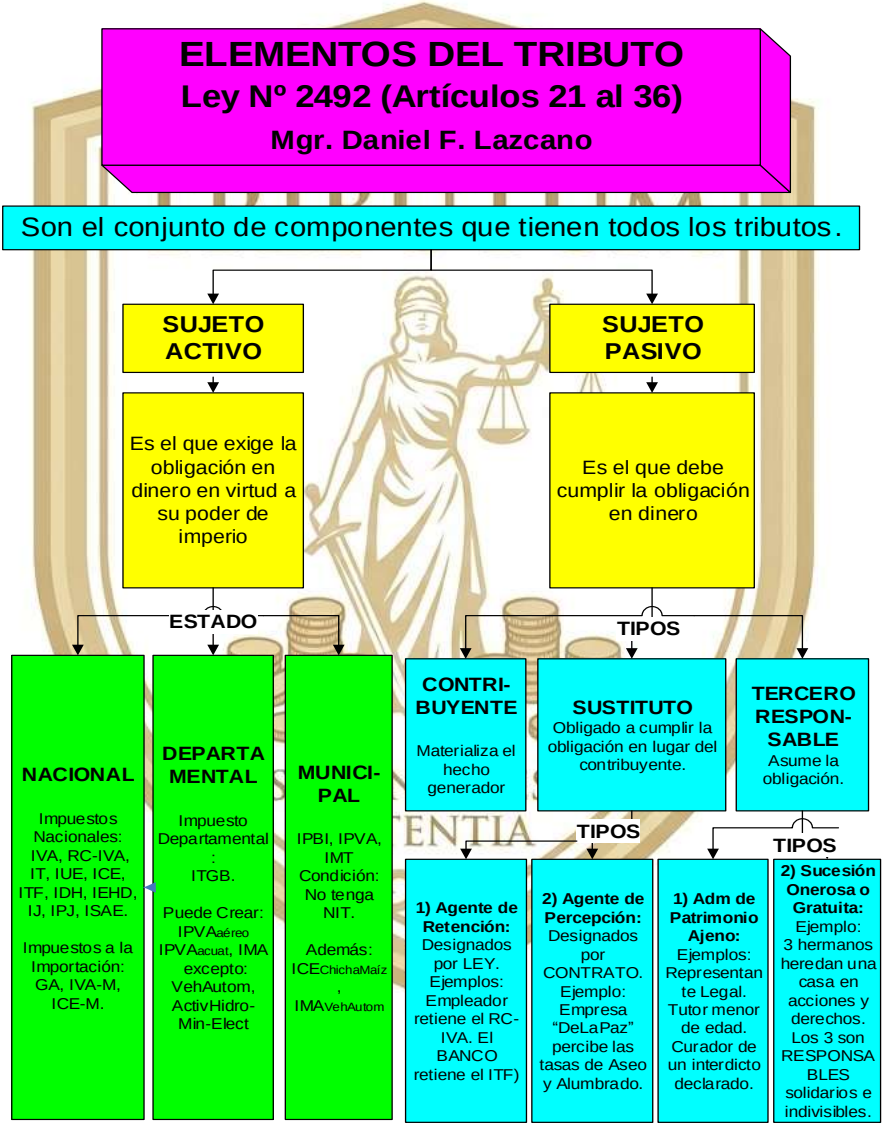
2) Preparación de **balances especiales**, a la fecha del acuerdo, por cada una de las sociedades participantes en la fusión. Dichos balances deben ser puestos **a disposición de los socios y acreedores**. Estos últimos **pueden oponerse a la fusión acordada, si antes no son debidamente garantizados sus derechos**. Cualquier discrepancia en cuanto a esas garantías, las resolverá el juez sumariante.

TRIBUTUM
SAPIENTIA EST POTENTIA

4º PARTE: NORMATIVA TRIBUTARIA APLICABLE A DERECHO EMPRESARIAL

TEMA 14: NORMATIVA IMPOSITIVA APLICABLE A LAS EMPRESAS

1. TRIBUTO Y SUS ELEMENTOS:



ELEMENTOS DEL TRIBUTO

Ley Nº 2492 (Artículos 16-20 y 42 al 47)

Mgr. Daniel F. Lazcano

Son el conjunto de componentes que tienen todos los tributos.

HECHO GENERADOR

Presupuesto que origina la obligación tributaria.
Ejemplos:
Vender un bien.
Prestar un Servicio.
Importar Bienes.

ALÍCUOTA

Es el valor fijo o porcentual que se multiplica a la Base Imponible.
TIPOS:
Porcentual: IVA: 13%
Específico: ICE: 5 Bs/Lt
Mixto: 5% + 14 Bs/Lt

BASE IMPONIBLE

Es el monto que multiplica la Alícuota.
Ejemplos:
En el IVA y el IT:
Es el monto de la Venta.
En el IUE:
Es la Utilidad Neta.
En el ITGB:
Es el monto de la herencia.

EXENCIONES:
Por Ley.

≠ EXCLUSIÓN
Por razonamiento lógico.

Dispensa Legal establecida expresamente en la Ley.
Ejemplos:
Están exentos de pagar el IVA las Importaciones del Cuerpo Diplomático.
Están exentos de pagar el IT los Colegios Particulares..

PERIODO FISCAL
Lapso que se ha establecido para el Control y presentación de DD.JJ.
Ejemplos: Mensual, Trimestral, Anual.

PERIODO DE PAGO
Lapso que se ha establecido para pagar la Obligación Tributaria.
Ejemplos: 15 días del mes siguiente.
120 días posteriores al cierre de gestión.

IMPUESTO DETERMINADO
Es el monto de dinero que se debe pagar al fisco. ID = A * BI

DEUDA TRIBUTARIA
Es el total del monto que se debe al Fisco:
DT = TOufv + iMufv + M*IDF

TRIBUTO:

Es la obligación en **dinero**, que el Estado percibe en virtud de su **poder de imperio**, para obtener **recursos** y destinarlos a cumplir ciertos **fines.**

ELEMENTOS DEL TRIBUTO: Base Legal: Ley Nº 2492

a) Sujeto Activo (SA): Es el Estado que es de 3 tipos: Gobierno Central, Departamental y Municipal, mediante sus entes recaudares: El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); la Aduana Nacional (AN); la Gobernación y la Alcaldía.

b) Sujeto Pasivo (SP): Es de 3 tipos:

i. **Contribuyente:** Es la persona natural o jurídica sobre la que se verifica el Hecho Generador.

ii. **Sustituto:** Existen 2 tipos: Agente de Retención que es designado por ley como el Empleador para el caso del RC-IVA y Agente de Percepción que es designado por contrato como la recaudación de la Tasa de Aseo y Alumbrado que realiza la empresa eléctrica. Artículo 25, Ley Nº 2492.

iii. **Tercero Responsable:** Existen 2 tipos: Administración de Patrimonio Ajeno (Representante Legal, Tutor y Curador) y Sucesión Indivisa de Bienes (si existe un bien transferido por herencia que pertenece a varios coherederos); Artículo 27, Ley Nº 2492.

c) Hecho Generador o Imponible (HG): Es el presupuesto (hipótesis) cuyo acaecimiento origina el nacimiento de una obligación tributaria. Es el motivo o causa por el que se debe pagar un tributo.

d) Exenciones (E): Excepciones al pago del impuesto definidas por Ley. Establece las personas naturales o jurídicas que no están obligadas a pagar el tributo.

Doctrinalmente difiere del término **"exclusión"** porque la exención es por ley y la exclusión por aplicación de un razonamiento lógico.

e) Alícuota (A): Es el porcentaje o valor específico que se aplica a la Base Imponible. Puede ser: Porcentual, Fija o Mixta. Ejemplo: 13%; 5 Bs/Lt.

f) Base Imponible (BI): Es el valor o magnitud sobre el que se multiplica la alícuota. Ejemplo: Monto de la Venta.

g) Impuesto Determinado (ID): Se obtiene del cálculo: ID = A x BI (relación utilizada para calcular la mayoría de los tributos donde se multiplica la Alícuota por la Base Imponible).

h) Período Fiscal (PF): Es el lapso de tiempo en que el ente recaudador determina la presentación de declaraciones juradas para su posterior control o fiscalización. Ejemplo: Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual.

i) Período de Pago (PP): Es el lapso de tiempo que el contribuyente, sustituto o tercero responsable tiene para pagar la obligación tributaria y se computa después que el Periodo Fiscal concluya. Ejemplo: 120 días posteriores al cierre de gestión.

j) Deuda Tributaria (DT): Es la suma de 2 elementos: Tributo Omitido en UFV + Interés en UFV (este 2do elemento aplica interés compuesto donde diariamente el interés se suma al capital para generar un nuevo capital). Artículo 47 de la Ley Nº 2492.

Sin embargo, adicionalmente se debe considerar:

- Multa por Incumplimiento de Pago.
- Multa por Incumplimiento de Deberes Formales.

LECTURA COMPLEMENTARIA:

Base Legal: Artículos 21 al 33 de la Ley Nº 2492 de 02/08/2003, Código Tributario Boliviano.

ARTÍCULO 21.- (SUJETO ACTIVO). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el **Estado**, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado.

ARTÍCULO 22.- (SUJETO PASIVO). Es sujeto pasivo el **contribuyente** o **sustituto** del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes.

ARTÍCULO 23.- (CONTRIBUYENTE). Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer:

1. En las **personas naturales** prescindiendo de su capacidad según el derecho privado.
2. En las **personas jurídicas** y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes atribuyen calidad de sujetos de derecho.
3. En las **herencias yacentes**, **comunidades de bienes** y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición. Salvando los patrimonios autónomos emergentes de procesos de titularización y los fondos de inversión administrados por Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y demás fideicomisos.

ARTÍCULO 24.- (INTRANSMISIBILIDAD). No perderá su condición de sujeto pasivo, quien según la norma jurídica respectiva deba cumplir con la prestación, aunque realice la traslación de la obligación tributaria a otras personas.

ARTÍCULO 25.- (SUSTITUTO). Es sustituto la **persona natural o jurídica** genéricamente definida por disposición normativa tributaria, **quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias**, materiales y formales, de acuerdo con las siguientes **reglas:**

1. Son sustitutos en calidad de **agentes de retención o de percepción**, las personas naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco.

2. Son **agentes de retención** las personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley.

3. Son **agentes de percepción** las personas naturales o jurídicas designadas para obtener junto con el monto de las operaciones que originan la percepción, el tributo autorizado.

4. **Efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable** ante el Fisco por el importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda para el sujeto pasivo por dicho importe. De no realizar la retención o percepción, **responderá solidariamente** con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de repetición contra éste.

5. El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen.

ARTÍCULO 26.- (DEUDORES SOLIDARIOS).

I. Están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se **verifique un mismo hecho generador**, salvo que la Ley especial dispusiere lo contrario. En los demás casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por Ley.

II. Los **efectos de la solidaridad** son:

1. La obligación puede ser **exigida totalmente a cualquiera de los deudores** a elección del sujeto activo.

2. El **pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás**, sin perjuicio de su derecho a repetir civilmente contra los demás.

3. El cumplimiento de una obligación formal por parte de uno de los obligados libera a los demás.

4. La **exención de la obligación alcanza a todos los beneficiarios**, salvo que el beneficio haya sido concedido a determinada persona. En este caso, el sujeto activo podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del beneficio.

5. Cualquier interrupción o suspensión de la prescripción, **a favor o en contra de uno de los deudores, favorece o perjudica a los demás.**

ARTÍCULO 27.- (TERCEROS RESPONSABLES). Son terceros responsables las personas que sin tener el carácter de sujeto pasivo deben, por mandato expreso del presente Código o disposiciones legales, cumplir las obligaciones atribuidas a aquél.

El carácter de tercero responsable **se asume por la administración de patrimonio ajeno o por la sucesión de obligaciones** como efecto de la transmisión gratuita u onerosa de bienes.

ARTÍCULO 28.- (RESPONSABLES POR LA ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO AJENO).

I. Son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan del patrimonio que administren:

1. Los **padres, albaceas, tutores y curadores** de los incapaces.

2. Los directores, administradores, gerentes y **representantes de las personas jurídicas** y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida.

3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes colectivos que carecen de personalidad jurídica.

4. Los **mandatarios o gestores** voluntarios respecto de los bienes que administren y dispongan.

5. Los **síndicos** de quiebras o concursos, los liquidadores e interventores y los representantes de las sociedades en liquidación o liquidadas, así como los administradores judiciales o particulares de las sucesiones.

II. Esta responsabilidad alcanza también a las sanciones que deriven del incumplimiento de las obligaciones tributarias a que se refiere este Código y demás disposiciones normativas.

ARTÍCULO 29.- (RESPONSABLES POR REPRESENTACIÓN). La ejecución tributaria se realizará siempre sobre el patrimonio del sujeto pasivo, cuando dicho patrimonio exista al momento de iniciarse la ejecución. En este caso, las personas a que se refiere el Artículo precedente asumirán la calidad de responsable por representación del sujeto pasivo y **responderán por la deuda tributaria hasta el límite del valor del patrimonio** que se está administrando.

ARTÍCULO 30.- (RESPONSABLES SUBSIDIARIOS). Cuando el patrimonio del sujeto pasivo no llegara a cubrir la deuda tributaria, el responsable por representación del sujeto pasivo **pasará a la calidad de responsable subsidiario** de la deuda impaga, **respondiendo ilimitadamente** por el saldo con su propio patrimonio, **siempre y cuando se hubiera actuado con dolo**.

La responsabilidad subsidiaria también alcanza a quienes administraron el patrimonio, por el total de la deuda tributaria, cuando éste fuera inexistente al momento de iniciarse la ejecución tributaria por haber cesado en sus actividades las personas jurídicas o por haber fallecido la persona natural titular del patrimonio, siempre y cuando existiere dolo.

Quienes administren patrimonio ajeno serán responsables subsidiarios por los actos ocurridos durante su gestión y serán responsables solidarios con los que les antecedieron, por las irregularidades en que éstos hubieran incurrido, si conociéndolas no realizaran los actos que fueran necesarios para remediarlas o enmendarlas a excepción de los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e interventores, los representantes de las sociedades en liquidación o liquidadas, así como los administradores judiciales o particulares de las sucesiones, quiénes serán responsables subsidiarios sólo a partir de la fecha de su designación contractual o judicial.

ARTÍCULO 31.- (SOLIDARIDAD ENTRE RESPONSABLES). Cuando sean dos o más los responsables por representación o subsidiarios de una misma deuda, su **responsabilidad será solidaria** y la deuda podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos, sin perjuicio del derecho de éste a **repetir en la vía civil** contra los demás responsables en la proporción que les corresponda.

ARTÍCULO 32.- (DERIVACIÓN DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA). La derivación de la acción administrativa para exigir, a quienes resultaran responsables subsidiarios, el **pago del total de la deuda tributaria**, requerirá un **acto administrativo previo** en el que se **declare agotado el patrimonio del deudor principal**, se determine su responsabilidad y cuantía, bajo responsabilidad funcionaria.

ARTÍCULO 33.- (NOTIFICACIÓN E IMPUGNACIÓN). El acto de derivación de la acción administrativa será notificado personalmente a quienes resulten responsables subsidiarios, indicando todos los antecedentes del acto. **El notificado podrá impugnar el acto que lo designa como responsable subsidiario utilizando los recursos** establecidos en el presente Código. La impugnación solamente se referirá a la designación como responsable subsidiario y no podrá afectar la cuantía de la deuda en ejecución.

2. CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS:

Impuestos: El hecho generador es una situación prevista en la Ley, no vinculados con el BENEFICIO DIRECTO.

Tasas: El hecho generador es la prestación de servicios o realización de actividades vinculadas al BENEFICIO DIRECTO con 2 **requisitos** ⇔ Recepción Obligatoria + Reserva a favor del Sector Público. **V.gr.** Alumbrado, Aseo, Peaje o Rodaje, etc.

No son "tasa" los servicios de agua y la electricidad porque no cumplen las 2 condiciones y se denominan SERVICIOS PÚBLICOS. Tampoco son "tasa" el Servicio de Internet o Telefonía porque son PRECIOS PÚBLICOS.

Contribuciones Especiales: El hecho generador es el beneficio de obras públicas o actividades estatales ⇔ no tiene un diferente destino. **V.gr.** Telemaratón. ¿Carnet de Identidad?

Patentes Municipales: Hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, o autorización para actividades económicas. **V.gr.** Patente por asentamiento. Patente por publicidad.

3. ILÍCITOS TRIBUTARIOS:

Son **acciones u omisiones** que violan normas tributarias, ya sean **materiales** (no pago de tributos) **o formales** (no cumplimiento de deberes administrativos). Además, están tipificadas y sancionadas por el Código Tributario y otras normas conexas. Se clasifican principalmente en **contravenciones** (derivan en sanciones administrativas que generalmente son económicas o impiden el ejercicio del comercio) **y delitos** (imponen sanciones penales vinculadas a la privación de libertad y adicionalmente se aplican sanciones administrativas).

ILÍCITOS TRIBUTARIOS 1

Mgr. Daniel F. Lazcano

Son acciones u omisiones que violan normas tributarias.
BASE LEGAL: Ley Nº 2492, Artículos 160-165 y 175-181.

CONTRAVENCIONES
Existe pago de daños y perjuicios
SANCIONES: MULTA, CLAUSURA, PÉRDIDA DE CONCESIONES, PROHIBICIÓN DE SUSCRIBIR CONTRATOS (3m-5a), COMISO O SUSPENSIÓN TEMPORAL

A) OMISIÓN DE PAGO O PAGAR MENOS O NO HACER RETENCIONES U OBTENER BENEFICIOS INDEBIDOS
CONDICIÓN: DT < 10.000 UFV (Ver punto 1)
o DT < 50.000 UFV (Ver punto 2)
SANCIÓN: M=60% del TOact

B) NO EMISIÓN DE FACTURA (>= Bs5) SANCIÓN:
Si (DENUNCIA) -> Clausura 6 días -> 48 días
SI (CONTROL AT) -> Clausura 6d (SC=100) o
SI (PRIMERA VEZ): 10 * Monto No Facturado
CLAUSURA DEFINITIVA: Sólo p/EE.SS.

C) OMISIÓN DE INSCRIPCIÓN O INSCRIPCIÓN EN UN RÉGIMEN QUE NO LE PERTENECE Y/O PERMANECER EN ÉL
SANCIÓN: Clausura (No existe IDF)

D) CONTRABANDO CONTRAVENCIONAL
CTB (03/11/2003): TO <= 10.000 UFV
DS 0014 RPGE(19/02/2009): TO <= 200.000 UFV
Ley 100 (04/04/2011): TO <= 50.000 UFV
Ley 317 (12/12/2012): TO <= 200.000 UFV
Ley 1053 (25-04-2018): **TO <= 200.000 UFV**
SANCIÓN: a) COMISO Mercancía o M=100% *y* b) COMISO Transporte o M=100% (Si es Aéreo) o 50% (Si es Terrestre)

E) INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES (IDF)
SANCIÓN: 50 UFV – 5.000 UFV

ABREVIACIONES:	
AT: Administración Tributaria	M: Multa
DT: Deuda Tributaria	SC: Sentencia Constitucional
EE.SS.: Estación de Servicio	TO: Tributo Omitido (Tributo No Pagado).
HG: Hecho Generador	TOact: Tributo Omitido Actualizado.
IDF: Incumplimiento a un Deber Formal	UFV: Unidad de Fomento a la Vivienda.

ILÍCITOS TRIBUTARIOS 2

Mgr. Daniel F. Lazcano

Son acciones u omisiones que violan normas tributarias.
BASE LEGAL: Ley Nº 2492, Artículos 160-165 y 175-181.

DELITOS

Existe pena privativa de libertad
SANCIONES ADICIONALES: MULTA, COMISO O INHABILIT. ESPEC (PROHIB: EXPORT, IMPORT, COMERCIO O PÉRD. CONCESIONES)
PRESCRIPCIÓN:
En 8a: Para Delitos Pena >= 6a
En 5a: Para: 2a < Delitos Pena < 6a
3a: Otros Delitos

1) DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA
(NO PAGAR, PAGAR MENOS, NO HACER RETENCIONES O BENEFICIOS INDEBIDOS)
CONDICIÓN: DT >= 10.000 UFV + Dolo
SANCIÓN: 3 años – 6 años + M=100%
Si (DD.JJ. Anual): 10.000 UFV/mes

2) DEFRAUDACIÓN ADUANERA
(DESCRIPCIÓN FALSA; DECLARAC FALSA; INDUCIR A ERROR; UTILIZAR DOC INDEB)
CONDICIÓN: DT >= 50.000 UFV + Dolo
SANCIÓN: 5 años – 10 años + M=100%

3) EMISIÓN DE FACTURAS SIN H.G. o ALTERACIÓN DE FACT:
SANCIÓN: 2a – 6a

4) INSTIGACIÓN PÚBLICA A NO PAGAR TRIBUTOS
SANCIÓN: 5 años – 10 años + M=10.000 UFV

5) CONTRABANDO DELICTUAL
CTB (03/11/2003): TO > 10.000 UFV
DS 0014 RPGE(19/02/2009): TO > 200.000 UFV
Ley 100 (04/04/2011): TO > 50.000 UFV
Ley 317 (12/12/2012): TO > 200.000 UFV
Ley 1053 (25-04-2018): **TO > 200.000 UFV**
SANCIÓN: 8a – 12a + a) $COMISO_{Merc}$ o $M_{=100\%}$ *y* b) $COMISO_{Transp}$ o M=100% (Si es Aéreo) o 50% (Si es Terrestre)
DE EXPORTACIÓN: Ley 1053
SANCIÓN:10a – 14a

6) VIOLACIÓN DE PRECINTOS
SANCIÓN: 3 años – 5 años + M=6.000 UFV

7) OTROS ADUANEROS: USURPACIÓN, SUSTRACCIÓN, FALSIFICACIÓN, ASOC. DELICTIVA; FALSEDAD; COHECHO (ACT Y PAS); TRÁFICO DE INFLUENCIAS.
SANCIÓN: 6 años – 10 años

ABREVIACIONES:	
AT: Administración Tributaria	M: Multa
DT: Deuda Tributaria	SC: Sentencia Constitucional
EE.SS.: Estación de Servicio	TO: Tributo Omitido (Tributo No Pagado).
HG: Hecho Generador	TOact: Tributo Omitido Actualizado.
IDF: Incumplimiento a un Deber Formal	UFV: Unidad de Fomento a la Vivienda.

CASOS ESPECIALES EN LA NO EMISIÓN DE FACTURA

En **SITUACIONES EXCEPCIONALES** se puede aplicar las RETENCIONES como una manera de **LEGALIZAR el GASTO DE UNA EMPRESA** cuando el vendedor no ha emitido la FACTURA. Por tanto, **es el COMPRADOR el que aplica la RETENCIÓN.**

CONDICIONES PARA APLICAR LA RETENCIÓN:

1) Doctrinalmente se debería aplicar solo cuando el RETENIDO pertenezca a un Sector VULNERABLE de la Sociedad. Ejemplo: Albañil, plomero, electricista, minusválido, persona tercera edad, etc.

2) El Bien o Servicio sea de PRODUCCIÓN NACIONAL (no se aplica a productos importados).

3) Sea EVENTUAL (no se aplica a compras o contrataciones periódicas o recurrentes).

4) El AGENTE DE RETENCIÓN sea Persona Jurídica y el RETENIDO sea Persona Natural.

TIPOS DE RETENCIONES MÁS COMUNES

1) Compra de BIEN donde el VENDEDOR no emite factura: Se aplica la retención del 8% (IUE=5% e IT=3% totalizando 8%).

2) Contratación de un SERVICIO donde el PRESTADOR DEL SERVICIO no emite factura: Se aplica la retención del 16% (RC-IVA=13% e IT=3% totalizando 16%).

3) Pago de ALQUILER donde el PROPIETARIO no emite factura: Se aplica la retención del 16% (RC-IVA=13% e IT=3% totalizando 16%).

TÉCNICA DEL GROSSING UP: Consiste en ENGROSAR O AUMENTAR el monto de la transacción para aplicar la RETENCIÓN con el objetivo que el RETENIDO no se vea afectado monetariamente con la retención.

EJEMPLO: Una empresa contrata un ELECTRICISTA AMBULANTE por Bs1.000.- y éste no emite factura. ¿Cómo puede la empresa LEGALIZAR el gasto para que sea GASTO DEDUCIBLE **?**

Si cumple las 4 condiciones se podría aplicar la retención. Sin embargo, para no tener problemas con el electricista al momento del pago, se aplica el GROSSING UP que consiste en lo siguiente:

Bs1.000 ------> 84%

X ----------> 16%

X = Bs190, 48 (RETENCIÓN)

LECTURA COMPLEMENTARIA:

Base Legal: Artículos 51-62 de la Ley Nº 2492 de 02/08/2003, Código Tributario Boliviano.

Nota del Editor: *El resaltado, cursiva, subrayado y expresiones entre corchetes son propios del autor con finalidades didácticas.*

Los Ilícitos Tributarios pueden ser: **Contravenciones** (sanción no vinculada a la pena privativa de libertad) y **Delitos** (sanción de pena privativa de libertad).

1. CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS

i. Omisión de inscripción en los registros tributarios;

ii. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente;

iii. Omisión de pago;

iv. Contrabando (contravencional).

v. Incumplimiento de otros deberes formales;

Sanciones:

i. Multa;

ii. Clausura;

iii. Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias.

iv. Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3) meses a cinco (5) años.

v. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado;

vi. Suspensión temporal de actividades.

OMISIÓN DE INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS TRIBUTARIOS: El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y de cuyo

resultado se produjera beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción. Sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro el término de prescripción.

La inscripción voluntaria en los registros pertinentes o la corrección de la inscripción, previa a cualquier actuación de la Administración Tributaria, exime de la clausura y multa, pero en ningún caso del pago de la deuda tributaria.

NO EMISIÓN DE FACTURA, NOTA FISCAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE: Quien, en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria.

La **sanción** será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior.

Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos registrados a nombre de un mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, serán tratados como si fueran una sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, solamente en el establecimiento donde se cometió la contravención.

Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad comercial del establecimiento pasible a la misma, salvo la que fuera imprescindible para la conservación y custodia de los

bienes depositados en su interior, o para la continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por razones inherentes a la naturaleza de los insumos y materias primas.

Cuando se verifique la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente por la venta de gasolinas, diésel oíl y gas natural vehicular en estaciones de servicio autorizadas por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura definitiva del establecimiento.

OMISIÓN DE PAGO: El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, **será sancionado con** el cien por ciento (60%) del monto calculado para la deuda tributaria.

Comete **contravención aduanera** quien en el desarrollo de una operación o gestión aduanera incurra en actos u omisiones que infrinjan o quebranten la presente Ley y disposiciones administrativas de índole aduanera que no constituyan delitos aduaneros. Las **contravenciones aduaneras son las siguientes:**

- Los errores de trascripción en declaraciones aduaneras que no desnaturalicen la precisión de aforo de las mercancías o liquidación de los tributos aduaneros.
- La cita de disposiciones legales no pertinentes, cuando de ello no derive un pago menor de tributos aduaneros.
- El vencimiento de plazos registrados en aduana, cuando en forma oportuna el responsable del despacho aduanero eleve, a consideración de la administración aduanera, la justificación que impide el cumplimiento oportuno de una obligación aduanera.

En este caso, si del incumplimiento del plazo nace la obligación de pago de tributos aduaneros, estos serán pagados con los recargos pertinentes actualizados.

El cambio de destino de una mercancía que se encuentre en territorio aduanero nacional siempre que esta haya sido entregada a una administración aduanera por el transportista internacional, diferente a la consignada como aduana de destino en el manifiesto internacional de carga o la declaración de tránsito aduanero.

- La resistencia a órdenes e instrucciones emitidas por la Aduana Nacional a los auxiliares de la función pública aduanera, a los transportadores internacionales de mercancía, a propietarios de mercancías y consignatarios de las mismas y a operadores de comercio exterior.
- La falta de información oportuna solicitada por la Aduana Nacional a los auxiliares de la función pública aduanera y a los transportadores internacionales de mercancías.

Las contravenciones **en materia aduanera serán sancionadas con:**

i. Multa que irá desde 50 UFV a 5000 UFV. La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en estos límites mediante norma reglamentaria.

ii. Suspensión temporal de actividades de los auxiliares de la función pública aduanera y de los operadores de comercio exterior por un tiempo de (10) diez, a noventa (90) días.

La Administración Tributaria podrá ejecutar total o parcialmente las garantías constituidas a objeto de cobrar las multas indicadas.

INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES: Se aplica una multa desde 50 UFV a 5.000 UFV.

Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio, las siguientes contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial.

- **DELITOS TRIBUTARIOS**

De la comisión de un delito tributario surgen dos responsabilidades: **i)** Penal tributaria para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de las penas o medida de seguridad correspondientes; y **ii)** Civil para la reparación de los daños y perjuicios emergentes.

La responsabilidad civil comprende el pago del tributo omitido, su actualización e intereses cuando no se hubieran pagado en la etapa de determinación o de prejudicialidad, así como los gastos administrativos y judiciales incurridos.

La acción civil podrá ser ejercida en proceso penal tributario contra el autor y los partícipes del delito y en su caso contra el civilmente responsable.

Son delitos tributarios:

i. Defraudación tributaria;

ii. Defraudación aduanera;

iii. Instigación pública a no pagar tributos;

iv. Violación de precintos y otros controles tributarios;

v. Contrabando (delictual);

Penas: Los delitos tributarios serán sancionados con las siguientes penas, independientemente de las sanciones que por contravenciones correspondan:

i. Pena Principal: Privación de libertad.

ii. Penas Accesorias:

Multa;

Comiso de las mercancías y medios o unidades de transporte;

Inhabilitación especial:

Inhabilitación para ejercer directa o indirectamente actividades relacionadas con operaciones aduaneras y de comercio de importación y exportación por el tiempo de uno (1) a cinco (5) años.

Inhabilitación para el ejercicio del comercio, por el tiempo de uno a tres años.

Pérdida de concesiones, beneficios, exenciones y prerrogativas tributarias que gocen las personas naturales o jurídicas.

CONFISCACIÓN: En el caso de delitos tributario aduaneros, los instrumentos del delito como propiedades, depósitos o recintos de depósito, vehículos automotores, lanchas, avionetas y aviones, serán confiscados a favor del Estado, y luego de su registro se entregarán definitivamente a las Fuerzas Armadas, a la Policía Boliviana, al Ministerio Público y otras entidades.

DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA: El que dolosamente, en perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a percibir tributos, por acción u omisión disminuya o no pague la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, cuya cuantía sea **mayor o igual a UFV 10.000**, **será sancionado con** la pena privativa de libertad de tres (3) a seis (6) años y una multa equivalente al cien por ciento (100%) de la deuda tributaria establecida en el procedimiento de determinación o de prejudicialidad. Estas penas serán establecidas sin perjuicio de imponer inhabilitación especial. En el caso de tributos de carácter municipal y liquidación anual, la cuantía deberá ser mayor a UFV 10.000 por cada periodo impositivo.

A efecto de determinar la cuantía señalada, si se trata de tributos de declaración anual, el importe de lo defraudado se referirá a cada uno de los doce (12) meses del año natural (UFV 120.000). En otros supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación.

El comprador en el mercado interno, que dolosamente incluya, retenga o traslade el importe de un impuesto indirecto en el precio de venta, repercutiendo el mismo al vendedor, de cuya cuantía se obtenga un beneficio **inferior a UFV 10.000**, será **sancionado con** multas progresivas e inhabilitaciones especiales que se establezcan reglamentariamente. Cuando el importe sea **igual o superior a las UFV 10.000**, al margen de las sanciones descritas se aplicará una **sanción** de (3) tres a (6) seis años de pena privativa de libertad. La cuantía se entenderá referida a cada uno de los conceptos por lo que un hecho imponible sea susceptible de liquidación.

EMISIÓN DE FACTURAS, NOTAS FISCALES Y DOCUMENTOS EQUIVALENTES SIN HECHO GENERADOR. ALTERACIÓN DE FACTURAS, NOTAS FISCALES Y DOCUMENTOS EQUIVALENTES: El que insertare o hiciere insertar en una factura, nota fiscal o documento equivalente verdadero, declaraciones falsas concernientes al hecho generador que el documento deba probar, **será sancionado con** privación de libertad de dos (2) a seis (6) años. La sanción será agravada en un tercio en caso de reincidencia.

DEFRAUDACIÓN ADUANERA: Comete delito de defraudación aduanera el que dolosamente:

i. Perjudique el derecho de la Administración Tributaria a percibir tributos a través de las conductas que se detallan, siempre y cuando la cuantía sea mayor o igual a 50.000 UFV del valor de los tributos omitidos por cada operación de despacho aduanero.

ii. Realice una descripción falsa en las declaraciones de mercancías cuyo contenido sea redactado por cualquier medio;

iii. Realice una operación aduanera declarando cantidad, calidad, valor, peso u origen diferente de las mercancías objeto del despacho aduanero;

iv. Induzca en error a la Administración Tributaria, de los cuales resulte un pago incorrecto de los tributos de importación;

v. Utilice o invoque indebidamente documentos relativos a inmunidades, privilegios o concesión de exenciones;

El delito **será sancionado con** la pena privativa de libertad de cinco (5) a diez (10) años y una multa equivalente al cien por ciento (100%) de la deuda tributaria establecida en el procedimiento de determinación o de prejudicialidad.

Estas penas serán establecidas sin perjuicio de imponer inhabilitación especial.

INSTIGACIÓN PÚBLICA A NO PAGAR TRIBUTOS: El que instigue públicamente a través de acciones de hecho, amenazas o maniobras a no pagar, rehusar, resistir o demorar el pago de tributos **será sancionado con** pena privativa de libertad de cinco (5) a diez (10) años y multa de 10.000 UFV.

VIOLACIÓN DE PRECINTOS Y OTROS CONTROLES TRIBUTARIOS: El que para continuar su actividad o evitar controles sobre la misma, violara, rompiera o destruyera precintos y demás medios de control o instrumentos de medición o de seguridad establecidos mediante norma previa por la Administración Tributaria respectiva, utilizados para el cumplimiento de clausuras o para la correcta liquidación, verificación, fiscalización, determinación o cobro del tributo, **será sancionado con** pena privativa de libertad de tres (3) a cinco (5) años y multa de 6.000 UFV.

En el caso de daño o destrucción de instrumentos de medición, el sujeto pasivo deberá además reponer los mismos o pagar el monto equivalente, costos de instalación y funcionamiento.

CONTRABANDO: Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación:

i. Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía.

ii. Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

iii. Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima.

iv. El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.

v. El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas.

vi. El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida.

vii. La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

viii. El contrabando no quedará desvirtuado, aunque las mercancías no estén gravadas con el pago de tributos aduaneros.

Las **sanciones** aplicables en sentencia por el Tribunal de Sentencia en materia tributaria, son:

i. Privación de libertad de ocho (8) a doce (12) años, cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía decomisada sea **superior a UFV 200.000** establecido en la valoración y liquidación que realice la administración tributaria.

ii. Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, la sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a cien por ciento (100%) del valor de las mercancías objeto de contrabando.

iii. Comiso de los medios o unidades de transporte o cualquier otro instrumento que hubiera servido para el contrabando, excepto de aquellos sobre los cuales el Estado tenga participación, en cuyo caso los servidores públicos conforme a normativa vigente, estarán sujetos a la responsabilidad penal, sin perjuicio de las responsabilidades de la Ley N° 1178 u otras leyes.

iv. Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía sea **igual o menor a UFV 200.000**, se aplicará la multa del cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio o unidad de transporte.

v. Cuando las empresas de transporte aéreo o férreo autorizadas por la Administración Tributaria para el transporte de carga utilicen sus medios y unidades de transporte para cometer delito de Contrabando, se aplicará al transportador internacional una multa equivalente al cien por ciento (100%) del valor de la mercancía decomisada en sustitución de la sanción de comiso del medio de transporte. Si la unidad o medio de transporte no tuviere autorización

de la Administración Tributaria para transporte internacional de carga o fuere objeto de contrabando, se le aplicará la sanción de comiso definitivo.

vi. Se aplicará la sanción accesoria de inhabilitación especial, sólo en los casos de contrabando sancionados con pena privativa de libertad.

vii. Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea **igual o menor a UFV's200.000**, la conducta se considerará contravención tributaria; salvo concurra reincidencia, intimidación, violencia, empleo de armas o explosivos en su comisión, en cuyo caso la conducta constituirá delito de contrabando, correspondiendo su investigación, juzgamiento y sanción penal.

viii. La salvedad prevista en el párrafo precedente no se aplicará cuando exista reincidencia en la falta de presentación de alguno de los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

ix. Quienes importen mercancías con respaldo parcial, serán procesados por el delito de contrabando por el total de las mismas.

USURPACIÓN DE FUNCIONES: Comete delito de usurpación de funciones aduaneras, quien ejerza atribuciones de funcionario o empleado público aduanero o de auxiliar de la función pública aduanera, sin estar debidamente autorizado o designado para hacerlo y habilitado mediante los registros correspondientes, causando perjuicio al Estado o a los particulares. Este delito **será sancionado con** privación de libertad de seis (6) a diez (10 años.

SUSTRACCIÓN DE PRENDA ADUANERA: Comete delito de sustracción de prenda aduanera el que mediante cualquier medio sustraiga o se apoderare ilegítimamente de mercancías que constituyen prenda aduanera. Este delito **será sancionado con** privación de libertad de seis (6) a diez (10) años, con el

resarcimiento de los daños y perjuicios, y la restitución de las mercancías o su equivalente a favor del consignante, consignatario o propietario de las mismas, incluyendo el pago de los tributos aduaneros.

En el caso de los depósitos aduaneros, el resarcimiento tributario se sujetará a los términos de los respectivos contratos de concesión o administración.

Incurre en el mismo delito, el que sustraiga las mercancías decomisadas sea durante el operativo del control aduanero, su traslado o mientras éstas encuentren almacenadas en los predios autorizados por la Aduana Nacional.

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADUANEROS: Comete delito de falsificación de documentos aduaneros, el que falsifique o altere documentos, declaraciones o registros informáticos aduaneros. Este delito **será sancionado con** privación de libertad de seis (6) a diez (10) años.

ASOCIACIÓN DELICTIVA ADUANERA: Cometen delito de asociación delictiva aduanera los funcionarios o servidores públicos aduaneros, los auxiliares de la función pública aduanera, los transportadores internacionales, los concesionarios de depósitos aduaneros o de otras actividades o servicios aduaneros, consignantes, consignatarios o propietarios de mercancías y los operadores de comercio exterior que participen en forma asociada en la comisión de los delitos aduaneros tipificados en la presente Ley.

Este delito **será sancionado con** privación de libertad de seis (6) a diez (10) años.

FALSEDAD ADUANERA: Comete delito de falsedad aduanera el servidor público y/o auxiliares de la función pública aduanera que posibilite y facilite a terceros la importación o exportación de mercancías que estén prohibidas por Ley expresa, o posibilite la exoneración o disminución indebida de tributos aduaneros,

así como los que informan o certifican falsamente sobre la persona del importador o exportador o sobre la calidad, cantidad, precio, origen embarque o destino de las mercancías.

Este delito **será sancionado con** privación de libertad de seis (6) a diez (10) años.

COHECHO ACTIVO ADUANERO: Comete delito de cohecho activo aduanero cuando una persona natural o jurídica oferta o entrega un beneficio a un funcionario con el fin de que contribuya a la comisión del delito, quien **será sancionado con** privación de libertad de seis (6) a diez (10) años.

COHECHO PASIVO ADUANERO: El cohecho pasivo se produce con la aceptación del funcionario aduanero y el incumplimiento de sus funciones a fin de facilitar la comisión del delito aduanero, **será sancionado con** privación de libertad de seis (6) a diez (10) años.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS: Comete tráfico de influencias en la actividad aduanera la autoridad y/o servidor público de la Aduana Nacional que, directamente o a través de un tercero, aprovechando la función o cargo que ocupa, contribuya facilite o influya en la comisión de los delitos descritos anteriormente, a cambio de una contraprestación monetaria o de un beneficio vinculado al acto antijurídico. Este delito **será sancionado con** privación de libertad de seis (6) a diez (10) años.

CONTRABANDO DE EXPORTACIÓN AGRAVADO: Comete delito de contrabando de exportación agravado, el que, sin portar la autorización de la instancia correspondiente, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:

i. Extraiga desde territorio aduanero nacional o zonas francas, mercancías prohibidas o suspendidas de exportación, hidrocarburos y/o alimentos con subvención directa del Estado sujetas a protección específica.

ii. Intente extraer mercancías prohibidas o suspendidas de exportación, e hidrocarburos y alimentos con subvención directa del Estado sujetas a protección específica, mediante actos idóneos o inequívocos desde territorio aduanero nacional o zonas francas, y no logre consumar el delito por causas ajenas a su voluntad.

iii. Almacene mercancías prohibidas o suspendidas de exportación, hidrocarburos y/o alimentos con subvención directa del Estado sujetas a protección específica, sin cumplir los requisitos legales dentro un espacio de cincuenta (50) kilómetros desde la frontera.

iv. Transporte mercancías prohibidas o suspendidas de exportación, hidrocarburos y/o alimentos con subvención directa del Estado sujetas a protección específica, sin cumplir los requisitos legales dentro un espacio de cincuenta (50) kilómetros desde la frontera.

Este delito **será sancionado con** privación de libertad de diez (10) a catorce (14) años y el decomiso de las mercancías y la confiscación de los instrumentos del delito.

FAVORECIMIENTO Y FACILITACIÓN DEL CONTRABANDO: Comete delito de favorecimiento y facilitación del contrabando la persona que, en el marco de un operativo de acción directa de lucha contra el contrabando, favorezca, facilite coadyuve o encubra la comisión de un ilícito de contrabando mediante el tránsito, tenencia, recepción, destrucción u ocultación de las mercancías o instrumento del ilícito. Este delito **será sancionado con** privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años.

4. EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:



EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
LEY Nº 2492 (Artículos 47, 51-62, 121-124)
Mgr. Daniel F. Lazcano

DEUDA TRIBUTARIA

DT = TO[ufv] + iM[ufv] + M[ufv]

iM = TO * [(1 + i/360)^n – 1]

Donde: i = 4%; 6%; 10%

EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

PAGO TOTAL

TIPOS:
1) SUBROGACIÓN (Un extraño paga la DT).
2) FACILIDADES DE PAGO: Condiciones: MontoMin; PagoInicial; N=60; Garantía; Interés
3) DIVERSIDAD DEUDAS: Elegida, Antigua o Menor Monto.

COMPENSACIÓN

NACIMIENTO: Pago Indebido o en Exceso.
CONDICIONES:
1) CRÉDITO CIERTO, LÍQUIDO Y EXIGIBLE.
2) PAGOS INDEBIDOS O EN EXCESO.
3) RECAUDADOS POR MISMO ÓRGANO.

¿SI NO SE PUEDE COMPENSAR?
ACCIÓN DE REPETICIÓN -> Devolución en CREFAS o CENOCREF.

¿PRESCRIBE ACCIÓN REPETICIÓN?
3a desde el pago indebido o en exceso.

CONFUSIÓN

CONCEPTO: Cuando la Administración Tributaria sea simultáneamente DEUDORA y ACREEDORA de una DT.

CONDONACIÓN

CONDICIONES:
1) Por Ley (requisitos, cuantía, total o parcial)
2) Alcance general.

LECTURA COMPLEMENTARIA:

Base Legal: Artículos 51-62 de la Ley Nº 2492 de 02/08/2003, Código Tributario Boliviano.

1) PAGO: Existen varias particularidades del pago:

Pago Total: La obligación tributaria se extingue con el pago total de la deuda tributaria.

Subrogación de Pago: Subrogar significa REEMPLAZAR a otra persona. Es decir, los terceros extraños a la obligación tributaria podrán realizar el pago, previo conocimiento del deudor, subrogándose su crédito, garantías, preferencias y privilegios sustanciales.

Condiciones y Requisitos: I. El pago debe efectuarse en el lugar, la fecha y la forma que establezcan las disposiciones. **II.** Existe pago respecto al contribuyente cuando se efectúa la retención o percepción de tributo en la fuente o en el lugar y la forma que se disponga. **III.** La Administración Tributaria podrá disponer fundadamente y con carácter general prórrogas de oficio para el pago de tributos. **IV.** El pago de la deuda tributaria se acreditará o probará mediante certificación de pago en los originales de las declaraciones respectivas, los documentos bancarios de pago o las certificaciones.

Diversidad de Deudas: I. Cuando la deuda sea por varios tributos y por distintos períodos, el pago se imputará a la deuda elegida por el deudor; de no hacerse esta elección, la imputación se hará a la obligación más antigua y entre éstas a la que sea de menor monto. **II.** En ningún caso la Administración Tributaria podrá negarse a recibir los pagos que efectúen los contribuyentes sean parciales o totales.

Facilidades de Pago: I. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter improrrogable facilidades para el pago de la deuda

tributaria a solicitud expresa del contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen. Las facilidades **no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones.** Si las facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar a la aplicación de sanciones. **II.** Para la concesión de facilidades de pago deberán exigirse las garantías que la Administración Tributaria establezca mediante norma reglamentaria de carácter general, hasta cubrir el monto de la deuda tributaria. El rechazo de las garantías por parte de la Administración Tributaria deberá ser fundamentado. **III.** En caso de estar en curso la ejecución tributaria, la facilidad de pago tendrá efecto suspensivo, por cuanto el incumplimiento del pago en los términos definidos dará lugar a la ejecución.

2) COMPENSACIÓN

Casos en los que Procede: La deuda tributaria podrá ser compensada total o parcialmente, de oficio o a petición de parte, para cualquier crédito tributario ***cierto, líquido y exigible*** del interesado, proveniente de ***pagos indebidos o en exceso.***

Pasos: 1) Solicitar la **ACCIÓN DE REPETICIÓN** por pagos indebidos o en exceso. **2)** La Administración Tributaria verificará la existencia del pago indebido o en exceso y posteriormente investigará si existe la posibilidad de compensación. **3)** Si existe la citada posibilidad, compensará. Caso negativo emitirá valores para su utilización o negociación.

La deuda tributaria a ser compensada deberá referirse a períodos no prescritos comenzando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, a **CONDICIÓN** de que sean **recaudados por el mismo órgano**

administrativo. No correrá ningún tipo de actualización sobre los débitos y créditos que se solicitan compensar desde el momento en que se inicie la misma.

3) **CONFUSIÓN:** Se presenta cuando la Administración Tributaria titular de la deuda tributaria, queda en la situación de deudora y acreedora simultáneamente.

4) **CONDONACIÓN (PERDONAZO):** La deuda tributaria podrá condonarse parcial o totalmente, sólo en virtud de una **LEY** dictada con **ALCANCE GENERAL** que determine en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen.

5) **PRESCRIPCIÓN:**

PLAZO: ANTES DEL 30-JUN-2016: Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán según la siguiente **TABLA:** A los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas.

DESPUÉS DEL 30-JUN-2016 (Ley Nº 812): Modifica a 8 años el término de prescripción.

Los **términos precedentes se ampliarán en dos (2) años cuando** el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen diferente.

El término para **ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias** prescribe a los cinco (5) años.

La **facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada**, es imprescriptible.

DESDE EL 27-MAY-2026 (Ley Nº 1733): Modifica a 4 años el término de prescripción.

CÓMPUTO: I. Excepto en el Numeral 3 (Imponer sanciones administrativas), el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

II. Para Imponer sanciones administrativas, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.

III. En el supuesto de Ejecución de Sanciones por Contravenciones Tributarias, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

INTERRUPCIÓN: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

5. **SUSPENSIÓN:** La prescripción se suspende con: **I.** La notificación de inicio de fiscalización individualizada. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. **II.** La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente.

TEMA 15: PRINCIPALES IMPUESTOS APLICABLES A LAS PERSONAS NATURALES, PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y EMPRESAS

1. **CONCEPTO DE RÉGIMEN:** Son las categorías bajo las cuales una Persona Natural o Persona Jurídica que posee o va a iniciar un negocio debe estar registrada en el SIN (Servicio de Impuestos Nacionales). El régimen tributario establece la manera en la que se pagan los impuestos y los niveles de pagos de los mismos.
2. **REGÍMENES TRIBUTARIOS:**

RÉGIMEN GENERAL: Su principal característica es la emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes en la forma, medios y plazos que establezca el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Es la regla a la cual debieran estar sometidos todos los negocios y actividades comerciales.

REGÍMENES ESPECIALES (Base Legal: Decretos Supremos Nos. 24484, 27924 y 3698): Su característica principal es la NO EMISIÓN DE FACTURAS. Lo constituyen el Régimen Tributario Simplificado (RTS), el Sistema Tributario Integrado (STI) y el Régimen Agropecuario Unificado (RAU) y el pago es periódico consolidando los impuestos IVA, IT e IUE en un solo pago (MONO TRIBUTO).

I. **RÉGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO (RTS):** Pueden ser de 3 tipos:
   i. **ARTESANOS:** Aquellos que ejercen un **arte u oficio manual** que trabajen **por cuenta propia** en sus talleres.
   ii. **COMERCIANTES MINORISTAS:** Aquellos que realizan la **venta o prestación de servicios** en mercados públicos, kioscos, pequeñas tiendas y vía pública, excepto los que vendan **aparatos electrodomésticos y electrónicos o los que sean sujetos pasivos del ICE**.

iii. **VIVANDEROS:** Aquellos que desarrollen venta de comida, bebida o alimentos en **kioscos o pequeños locales**.

CONDICIONES: Deben cumplir 3 condiciones: **1)** Capital entre Bs12.001: y Bs60.000.- **2)** Precio Unitario no debe exceder Bs640: para comerciantes minoristas; Bs480: para artesanos y Bs148: para vivanderos. **3)** Ingresos Anuales no deben exceder Bs184.000.-

PERIODO FISCAL: Bimestral.

PERIODO DE PAGO: Hasta el 10 de los meses: marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero.

BASE IMPONIBLE E IMPUESTO POR PAGAR: La categoría se la asigna en relación al Capital con el que opera el negocio. Existen las siguientes categorías:

CATEGORIA	CAPITAL BS.		PAGO BIMESTRAL EN BS.
	DESDE	HASTA	
1	12.001	15.000	47
2	15.001	18.700	90
3	18.701	23.500	147
4	23.501	29.500	158
5	29.501	37.000	200
6	37.001	60.000	350

II. **SISTEMA TRIBUTARIO INTEGRADO (STI):** Pertenecen las personas Naturales que prestan servicio público de transporte urbano o interprovincial con un máximo de 2 vehículos.

PERIODO FISCAL: Trimestral.

PERIODO DE PAGO: Hasta el 22 después de finalizado el trimestre.

CATEGORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS:

CATEGORÍA:	**LP, CB, SC**	**Resto-EA-Prov**
Taxis, vagonetas y minibuses	1	B
Transporte urbano (carga y construcción)	1	B
Micros y buses urbanos	2	1
Transporte interprov. (pasajeros y carga)	2	1
Transporte interdep. (carga y pasajeros <= 12 Tn)	2	1
Transporte interdep. (carga y pasajeros > 12 Tn) 3	2	

INGRESOS Y PAGO:

CATEGORÍA	INGRESO TRIM. [Bs]	IMPTO. TRIM [Bs]
B	1.000.-	100.-
1	1.500.-	150.-
2	2.750.-	275.-
3	4.000.-	400.-

EXCLUSIONES:

- × Personas naturales que posean más de dos vehículos o posean dos vehículos en diferentes distritos.
- × Empresas de transporte urbano, interprovincial e internacional, y las empresas de radiotaxis y flotas interdepartamentales.
- × Contribuyentes inscritos en el RTS.
- × Transportistas bajo modalidad de contrato. (instituciones, empresas).

III. **RÉGIMEN AGROPECUARIO UNIFICADO (RAU):** Pertenecen las personas naturales o Sucesiones Indivisas que realicen actividades agropecuarias de acuerdo a los parámetros de superficie y se encuentren en predios establecidos por la normativa.

PERIODO FISCAL: Anual.
PERIODO DE PAGO: Hasta la fecha determinada en la RND emitida cada gestión.

3. **TIPOS DE CONTRIBUYENTES:** La RND 101800000003 de febrero de 2018, define los 3 tipos de contribuyentes:

PRICO (Principales Contribuyentes): Son las 100 empresas de mayor magnitud en el pago de impuestos.

GRACO (Grandes Contribuyentes): De la empresa 101 a la 2100 por magnitud en pago de impuestos (categorías A y B).

RESTO (Resto de Contribuyentes): Son los contribuyentes de la posición 2101 para adelante (categorías A, B y C).

IMPUESTOS EN BOLIVIA

Mgr. Daniel F. Lazcano

IMPUESTOS

PROPIEDAD

IPBI (Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles)
SA: Estado (municipal)
HG: Propiedad de un inmueble (casa, dpto, lote, etc.).
PF: Anual
PP: Fin del año siguiente al Hecho Generador.

IPVA (Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores)
SA: Estado (municipal)
HG: Propiedad de un automotor (vehículo, moto, cuadratrack, etc.).
PF: Anual
PP: Fin del año siguiente al Hecho Generador.

TRANSFERENCIA

GRATUITA DE INMUEBLES Y VEHÍCULOS AUTOMOTORES

IT (3%)
+
ITGB (1%; 10%; 20%)

PP: Se tiene 10 días hábiles para pagar si es INTERVIVOS. Se tiene 90 días calendario para pagar si es MORTIS CAUSA.

ONEROSA DE INMUEBLES Y VEHÍCULOS AUTOMOTORES

IT
(Si el vendedor es PJ)

O puede pagar:

IMT
(Si el vendedor es PN)

CONSUMO

VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL

IVA (13%)
+
IT (3%)
+
IUE (25%)

VENTA DE PRODUCTOS DAÑINOS O SUNTUARIOS

IVA (13%)
+
IT (3%)
+
IUE (25%)
+
ICE (Variable)

INGRESOS

EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA (EMPLEADO PÚBLICO O PRIVADO DE PLANTA)

RC-IVA-Dep (13%)

(Retención que hace el Empleador sobre el Sueldo Neto mensualmente hasta el 15 del mes sgte)

PN QUE RECIBEN INGRESOS POR:

1) ANTICRÉTICOS, ALQUILERES E INTERESES.

2) PROFESIONALES INDEPENDIENTES.

3) EMPLEADOS PÚBLICOS (NO SON DE PLANTA) (CONSULTORES)

TODOS ELLOS PAGAN: RC-IVA-CD (13%)
PP: Trimestralmente hasta el 20 de finalizado el trimestre.

LECTURA COMPLEMENTARIA: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA

Base Legal: Ley Nº 843, Texto Ordenado Vigente. Decreto Supremo Nº 21530 de 27-02-1987.

Nota del Editor: *El resaltado, cursiva, subrayado y expresiones entre corchetes son propios del autor con finalidades didácticas.*

OBJETO [HECHO GENERADOR]:

ARTICULO 1°.- Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre:

a) Las **ventas de bienes muebles** situados o colocados en el territorio del país, efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3° de esta Ley;

b) Los **contratos de obras, de prestación de servicios** y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y

c) Las **importaciones definitivas.**

ARTICULO 2°.- A los fines de esta Ley se considera **venta** toda **transferencia a título oneroso** que importe la **transmisión del dominio de cosas muebles** (*venta, permuta, dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier otro acto que conduzca al mismo fin*). También se considera venta toda **incorporación de cosas muebles** en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el **retiro de bienes muebles de la actividad gravada** de los sujetos pasivos definidos en el Artículo 3° de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o socios de las sociedades de personas.

No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los **intereses generados por operaciones financieras**, entendiéndose por tales las de créditos otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras.

Toda otra prestación realizada por las entidades financieras, retribuida mediante comisiones, honorarios u otra forma de

retribución, se encuentra sujeta al gravamen. Asimismo, están fuera del objeto del gravamen las **operaciones de compra - venta de acciones, debentures, títulos valores y títulos de crédito**.

Tampoco se consideran comprendidos en el objeto de este **impuesto las ventas o transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de aportes de capitales** a las mismas. En estos casos los créditos fiscales o saldos a favor que pudiera tener la o las empresas antecesoras serán trasladados a la o las empresas sucesoras.

SUJETOS [SUJETO PASIVO]:

ARTICULO 3°.- Son **sujetos pasivos** del impuesto quienes:

a) En **forma habitual** se dediquen a la **venta de bienes muebles**;

b) Realicen en nombre propio, pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles;

c) Realicen a nombre propio **importaciones definitivas**;

d) Realicen obras o presten servicios o efectúen **prestaciones de cualquier naturaleza**;

e) **Alquilen** bienes muebles y/o inmuebles;

f) Realicen operaciones de **arrendamiento financiero** con **bienes muebles**.

Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen todas las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la condición de sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de dichos bienes.

NACIMIENTO DEL HECHO IMPONIBLE:

ARTICULO 4°.- El hecho imponible **se perfeccionará:**

a) En el **caso de ventas**, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la **entrega del bien** o acto equivalente que suponga la **transferencia de dominio**, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente.

b) En el **caso de contratos de obras o de prestación de servicios** y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se **finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio**, el que fuere anterior.

En el **caso de contratos de obras de construcción,** a la percepción de **cada certificado de avance de obra**. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo.

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente.

c) **En la fecha en que se produzca** la **incorporación de bienes muebles** en casos de contratos de obras y prestación de servicios**, o se produzca el retiro de bienes muebles** de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el Artículo 3° de esta Ley, con destino a uso o consumo particular del único dueño o socios de las sociedades de personas.

d) En el momento del **despacho aduanero**, en el **caso de importaciones definitivas**, inclusive los despachos de emergencia.

e) En el **caso de arrendamiento financiero,** en el momento del **vencimiento de cada cuota y en el del pago final del saldo** de precio al formalizar la opción de compra.

BASE IMPONIBLE:

ARTICULO 5°.- Constituye la base imponible el **precio neto de venta** de bienes muebles, de los contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento equivalente.

Se entenderá por **precio neto de venta** el valor real del producto, bien o servicio antes de impuestos. **No forman parte del precio neto**, los siguientes conceptos:

a. Bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo con las costumbres de plaza.
b. El valor de los envases. Para que esta deducción resulte procedente, su importe no podrá exceder el precio normal del mercado de los envases, debiendo cargarse por separado para su devolución.

Son integrantes del precio neto gravado, aunque se facturen y convengan por separado:

A) Los servicios prestados juntamente con la operación gravada o como consecuencia de la misma, como ser transporte, limpieza, embalaje, seguro, garantía, colocación, mantenimiento y similares; y,

B) Los gastos financieros, entendiéndose por tales todos aquellos que tengan origen en pagos diferidos, incluidos los contenidos en las cuotas de las operaciones de arrendamiento financiero y en el pago final del saldo.

En **caso de permuta, uso o consumo propio**, la base imponible estará dada por el **precio neto de venta en plaza al consumidor**. Las **permutas** deberán considerarse como **dos actos de venta.**

El impuesto de este Título no forma parte del precio neto de la venta, el servicio o prestación gravada y se mostrará por separado en la factura de venta.[2]

ARTICULO 6°.- En **caso de importaciones**, la base imponible estará dada por el **valor CIF aduana** establecido por la liquidación o en su caso la reliquidación aceptada por la aduana respectiva, más el importe de los derechos y cargos aduaneros, y toda otra erogación necesaria para efectuar el despacho aduanero.

DEBITO FISCAL:

ARTICULO 7°.- **A los importes totales de los precios netos de las ventas**, contratos de obras y de prestación de servicios y de

[2] **Ley 1733 de 27 de mayo de 2026:** Modificó este párrafo y estableció que el IVA se muestre por SEPARADO. Además, aplicó una alícuota efectiva (real) de 13%.

toda otra prestación a que hacen referencia los Artículos 5° y 6°, imputables al período fiscal que se liquida, **se aplicará la alícuota** establecida en el Artículo 15°.
Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las compras efectuadas, hubiese logrado el responsable en dicho período.

CRÉDITO FISCAL:

ARTICULO 8°.- **Del impuesto determinado** por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables **restarán:**
a) **El importe que resulte de aplicar la alícuota** establecida en el Artículo 15° **sobre** el monto de **las compras**, **importaciones definitivas** de bienes, **contratos de obras o de prestaciones de servicios**, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida.
Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se **vinculen con las operaciones gravadas**, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen.
b**) El importe que resulte** de aplicar la alícuota establecida a los montos **de los descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones,** que respecto de los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se liquida.

DIFERENCIA ENTRE DEBITO Y CRÉDITO FISCAL:

ARTICULO 9°.- **Cuando la diferencia** determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos precedentes **resulte en un saldo a favor del fisco**, **su importe será ingresado** en la forma y plazos que determine la reglamentación. **Si** por el contrario, la diferencia **resultare en un saldo a favor del contribuyente**, **este saldo, con actualización** de valor, **podrá ser compensado**

con el Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco, correspondiente a **períodos fiscales posteriore**s.

PERIODO FISCAL:

ARTICULO 10°.- El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los Artículos 7° al 9° se liquidará y abonará - sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario oficial - por períodos mensuales, constituyendo cada **mes calendario** un período fiscal.

ARTICULO 11°.- Las **exportaciones** quedan **liberadas del débito fiscal** que les corresponda. Los exportadores **podrán computar contra el impuesto** que en definitiva adeudaren por sus operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal correspondiente a **las compras o insumos efectuados en el mercado interno con destino a operaciones de exportación**, que a este único efecto se considerarán como sujetas al gravamen.

En el **caso que el crédito fiscal imputable** contra operaciones de exportación **no pudiera ser compensado** con operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a favor resultante será reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a través de **notas de crédito negociables**, de acuerdo a lo que establezca el reglamento de este Título I.

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE EMITIR FACTURA

ARTICULO 12°.- El incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente hará presumir**, sin admitir prueba en contrario,** la falta de pago del impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal a que se refiere el Artículo 8°.

Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, determinará su obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá **delito de defraudación tributaria**.

REGISTROS

ARTICULO 13°.- El reglamento dispondrá las normas a que se deberá ajustar la forma de emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, así como los registros que deberán llevar los responsables.

EXENCIONES

ARTICULO 14°.- Estarán **exentos** del impuesto:

a) Los bienes importados por los miembros del **cuerpo diplomático** acreditado en el país o personas y entidades o instituciones que tengan dicho status de acuerdo a disposiciones vigentes, convenios internacionales o reciprocidad con determinados países.

b) Las mercaderías que introduzcan **"bonafide",** los viajeros que lleguen al país, de conformidad a lo establecido en el arancel aduanero.

ALÍCUOTA

ARTICULO 15°.- La alícuota general única del impuesto será del **13%** (trece por ciento).

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 16°.- **Cuando el precio neto de la venta sea inferior a Bs. 5.00** (cinco bolivianos 00/100), monto que será actualizado por el Poder Ejecutivo cuando lo considere conveniente, **no existe obligación de emitir nota fiscal**; **sin embargo,** los sujetos pasivos del impuesto **deberán llevar un registro diario de estas ventas menores y emitir, al final del día, la nota fiscal respectiva**, consignando el monto total de estas ventas para el pago del impuesto correspondiente.

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES – IT

Base Legal: Ley Nº 843, Texto Ordenado Vigente. Decreto Supremo Nº 21532 de 27-02-1987.

Nota del Editor: *El resaltado, cursiva, subrayado y expresiones entre corchetes son propios del autor con finalidades didácticas.*

OBJETO [HECHO GENERADOR]:

ARTICULO 72°.- El **ejercicio** en el territorio nacional, **del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad - lucrativa o no -** cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las Transacciones, en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes.

También están incluidos en el objeto de este impuesto los **actos a título gratuito** que supongan la transferencia de dominio de **bienes muebles, inmuebles y derechos.**

No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las **ventas o transferencias** que fueran consecuencia de una **reorganización de empresas o de aportes de capitales** a las mismas. La reglamentación definirá qué debe entenderse, a estos fines, por reorganización de empresas y dispondrá los requisitos a cumplir por los sujetos involucrados en la misma.

SUJETO [PASIVO]

ARTICULO 73°.- Son contribuyentes del impuesto las **personas naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica**, incluidas las empresas **unipersonales**.

BASE DE CÁLCULO

ARTICULO 74°.- El impuesto se determinará sobre la base de los **ingresos brutos devengados** durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada.

Se considera **ingreso bruto** el **valor o monto total** - en valores monetarios o en especie- devengados en concepto **de venta de bienes,** retribuciones totales obtenidas por los servicios, la

retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación y, en general, de las operaciones realizadas.
En las operaciones realizadas por contribuyentes que no tengan obligación legal de llevar libros y formular balances en forma comercial la base imponible será el total de los ingresos percibidos en el período fiscal.
En el caso de transmisiones gratuitas el reglamento determinará la base imponible.
Los **exportadores** recibirán la **devolución del monto** del Impuesto a las Transacciones **pagado en la adquisición de insumos y bienes incorporados en las mercancías de exportación**. Dicha devolución se hará en forma y bajo las condiciones a ser definidas mediante reglamentación expresa.

ALÍCUOTA

ARTICULO 75°.- Se establece una alícuota general del tres por ciento (3%).

EXENCIONES

ARTICULO 76°.- Están exentos del pago de este gravamen:
a) El trabajo personal ejecutado en **relación de dependencia**, con remuneración fija o variable.
b) El desempeño de **cargos públicos**.
c) Las **exportaciones,** entendiéndose por tales la actividad consistente en la venta de mercaderías efectuadas al exterior por el exportador con sujeción a los mecanismos aplicados por la Administración de Aduanas.
Esta exención no alcanza a las actividades conexas de **transporte, eslingaje, estibaje, depósito** y toda otra de similar naturaleza.
d) Los **servicios prestados por el Estado Nacional, los departamentos y las municipalidades**, sus dependencias, reparticiones descentralizadas y desconcentradas, con excepción de las empresas públicas.

e) Los **intereses de depósito** en caja de ahorro, cuentas corrientes, a plazo fijo, así como todo ingreso proveniente de las **inversiones en valores.**

f) Los **establecimientos educacionales privados** incorporados a los planes de enseñanza oficial.

g) Los servicios prestados por las **representaciones diplomáticas** de los países extranjeros y los **organismos internacionales** acreditados ante el Gobierno de la República.

h) La **edición e importación de libros, diarios, publicaciones informativas** en general, periódicos y revistas, **en todo su proceso de creación,** ya sea que la actividad la realice el propio editor o terceros por cuenta de éste. Esta exención **no comprende ingresos por publicidad** y otros ingresos que no correspondan a la venta de las publicaciones señaladas. **[COMPLEMENTADO POR LA LEY Nº 366, LEY DEL LIBRO Y LA LECTURA "OSCAR ALFARO"]**

i) La **compraventa de Valores** definidos en el Artículo 2° de la Ley del Mercado de Valores, así como la compraventa de **cuotas de capital** en el caso de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

j) La **compraventa de minerales, metales, petróleo, gas natural y sus derivados en el mercado interno,** siempre que tenga como **destino la exportación** de dichos productos, conforme a reglamentación.

PERIODO FISCAL, LIQUIDACIÓN Y PAGO:

ARTICULO 77°.- El impuesto se determinará aplicando la tasa general establecida en el Artículo 75° a la base de cálculo determinada por el Artículo 74° de la presente Ley.

El impuesto resultante se liquidará y empozará – sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario oficial – por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período fiscal.

A efectos de la liquidación del impuesto, los ingresos percibidos en especie se computarán por el valor del mercado existente al cierre del período fiscal al cual corresponde el ingreso.

El Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, liquidado y pagado por períodos anuales; excepto el pago derivado de la aplicación de la Alícuota Adicional establecida en el Artículo 51° bis de esta Ley, **será considerado como pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones en cada período mensual** en la forma, proporción y condiciones que establezca la reglamentación, **hasta su total agotamiento,** momento a partir del cual deberá pagarse el impuesto sin deducción alguna.

En el **caso que al producirse un nuevo vencimiento** de la presentación de la declaración jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas quedase un saldo sin compensar correspondiente a la gestión anual anterior, el mismo **se consolidará a favor del fisco.**

Los saldos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas que, por cualquier otra causa, no resultaren compensados con el Impuesto a las Transacciones, en ningún caso darán derecho a reintegro o devolución, quedando consolidados a favor del fisco.

Queda facultado el Poder Ejecutivo para establecer la forma, los plazos y lugares para la liquidación y pago del impuesto de este Título.

Por tratarse de un impuesto sobre los ingresos brutos del sujeto pasivo y que además recibe como pago a cuenta el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas efectuado por el mismo sujeto pasivo, este impuesto **no dará lugar a su devolución a favor de los exportadores**, excepto para aquellos insumos adquiridos durante la gestión 1995 y hasta el cierre de la primera gestión a los fines del pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, de acuerdo a las facturas correspondientes al costo directo, excluyéndose las facturas por compra de carburantes.

RÉGIMEN COMPLEMENTARIO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – RC-IVA

Base Legal: Ley Nº 843, Texto Ordenado Vigente. Decreto Supremo Nº 21531 de 27-02-1987

Nota del Editor: *El resaltado, cursiva, subrayado y expresiones entre corchetes son propios del autor con finalidades didácticas.*

OBJETO [HECHO GENERADOR]:

ARTICULO 19°.- Con el objeto de complementar el régimen del Impuesto al Valor Agregado, créase un **impuesto sobre los ingresos** de las personas naturales y sucesiones indivisas, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores. **Constituyen ingresos,** cualquiera fuere su denominación o forma de pago:

a) Los provenientes del **alquiler**, subalquiler u otra forma de explotación de **inmuebles** urbanos o rurales, salvo que se trate de sujetos alcanzados por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.

b) Los provenientes del **alquiler**, subalquiler u otra forma de explotación de cosas **muebles, derechos y concesiones**, salvo que se trate de sujetos alcanzados por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.

c) Los provenientes de la **colocación de capitales**, sean estos intereses, rendimientos y cualquier otro ingreso proveniente de la inversión de aquellos, que no constituyan ingresos sujetos al Impuesto sobre Utilidades de las Empresas.

No están incluidos los **dividendos**, sean estos en efectivo, especie o en acciones de Sociedades Anónimas o en Comandita por Acciones, ni la distribución de utilidades de sociedades de personas y Empresas Unipersonales, sujetas al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. **Tampoco están incluidos** los **intereses** generados por **Depósitos a Plazo Fijo** en el sistema financiero, colocados en moneda nacional y colocados en Unidades de Fomento a la Vivienda a plazos mayores de treinta (30) días, así como los colocados **en moneda extranjera o en**

moneda nacional con mantenimiento de valor al dólar americano a tres (3) años o más, así como los rendimientos de otros valores de deuda emitidos a un plazo mayor o igual a tres (3) años.

Los intereses generados por depósitos a plazo fijo que se **rediman antes de su vencimiento**, constituyen ingresos objeto de este impuesto. En este caso la entidad de intermediación financiera retendrá el impuesto correspondiente.

d) Los **sueldos, salarios**, jornales, sobre sueldos, horas extras, categorizaciones, participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier clase o denominación, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, incluidas las asignaciones por alquiler, vivienda y otros, viáticos, gastos de representación y en general toda retribución ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo.

e) Los **honorarios de directores y síndicos** de sociedades anónimas y en comandita por acciones y los sueldos de los socios de todo otro tipo de sociedades y del único dueño de empresas unipersonales.

f) Todo otro ingreso de carácter habitual no sujeto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, establecido por el Título III de esta Ley.

DE LA BASE JURISDICCIONAL DEL IMPUESTO:

ARTICULO 20°.- Están sujetos al impuesto la totalidad de los ingresos de fuente boliviana cualquiera fuera el domicilio o residencia de los sujetos de este impuesto, que fueran titulares de los mismos. Se consideran de fuente boliviana los emolumentos, sueldos o asignaciones que perciban los funcionarios diplomáticos y personal oficial de las misiones diplomáticas bolivianas destacadas en el exterior.

No se consideran comprendidos en el tributo los ingresos por concepto de emolumentos, sueldos o asignaciones que perciban los funcionarios diplomáticos y el personal oficial de las Misiones Diplomáticas acreditadas en el país, con motivo del

directo desempeño de su cargo y a condición de reciprocidad. Asimismo, los sueldos y emolumentos o asignaciones que perciban los funcionarios y empleados extranjeros de organismos internacionales, gobiernos extranjeros e instituciones oficiales extranjeras con motivo del directo desempeño de su cargo.

ARTICULO 21°.- En general, **son ingresos de fuente boliviana,** aquellos que **provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República**, de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir ingresos, o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular, o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos.

SUJETO PASIVO:

ARTICULO 22°.- Son sujetos pasivos de este impuesto las **personas naturales y las sucesiones indivisas**.

ARTICULO 23°.- El impuesto sobre los ingresos de los menores de edad e incapaces será determinado y abonado por los tutores designados conforme a Ley.

CONCEPTO DE INGRESO BASE DE CALCULO [BASE IMPONIBLE]:

ARTICULO 24°.- Se considera ingreso al valor o **monto total** - en valores monetarios o en especie - percibidos por cualquiera de los conceptos a que se refiere el Artículo 19° de esta Ley.

ARTICULO 25°.- A los fines de los ingresos por concepto de remuneraciones obtenidas en relación de dependencia, **NO INTEGRAN LA BASE DEL CÁLCULO** de este impuesto las **cotizaciones destinadas al régimen de seguridad social** y otras cotizaciones dispuestas por leyes sociales. Asimismo, **NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS** por este impuesto los **beneficios sociales** pagados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en la materia.

ARTICULO 26°.- Los sujetos pasivos que perciben ingresos en **RELACIÓN DE DEPENDENCIA**, en cada período fiscal, **podrán**

deducir, en concepto de mínimo no imponible el monto equivalente a **dos salarios mínimos nacionales**.

ARTICULO 27°.- En el **CASO DE CONTRATOS ANTICRÉTICOS** se considera **ingreso el 10%** anual del monto de la operación. El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y plazos para su determinación y pago.

PERIODO FISCAL E IMPUTACIÓN DE LOS INGRESOS:

ARTICULO 28°.- El período fiscal será **mensual**. Los ingresos se imputarán por lo percibido. Se consideran percibidos cuando se cobren en efectivo o en especie, o sean acreditados en cuenta con disponibilidad para el beneficiario o, con la autorización o conformidad expresa o tácita del mismo, se disponga de ellos en cualquier forma.

ARTICULO 29°.- A efectos de la liquidación del impuesto, los ingresos percibidos en especie se computarán por el valor de mercado al momento de la percepción.

ALÍCUOTA DEL IMPUESTO:

ARTICULO 30°.- El impuesto correspondiente se determinará aplicando la alícuota del **13%** (trece por ciento) sobre los ingresos determinados de acuerdo a los Capítulos IV y V de este Título.

En caso de que se dispusiera el incremento de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado, en igual medida y con los mismos alcances, se elevará la alícuota establecida en este Artículo.

COMPENSACIONES CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

ARTICULO 31°.- **Contra el impuesto determinado** por aplicación de lo dispuesto en el Artículo 30°, los contribuyentes **podrán imputar como pago a cuenta**, la **tasa que corresponda sobre las compras de bienes y servicios**, contratos de obra o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la forma, proporción y condiciones que establezca la reglamentación**, la cual podrá incrementar el mínimo no imponible sujeto a deducción** que se establece en el Artículo 26°, **hasta un máximo de seis (6) salarios mínimos nacionales**.

En el supuesto que el contribuyente de este gravamen fuese también sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado, **la compensación** a que alude el párrafo precedente, **solo procederá cuando su cómputo no corresponda ser considerado como crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado**. Si como consecuencia de la compensación a que se refiere este artículo resultase un saldo a favor del contribuyente, el Poder Ejecutivo determinará la forma y plazos en que dicho saldo podrá ser aplicado, tomando en cuenta el mantenimiento de valor.

DECLARACIÓN JURADA:

ARTICULO 32°.- Los contribuyentes que obtengan ingresos computables dentro del período fiscal deberán presentar una declaración jurada con los ingresos obtenidos en dicho período. Las declaraciones juradas deberán presentarse en formularios oficiales en la forma, plazos y lugares que determine el Poder Ejecutivo, quien también establecerá los datos e informaciones complementarias que deberán contener las declaraciones y el pago del impuesto.

AGENTE DE RETENCIÓN E INFORMACIÓN - IMPUESTO MÍNIMO:

ARTICULO 33°.- El Poder Ejecutivo, en uso de sus atribuciones, designará agentes de retención y agentes de información, como así también, cuando por razones de recaudación resulte necesario, podrá establecer montos mínimos de impuesto a ingresar a los profesionales y otros que, por el volumen de sus operaciones y capital, resulten pequeños obligados.

IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS – IUE

Base Legal: Ley Nº 843, Texto Ordenado Vigente. Decreto Supremo Nº 24051 de 29-06-1995 y sus modificaciones.

Nota del Editor: *El resaltado, cursiva, subrayado y expresiones entre corchetes son propios del autor con finalidades didácticas.*

OBJETO [HECHO GENERADOR]:

ARTÍCULO 36.- Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará en todo el territorio nacional **sobre las utilidades resultantes de los estados financieros** de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que disponga esta Ley y su reglamento.

Los **sujetos que no estén obligados a llevar registros contables**, que le permitan la elaboración de estados financieros, deberán presentar una declaración jurada anual al 31 de diciembre de cada año, en la que incluirán la totalidad de sus ingresos gravados anuales y los gastos necesarios para la obtención de dichos ingresos y mantenimiento de la fuente que los genera. La reglamentación establecerá la forma y condiciones que deberán cumplir estos sujetos para determinar la utilidad neta sujeta a impuesto, conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

SUJETO PASIVO:

ARTÍCULO 37.- Son sujetos del impuesto **todas las empresas tanto públicas como privadas**, incluyendo: sociedades anónimas, sociedades anónimas mixtas, sociedades en comandita por acciones y en comandita simples, sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades de hecho o irregulares, empresas unipersonales, sujetas a reglamentación, sucursales, agencias o establecimientos permanentes de empresas constituidas o domiciliadas en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Esta enumeración es enunciativa y no limitativa.

ARTÍCULO 38.- Son sujetos de este impuesto quedando incorporados al régimen tributario general establecido en Ley:

1. Las empresas constituidas o por constituirse en el territorio nacional que extraigan, produzcan, beneficien, reformen, fundan y/o comercialicen minerales y/o metales.

2. Las empresas dedicadas a la exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos.

3. Las empresas dedicadas a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

CONCEPTO DE EMPRESA:

ARTÍCULO 39.- A los fines de este impuesto se entenderá por empresa **toda unidad económica, inclusive las de carácter unipersonal, que coordine factores de la producción en la realización de actividades industriales y comerciales, prestaciones de servicios de cualquier naturaleza, alquiler y arrendamiento de bienes muebles u obras y cualquier otra prestación** que tenga por objeto el ejercicio de actividades que reúnan los requisitos establecidos en este artículo.

ARTÍCULO 40.- A los fines de este impuesto se consideran utilidades, rentas, beneficios o ganancias las que surjan de los estados financieros, tengan o no carácter periódico. A los mismos fines se consideran también utilidades las que determinen, por declaración jurada, los sujetos que no están obligados a llevar registros contables que le permitan la elaboración de estados financieros, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los resultados que fueran consecuencia de un proceso de reorganización de empresas, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

CONCEPTO DE ENAJENACIÓN:

ARTÍCULO 41.- A los fines de esta Ley se entiende por enajenación la venta, permuta, cambio, expropiación y, en general, todo **acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso de bienes, acciones y derechos**.

A los efectos de este impuesto, se considera perfeccionada la transferencia del dominio de los inmuebles, cuando mediare contrato de compraventa, siempre que se otorgare la posesión, debiendo protocolizarse la minuta en un plazo máximo de treinta (30) días.

PRINCIPIO DE FUENTE:

ARTÍCULO 42.- En general y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, **son utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República**; de la realización en el territorio nacional de **cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades**; o de **hechos ocurridos** dentro del límite de la misma, **sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes** que intervengan en las operaciones, **ni el lugar de celebración de los contratos.**

OTROS INGRESOS DE FUENTE BOLIVIANA:

ARTÍCULO 44.- Se consideran también de fuente boliviana los ingresos en concepto de:

a) Remuneraciones o sueldos que perciban los miembros de directorios, consejos u órganos directivos por actividades que efectúen en el exterior para empresas domiciliadas en Bolivia;

b) Honorarios, retribuciones o remuneraciones por prestaciones de servicios de cualquier naturaleza desde o en el exterior, cuando los mismos tengan relación con la obtención de utilidades de fuente boliviana.

PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES ENTRE PARTES VINCULADAS:

ARTÍCULO 45.- En las operaciones comerciales y/o financieras realizadas entre partes vinculadas, **el valor de transacción deberá ser aquel que se hubiera acordado entre partes independientes en operaciones comparables de mercado.**

Las empresas vinculadas a otras nacionales o del exterior deben **elaborar sus registros contables en forma separada** de las otras, a fin de que los estados financieros de su gestión permitan determinar el resultado impositivo de fuente boliviana.

Son **partes vinculadas**, cuando una persona natural o jurídica participe en la dirección, control, administración o posea capital en otra empresa, o cuando un tercero directa o indirectamente participe en la dirección, control, administración o posea capital en dos o más empresas.

ARTÍCULO 45 bis.- La Administración Tributaria, podrá comprobar que las operaciones realizadas entre partes vinculadas sean valoradas de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo precedente y efectuará los **ajustes y/o revalorización** correspondientes, cuando el valor acordado, independientemente de la forma jurídica que se adopte, **no se ajuste a la realidad económica u ocasione una menor tributación** en el país.

A los efectos de la comprobación del valor de transacción acordado, la administración tributaria comparará las condiciones de las operaciones realizadas entre personas naturales o jurídicas vinculadas con las operaciones comparables efectuadas entre partes independientes.

ARTÍCULO 45 ter.-

I. Para el ajuste o revalorización se aplicará cualquiera de los siguientes **métodos**, según la naturaleza y realidad económica de la operación:

a) Método del precio comparable no controlado;

b) Método del precio de reventa;

c) Método del costo adicionado;

d) Método de la Distribución de Utilidades;

e) Método del Margen Neto de la Transacción;

f) Método del Precio Notorio en Transacciones en Mercados Transparentes.

II. Cuando no sea posible determinar el valor de la transacción utilizando alguno de los métodos anteriores, se podrá aplicar otro método acorde a la naturaleza y realidad económica de la operación.

III. La descripción, procedimientos y formas para la aplicación de los métodos señalados en el presente Artículo, serán establecidos mediante reglamento específico.

IMPUTACIÓN DE UTILIDADES Y GASTOS A LA GESTIÓN FISCAL:

ARTÍCULO 46.- El impuesto tendrá carácter **anual** y será determinado al cierre de cada gestión, en las fechas en que disponga el Reglamento.

En el caso de sujetos no obligados a llevar registros contables que le permitan elaborar estados financieros, la gestión anual abarcará el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.

Los ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en el cual se han devengado.

Sin perjuicio de la aplicación del criterio general de lo devengado previsto en el párrafo anterior, en el caso de **ventas a plazo**, las utilidades de esas operaciones se imputarán en el momento de producirse la respectiva exigibilidad.

A los fines de esta Ley se entiende por **pago o percepción**, cuando los ingresos o gastos se cobren o abonen en efectivo o en

especie y, además, en los casos en que estando disponibles se han acreditado en cuenta del titular o cuando con la autorización expresa o tácita del mismo se ha dispuesto de ellos de alguna forma.

UTILIDAD NETA IMPONIBLE Y GASTOS DEDUCIBLES:

ARTÍCULO 47.- La **utilidad neta imponible** será la resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo que, a los fines de la determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como **deducibles** todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores-supervisores, las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como pertinentes.

Para la **determinación de la utilidad neta imponible** se tomará como base la utilidad resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes que se indican a continuación, en caso de corresponder:

1. En el supuesto que se hubieren realizado operaciones a las que se refiere el cuarto párrafo del artículo anterior, corresponderá practicar el ajuste resultante del cambio de criterio de lo devengado utilizado en los estados financieros y el de la exigibilidad aplicado a los fines de este impuesto.

2. Las depreciaciones, créditos incobrables, honorarios de directores y síndicos, gastos de movilidad, viáticos y similares y gastos y contribuciones en favor del personal, cuyos criterios de deductibilidad serán determinados en reglamento.

3. Los aguinaldos y otras gratificaciones que se paguen al personal dentro de los plazos en que deba presentarse la

declaración jurada correspondiente a la gestión del año por el cual se paguen.

A los fines de la determinación de la utilidad neta imponible, **no serán deducibles:**

1. Los retiros personales del dueño o socios ni los gastos personales de sustento del contribuyente y su familia.
2. Los gastos por servicios personales en los que no se demuestre haber retenido el tributo del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los dependientes.
3. El Impuesto sobre las Utilidades establecido por esta Ley.
4. La amortización de llaves, marcas y otros activos intangibles de similar naturaleza, salvo en los casos en que por su adquisición se hubiese pagado un precio. El reglamento establecerá la forma y condiciones de amortización.
5. Las donaciones y otras cesiones gratuitas, salvo las efectuadas a entidades sin fines de lucro reconocidas como exentas a los fines de esta Ley, hasta el límite del diez por ciento (10%) de la utilidad sujeta al impuesto correspondiente de la gestión en que se haga efectiva la donación o cesión gratuita.
6. Las previsiones o reservas de cualquier naturaleza, con excepción de los cargos anuales como contrapartida en la constitución de la previsión para indemnizaciones.
7. Las depreciaciones que pudieran corresponder a revalúos técnicos.

COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS:

ARTÍCULO 48.- Cuando en un año se produjera una pérdida de fuente boliviana, ésta podrá deducirse de las utilidades gravadas que se obtengan como **máximo hasta los tres (3) años** siguientes. Las pérdidas acumuladas a ser deducidas no serán objeto de actualización.

En el caso de **nuevos emprendimientos productivos con un capital mínimo de inversión de Bs1.000.000.-** (Un Millón 00/100 bolivianos), las pérdidas podrán deducirse de las

utilidades gravadas que se obtengan en los cinco (5) años inmediatos siguientes a la fecha de inicio de operaciones. Este plazo también es aplicable a las deducciones de pérdidas por el sector productivo de hidrocarburos y minería.

Las pérdidas acumuladas a ser deducidas no serán objeto de actualización. Las pérdidas acumuladas hasta la gestión 2010 de las entidades del Sistema Bancario y de Intermediación Financiera, no serán deducidas en la determinación de la utilidad neta de las siguientes gestiones. El tratamiento de las pérdidas producidas a partir de la gestión 2011 se regirá por lo dispuesto en el primer párrafo del presente Artículo.

EXENCIONES:

ARTÍCULO 49.- Están exentas del impuesto:

a) Las actividades del Estado Nacional, las Prefecturas Departamentales, las Municipalidades, las Universidades Públicas y las entidades o instituciones pertenecientes a las mismas, salvo aquellas actividades comprendidas dentro del Código de Comercio;

b) Las utilidades obtenidas por las asociaciones civiles, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente que tengan convenios suscritos, y que desarrollen las siguientes actividades: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales.

Esta franquicia procederá siempre que no realicen actividades de intermediación financiera u otras comerciales, que por disposición expresa de sus estatutos, la totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación, su patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas,

debiendo dichas condiciones reflejarse en su realidad económica;

c) Los intereses a favor de organismos internacionales de crédito e instituciones oficiales extranjeras, cuyos convenios hayan sido ratificados por el H. Congreso Nacional.

ALÍCUOTA:

ARTÍCULO 50.- Las utilidades netas imponibles que obtengan las empresas obligadas al pago del impuesto creado por este Título, quedan sujetas a la tasa del **25%** (veinticinco por ciento).

BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR:

ARTÍCULO 51.- Cuando se paguen rentas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior, se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto total pagado o remesado.

Quienes paguen o remesen dichos conceptos a beneficiarios del exterior, deberán retener con carácter de pago único y definitivo, la tasa del 25% (veinticinco por ciento) de la utilidad neta gravada presunta.

ALÍCUOTA ADICIONAL A LAS UTILIDADES EXTRAORDINARIAS POR ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES:

ARTÍCULO 51 bis.- Además de lo establecido en los capítulos precedentes, la utilidad neta anual resultante directamente de actividades extractivas de recursos naturales no renovables está gravada por una **alícuota adicional del 25%** (veinticinco por ciento), que se aplicará previa deducción de los siguientes conceptos:

a. Un porcentaje variable, a elección del contribuyente, de hasta el 33% (treinta y tres por ciento) de las inversiones acumuladas en exploración, desarrollo, explotación, beneficio y en protección ambiental, directamente relacionada con dichas actividades, que se realicen en el país a partir de la Gestión Fiscal

1991. Esta deducción se utilizará en un monto máximo equivalente al 100% (cien por ciento) de dichas inversiones.

b. El 45% (cuarenta y cinco por ciento) de los ingresos netos obtenido por cada operación extractiva de recursos naturales no renovables durante la gestión que se declara.

Para las empresas productoras de hidrocarburos, los ingresos netos por cada operación extractiva son el valor de la producción en boca de pozo por cada campo hidrocarburífero.

Para las empresas productoras de minerales y/o metales, los ingresos netos por cada operación extractiva son el valor del producto comercializable puesto en el lugar de la operación minera.

Esta deducción tiene como límite un monto anual de Bs250.000.000.- (Doscientos Cincuenta Millones de Bolivianos) por cada operación extractiva. Este monto se actualizará anualmente, a partir de la Gestión Fiscal 1997, según la variación del tipo de cambio del boliviano respecto al Dólar de los Estados Unidos de América, más el 50% (Cincuenta por Ciento) de la tasa de inflación de este país.

ALÍCUOTA ADICIONAL A LAS UTILIDADES DE LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA:

ARTÍCULO 51 ter.- Cuando el **coeficiente de rentabilidad respecto del patrimonio** de las entidades de intermediación financiera, Empresas de Arrendamiento Financiero, Almacenes generales de depósito, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFIs), Agencias de Bolsa y Sociedades de Titularización, reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, **exceda el seis por ciento (6%)**, las utilidades netas imponibles de estas entidades estarán gravadas con una **Alícuota Adicional** al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas del veinticinco por ciento **(25%).**

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECÍFICOS – ICE

Base Legal: Ley Nº 843, Texto Ordenado Vigente. Decreto Supremo Nº 24053 de 29-06-1995 y sus modificaciones.

Nota del Editor: *El resaltado, cursiva, subrayado y expresiones entre corchetes son propios del autor con finalidades didácticas.*

OBJETO [HECHO GENERADOR]

ARTÍCULO 79.- Créase en todo el territorio del país un impuesto que se denominará Impuesto a los Consumos Específicos, que se aplicará sobre:

a) Las **ventas de bienes muebles**, situados o colocados en el territorio del país, que se indican en el **anexo** al presente artículo, efectuadas por sujetos definidos en el Artículo 81.

El reglamento establecerá las partidas arancelarias en función de la nomenclatura que corresponda a los bienes incluidos en el anexo mencionado.

b) Las **importaciones definitivas** de bienes muebles que se indican en el **anexo** a que se refiere el inciso precedente.

ANEXO ARTÍCULO 79: [ALÍCUOTAS]

I. **Productos Gravados: Alícuotas específicas o porcentuales.**

1. Productos gravados con alícuotas específicas sobre unidad y porcentuales sobre su base imponible.

Tabla 1: PRODUCTO: ALÍCUOTAS DEL ICE

Alícuota especifica Bs/unidad

Cigarrillos rubios Bs139.- por 1.000 unidades

Cigarrillos negros Bs74.- por 1.000 unidades

Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarrillos (puritos) que contengan tabaco: Bs139.- por 1.000 unidades

Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborado; tabaco «homogenizado» o «reconstituído»; extractos y jugos de tabaco: 50%.

Las alícuotas específicas de la Tabla 1 estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018 y se actualizarán por la Administración Tributaria para cada gestión en base a la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda – UFV ocurrida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de la gestión anterior.

2. Vehículos automóviles gravados con tasas porcentuales sobre su base imponible.

Tabla 2: CATEGORÍA COMBUSTIBLE UTILIZADO RANGO ICE

1 Diésel 15% a 80%

2 Gasolina 0% a 40%

3 Gas Natural Vehicular (GNV) 0% a 40%

4 Otros 0% a 40%

TASA "0" Y EXENCIONES

A la importación de **vehículos automóviles nuevos o usados fabricados originalmente para utilizar GNV** como combustible, se aplicará una tasa porcentual del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) del cero por ciento **(0%).**

La importación de **vehículos automóviles originalmente destinados al transporte de más de 18 personas**, incluido el conductor, y los destinados al **transporte de mercancías de alta capacidad en volumen y tonelaje que constituyen bienes de capital,** así como los vehículos construidos y equipados exclusivamente para servicios de salud, estará **exenta del pago** del ICE; a excepción de la importación de los que utilicen diésel como combustible, estando alcanzada por el referido impuesto de acuerdo a los rangos de la Tabla 2.

La definición de vehículos automóviles incluye los tractores, camiones, motocicletas de dos, tres y cuatro ruedas, además de motos acuáticas.

La **base imponible para importaciones** para efectuar el cálculo del impuesto, se define de la siguiente manera:

Valor CIF + Gravamen Arancelario efectivamente pagado + otras erogaciones necesarias para efectuar el despacho aduanero.

La importación de vehículos automóviles para **usos especiales, nuevos o usados**, efectuada por las entidades públicas, está **exenta** del pago del ICE.

El Órgano Ejecutivo mediante Decreto Supremo, establecerá las tasas porcentuales del impuesto dentro los rangos definidos en la Tabla 2 del presente Artículo.

Productos con alícuotas específicas y porcentuales

Alícuota Mixta:

Bebidas no alcohólicas en envases herméticamente cerrados (excepto aguas naturales y jugos de fruta de la partida arancelaria 20.09) 0,30 a 2,0 Bs/Lt	0% a 10%
Chicha de maíz 0,61 a 2,5 Bs/Lt	0% a 10%
Alcoholes 1,16 a 10 Bs/Lt	0% a 10%
Cerveza (>=0.5 % de alcohol) 2,60 a 10 Bs/Lt	1% a 15%
Bebidas energizantes 3,50 a 15 Bs/Lt	0% a 10%
Vinos 2,36 a 10 Bs/Lt	0% a 10%
Singanis 2,36 a 15 Bs/Lt	5% a 15%
Bebidas fermentadas y vinos 2,36 a 15 Bs/Lt	5% a 15%
Licores y cremas 2,36 a 15 Bs/Lt	5% a 15%
Ron y Vodka 2,36 a 15 Bs/Lt	10% a 25%
Otros aguardientes 2,36 a 15 Bs/Lt	10% a 25%
Whisky 9,84 a 30 Bs/Lt	10% a 25%

Mediante Decreto Supremo, se identificará a nivel de sub-partidas arancelarias las mercancías alcanzadas por el impuesto y se establecerá las alícuotas porcentuales y específicas de acuerdo a los rangos establecidos en Ley.

A los productos detallados en el cuadro precedente se aplicará tanto la alícuota específica como la alícuota porcentual correspondiente.

A efectos de la aplicación del impuesto, se consideran **bebidas energizantes** aquellas que contienen en su composición cafeína, taurina, aminoácidos u otras sustancias que eliminan la sensación de agotamiento en la persona que las consume. No incluye a bebidas re-hidratantes u otro tipo de bebidas gaseosas.

Asimismo, se entenderá como **agua natural**, aquella que no contiene adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizante.

Las bebidas denominadas **cervezas** cuyo grado alcohólico volumétrico es inferior a 0,5%, se encuentran comprendidas en la clasificación "bebidas no alcohólicas en envases herméticamente cerrados".

No están dentro del objeto del impuesto, las **bebidas no alcohólicas elaboradas a base de pulpa de frutas y otros frutos esterilizantes,** de acuerdo a la definición establecida en el Arancel de Importaciones para la partida arancelaria 20.09.

Las alícuotas específicas previstas en el cuadro anterior, se actualizarán por la Administración Tributaria para cada gestión, en base a la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda - UFV, ocurrida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de la gestión anterior.

CONCEPTO DE VENTA

ARTÍCULO 80.- A los fines de esta Ley se considera venta la **transferencia de bienes muebles**, a cualquier título. Asimismo, se presumirá - salvo prueba en contrario - que **toda salida de fábrica o depósito fiscal implica la venta** de los respectivos productos gravados, como así también las mercaderías gravadas consumidas dentro de la fábrica o locales de fraccionamiento o acondicionamiento.

No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto, los bienes importados por las misiones diplomáticas y sus

miembros acreditados en el país, organismos internacionales y sus funcionarios oficiales, inmigrantes y pasajeros en general, cuando las normas vigentes les concedan franquicias aduaneras.

Asimismo, no se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto, los bienes detallados en el Anexo al Artículo 79 de esta Ley destinados a la exportación, para lo cual su salida de fábrica o depósito fiscal no será considerada como venta.

Los **exportadores que paguen este impuesto** al momento de adquirir bienes detallados en el Anexo al Artículo 79 actualizado de esta Ley, con el objeto de exportarlos, recibirán una **devolución del monto pagado** por este concepto, en la forma y bajo las condiciones a ser definidas mediante reglamentación expresa, cuando la exportación haya sido efectivamente realizada.

SUJETO PASIVO

ARTÍCULO 81.- Son sujetos pasivos de este impuesto:

a) Los **fabricantes** y/o las personas naturales o jurídicas vinculadas económicamente a éstos, de acuerdo a la definición dada en el Artículo 83. A los fines de este impuesto se entiende que es fabricante, toda persona natural o jurídica que elabora el producto final detallado en el anexo al que se refiere el inciso a) del Artículo 79 de esta Ley.

En los casos de **elaboración por cuenta de terceros**, quienes encomienden esas elaboraciones serán también sujetos del pago del impuesto, pudiendo computar como pago a cuenta del mismo, el que hubiera sido pagado en la etapa anterior, exclusivamente con relación a los bienes que generan el nuevo hecho imponible.

b) Las personas naturales o jurídicas que realicen a nombre propio **importaciones definitivas**.

Facultase al Poder Ejecutivo a incorporar como sujetos pasivos del tributo a otros no previstos en la enumeración precedente, cuando se produzcan distorsiones en la comercialización o

distribución de productos gravados y que hagan aconsejable extender la imposición a otras etapas de su comercialización.

NACIMIENTO DEL HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 82.- El hecho imponible se perfeccionará:

a) En el caso de ventas, en la **fecha de la emisión de la nota fiscal o de la entrega de la mercadería**, lo que se produzca primero.

b) Por **toda salida de fábrica o depósito fiscal** que se presume venta, de acuerdo al Artículo 80 de esta Ley.

c) En la fecha que se produzca el **retiro de la cosa mueble gravada** con destino a uso o consumo particular.

d) En la importación, en el **momento en que los bienes sean extraídos de los recintos aduaneros** mediante despachos de emergencia o pólizas de importación.

TRIBUTUM
SAPIENTIA EST POTENTIA

5º PARTE: NORMATIVA LABORAL APLICABLE A DERECHO EMPRESARIAL

TEMA 16: INTRODUCCIÓN A LA LEY GENERAL DEL TRABAJO – CONCEPTO - CONTRATOS DE TRABAJO

2. INTRODUCCIÓN:

La Ley General del Trabajo (LGT) fue promulgada en 1939 y elevada a rango de Ley en 1942. Es la norma fundamental que regula las relaciones laborales en Bolivia.

3. HISTORIA:

- **Antecedentes:** Tras la Guerra del Chaco (1932 a 1935) y el auge del sindicalismo minero, surgió la necesidad de regular las condiciones laborales extremas.
- **Promulgación:** Fue promulgada el 24 de mayo de 1939 durante el gobierno de Germán Busch como Decreto Ley, reconociendo derechos fundamentales como el contrato colectivo, el descanso dominical y la indemnización.
- **Elevación a Rango de Ley:** El 8 de diciembre de 1942, bajo la presidencia de Enrique Peñaranda, se elevó a rango de Ley, consolidando los derechos del empleado y obrero.
- **Evolución:** A pesar de tener más de 85 años, sigue vigente. Ha sido modificada parcialmente por Decretos Supremos y la Constitución Política del Estado de 2009.

4. CONCEPTO DE TRABAJO:

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo no es una mercancía. Se define como **"Trabajo Decente"**, un concepto que busca la dignidad humana, e implica:

- Empleo productivo con una **justa retribución**.
- **Seguridad** en el lugar de trabajo y **protección social** para las familias.
- **Libertad de asociación** y **negociación colectiva**.
- **Igualdad** de trato y oportunidades sin discriminación.

5. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS LABORALES EN BOLIVIA:

- **Jornada Laboral:** Máxima de 8 horas diarias. 48 horas semanales para hombres y 40 para mujeres. El trabajo nocturno suele reducirse a 7 horas.
- **Salario Mínimo:** Actualizado anualmente, fijado en Bs2.500.- en 2025 y Bs3.300.- para 2026.
- **Derechos Fundamentales:** Incluyen la inamovilidad laboral (salvo causa justificada), vacaciones anuales pagadas según antigüedad, aguinaldos y beneficios sociales.
- **Seguridad Social:** El seguro social obligatorio es un derecho desde el primer día de trabajo.
- **Protección a la Maternidad:** Descanso de maternidad de 45 días antes y 45 días después del parto con 100% de salario.
- **Regulación del Trabajo a Distancia:** Regulado bajo el Decreto Supremo Nº 4570, manteniendo los derechos laborales sin alterar la relación de dependencia.
- **Prohibiciones:** El trabajo de menores de 14 años está prohibido, salvo excepciones de aprendizaje.

La relación laboral se caracteriza por la subordinación y dependencia del trabajador, quien presta servicios por cuenta ajena.

4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA LGT:

a) Ventajas:

- **Principio Protector:** Fuerte tutela a favor del trabajador ("in dubio pro operario").
- **Irrenunciabilidad de Derechos:** Protege al trabajador de firmar renuncias a sus beneficios.
- **Estabilidad Laboral:** Limitaciones claras al despido injustificado (desahucio e indemnización).
- **Beneficios Sociales:** Indemnizaciones, primas y aguinaldos garantizados.

b) Desventajas:

- **Anacronismo:** Norma obsoleta, no contempla nuevas formas de trabajo (teletrabajo, plataformas digitales o freelancer) o el derecho a la desconexión.
- **Baja Cobertura:** Gran parte de la población trabaja en la informalidad (85% según la OIT), fuera del alcance de la LGT (sin seguro y sin pensiones).
- **Rigidez:** Dificulta la adaptación a los cambios económicos.
- **Carga Procesal:** Procesos laborales largos y burocráticos.
- **Parcialización:** Los casos ante el Ministerio de Trabajo tienden a favorecer al trabajador incluso sin documentación que respalde o sustento material.

5. PRINCIPALES RETOS DE UNA NUEVA LEY:

- **Actualización Integral:** Creación de un Nuevo Código Laboral que reemplace a la LGT de 1939, ajustándose a la CPE y tratados internacionales.
- **Formalización Laboral:** Implementar políticas para integrar el sector informal al amparo de la ley.
- **Nuevas Tecnologías:** Regular el teletrabajo, el derecho a la desconexión y el trabajo en plataformas digitales.
- **Justicia Laboral Rápida:** Simplificar procedimientos para asegurar la inmediatez y eficacia en la tutela de derechos.
- **Equidad de Género:** Fortalecer normas sobre equidad salarial y protección a la maternidad/paternidad real. El tema de los **"cupos"** no es una solución estructural.

6. TIPOS DE CONTRATO DE TRABAJO:

a) Tiempo indefinido: Esta modalidad contractual no tiene fecha de finalización, por lo que el trabajador pasa a ser parte de la planilla de trabajadores de la empresa por

tiempo indefinido. De cualquier manera, sí se establece un plazo de prueba, que tiene una duración de tres meses (90 días). Si en este período de evaluación el trabajador cumple con las condiciones necesarias, comienza a ser parte de la planilla de trabajadores de forma indefinida. Durante el plazo de prueba, tanto el empleado como el empleador tienen la potestad de dar por terminada la relación laboral de forma unilateral. Este contrato puede celebrarse de forma escrita o verbal.

b) **A plazo fijo:** Este tipo de contrato es aquel que cuenta con una duración definida. La misma puede establecerse por días, semanas o meses. La finalización de la relación laboral puede darse por decisión de una de las dos partes o cuando se cumple el plazo establecido. En esta modalidad contractual, el contrato debe estar escrito. Esto le permite al empleador demostrar la duración del trabajo. Es importante aclarar que, una vez que finaliza el plazo establecido, el trabajador no genera el pago de desahucio ni de beneficios sociales. De todas formas, sí puede hacer uso de los derechos de aguinaldo. Este tipo de contrato puede renovarse o extenderse solo una vez. Si se amplía a tres veces consecutivas, pasa a ser considerado un contrato laboral por plazo indefinido.

c) **Contrato por temporada:** Este tipo de contrato se utiliza cuando el trabajo se realiza durante una época puntual del año, debido a que la demanda de dicho trabajo aumenta en un período determinado del año. Esta modalidad contractual suele estar vinculada a las estaciones del año. Es muy popular en el sector rural, ya que depende en muchos casos del momento del año en el cual se debe cosechar o sembrar determinado cultivo. Este tipo de contrato es de plazo fijo y tiene las mismas características legales, solo que el período se ajusta a una temporada o zafra específica.

d) **Contrato por realización de obra o servicio:** Se establece un plazo de duración. A diferencia del contrato a plazo, no se sabe con exactitud cuándo va a terminar. Este depende del tiempo por el cual se extienda la obra o la tarea para la cual se contrató al empleado. Por lo general, se establece un plazo aproximado para la finalización de la obra o servicio comprometido. El trabajador tiene derechos de aguinaldo.

e) **Contrato de Teletrabajo:** Desde hace un tiempo, el teletrabajo se ha regularizado en Bolivia. La pandemia ha popularizado esta modalidad y las ofertas de empleo en teletrabajo han aumentado. El contrato por teletrabajo se aplica cuando la prestación de los servicios del trabajador es realizada de forma total o parcial en el domicilio del empleado o en algún otro lugar que no sea la empresa para la cual se encuentra trabajando. Existen tres modalidades de Teletrabajo: **Trabajo desde casa:** En este caso la modalidad más frecuente es la del trabajo híbrido, es decir, personas que teletrabajan dos o tres días a la semana y el resto de la jornada la desarrollan en la oficina. **Centros de teletrabajo o telecentros:** El trabajador desempeña su labor desde Telecentros, que son oficinas donde los recursos son compartidos: instalaciones de telecomunicaciones, equipos informáticos, etc. **Teletrabajadores móviles o itinerantes:** En este grupo se encuentran aquellos trabajadores que necesitan realizar su trabajo desplazándose frecuentemente.

TIPOS DE CONTRATOS, BONOS Y CONSULTORÍA

Mgr. Daniel F. Lazcano

CARACTERÍSTICAS: Individual o Colectivo (Art. 5, LGT). Escrito o Verbal (Art. 6, LGT). Responsabilidad Solidaria 6m (Art. 11, LGT).
TIPOS: Indefinido, Definido o por Obra. Preaviso: 30d o 90d.
CONTRATO CIVIL vs CONTRATO COMERCIAL vs CONTRATO LABORAL: Civil: Prestador es civil. Comercial: Prestador es Empresa. Laboral: Derecho Social.
REQUISITOS (DS 28699): i) Dependencia y subordinación. ii) Por cuenta ajena. iii) Remuneración.
PRINCIPIOS (DS 28699): Principio Protector: In dubio pro operario. Condición más beneficiosa (derechos adquiridos favorables); Principio de la Continuidad de la Relación Laboral; Principio Intervencionista (Estado ejerce tuición); Principio de la Primacía de la Realidad (prevalecen los hechos); Principio de No Discriminación (diferenciaciones desfavorables a trabajadores SOLUCIÓN: Categorización).
SUBCONTRATACIÓN o TERCIARIZACIÓN (D.S. Nº 107 de 01-may-2009): La Empresa Contratante debe incluir una cláusula donde se estipule que la Empresa Subcontratada respetará los Derechos socio-laborales de los empleados. Existe responsabilidad SOLIDARIA.
SUBCONTRATACIÓN o TERCIARIZACIÓN o EXTERNALIZACIÓN (RM Nº 108/10 de 23-feb-2010): Prohíbe toda modalidad de subcontratación en tareas propias e inherentes al giro habitual y principal de la empresa. Ejemplos legales: Limpieza, seguridad, servicios legales, contables, auditoría, mantenimiento, publicidad, etc.
CONDICIONES: I) Si el servicio recae sobre una función propia o permanente de la empresa contratante (giro de la empresa). II) Si el prestador del servicio desarrolla un know how propio, o bajo el sistema de gestión, técnicas y procedimientos del contratante. III) Si el contratante ordena y dirige el tiempo y las actividades del prestador del servicio. IV) Si el contratante controla la asistencia y el efectivo cumplimiento de la jornada de trabajo. V) Si existe dependencia económica (todos los ingresos o gran parte recibe de su contratante). VI) Si existe exclusividad a favor del contratante. VII) Si la prestación del servicio se realiza con carácter personal o puede delegarlo a un dependiente del contratado. VIII) Si el servicio se lo desarrolla dentro o fuera de las instalaciones del contratante (teletrabajo). IX) Si la forma de pago es mediante la emisión de factura.

TELETRABAJO, TRABAJO A DISTANCIA Y ESTRUCTURA DEL CONTRATO

Mgr. Daniel F. Lazcano

TELETRABAJO: OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (D. S. Nº 4218 de 14-abr-2020): Proveer el equipamiento y el software requeridos; Capacitar sobre el adecuado manejo y uso del equipamiento y software; Establecer medios de comunicación formales.

OBLIGACIONES DEL TELETRABAJADOR (D. S. Nº 4218 de 14-abr-2020): Cumplir con los protocolos de seguridad para salvaguardar la información, equipos informáticos y otros bajo su custodia; Permitir al empleador el libre acceso a la información relacionada; Informar en un plazo no mayor a 24 horas al empleador cuando el equipamiento y/o software que se encuentre bajo su custodia, sufra algún daño, extravío, robo, destrucción o cualquier otro imprevisto y coordinará con la instancia técnica que corresponda las acciones a seguir para garantizar la continuidad de sus labores. *CONCORDANTE con el D.S. Nº 4570: Serán responsables del cuidado y custodia de los equipos y/o herramientas entregados; en caso de extravío o daño deberán cubrir el costo de la reparación o reposición*; Guardar confidencialidad respecto a la información de propiedad del empleador; El teletrabajador que disponga del equipamiento suficiente utilizará el mismo para la realización de sus actividades, eximiendo de responsabilidad al empleador sobre su uso.

CONDICIONES TELETRABAJO (D.S. Nº 4570 de 18-ago-2021):

I. Continua: En días laborales; **II. Alternada:** Alternando días y horas laborales.

REVERSIBILIDAD (D.S. Nº 4570 de 18-ago-2021): Cuando hubieren pasado a las condiciones especiales de trabajo, deberá volver a prestar sus servicios de forma presencial a pedido del empleador, excepto: I) Si el contrato de trabajo se hubiese modificado permanentemente por acuerdo entre las partes hacia la condición especial de trabajo; II) Si por disposición de autoridad competente no fuera posible el trabajo presencial.

TRABAJO A DISTANCIA (D.S. Nº 4570 de 18-ago-2021): La condición especial es que la actividad laboral o prestación de servicio se realice total o parcialmente en lugar distinto al establecimiento de la empresa, sin supervisión directa e inmediata del empleador.

ESTRUCTURA: I) Partes. *II) Objeto (causa o Naturaleza): Lugar de Prestación del Servicio.* III) Finalidad (objetivos). IV) Confidencialidad. V) Monto y Plazo. VI) Incentivos (categorización). VII) Aceptación. VIII) Lugar y Fecha.

MODELO DE CONTRATO DE TRABAJO
POR TIEMPO INDEFINIDO

Conste por el presente Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Indefinido que, al sólo reconocimiento de firmas y rúbricas, y revisión y reconocimiento de la autoridad competente, surtirá efectos al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones:

1: DE LAS PARTES: Generales de la Empresa y el Trabajador.

2: OBJETO Y NATURALEZA JURÍDICA: Contrato individual por tiempo indefinido.

3: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADO: Detallar los derechos y obligaciones particulares del empleado.

4: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: Detallar los derechos y obligaciones particulares de la empresa.

5: REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO: Mensual o quincenal en moneda nacional o extranjera.

6: DURACIÓN Y CAUSALES DE RESCISIÓN: Duración indeterminada y hacer mención al Artículo 16 de la LGT (causales legales de desvinculación).

7: DE LAS FALTAS (LEVES, GRAVES Y GRAVÍSIMAS): Especificar según el tipo de empresa y según el Reglamento Interno (aprobado por la Autoridad Competente).

8: CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN: Hacer mención a la voluntad sin ningún vicio del consentimiento.

LUGAR Y FECHA

FIRMAS DE LAS PARTES

LECTURA COMPLEMENTARIA: LGT

Nota del Editor: *El resaltado, cursiva, subrayado y expresiones entre corchetes son propios del autor con finalidades didácticas. Existen algunos artículos que no están contemplados porque fueron derogados o quedaron inaplicables por colisión normativa.*

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º La presente Ley determina con carácter general los **derechos y obligaciones** emergentes del trabajo, **con excepción del agrícola**, que será objeto de disposición especial. Se aplica también a las explotaciones del Estado y cualquiera asociación pública o privada, aunque no persiga fines de lucro, salvo las excepciones que se determinan.

ARTICULO 2º **Patrono** es la persona natural o jurídica que proporciona trabajo, por cuenta propia o ajena, para la ejecución o explotación de una obra o empresa. **Empleado y obrero** es el que trabaja por cuenta ajena. Se distingue el primero por prestar servicios en tal carácter; o por trabajar en oficina con horario y condiciones especiales, desarrollando un esfuerzo predominantemente intelectual. Quedan comprendidos en esta categoría de empleados todos los trabajadores favorecidos por leyes especiales. Se caracteriza el obrero por presentar servicios de índole material o manual comprendiéndose en esta categoría, también, al que prepara o vigila el trabajo de otros obreros, tales como capataces y vigilantes.

ARTICULO 3º En ninguna empresa o establecimiento **el número de trabajadores extranjeros podrá exceder del 15 por ciento** del total y comprenderá exclusivamente a técnicos. **El personal femenino tampoco podrá pasar del 45%** en las empresas o establecimientos que, por su índole, no requieren usar el trabajo de éstas en una mayor proporción. Se requiere ser de **nacionalidad boliviana para** desempeñar las funciones de **Director, Administrador, Consejero y Representante** en las instituciones del Estado, y en las particulares cuya actividad

se relacione directamente con los intereses del Estado, particularmente en el orden económico y financiero.

ARTICULO 5º- El **contrato de trabajo es individual o colectivo**, según que se pacte entre un patrono o grupo de patronos y un empleado u obrero, o entre un patrono o asociación de patronos y un sindicato federación o confederación de sindicatos de trabajadores.

ARTICULO 6º. El contrato de trabajo puede celebrarse **verbalmente o por escrito**, y su existencia se acreditará por todos los **medios legales de prueba**. Constituye la ley de las partes siempre que haya sido legalmente constituido, y a falta de estipulación expresa, será interpretado por los usos y costumbres de la localidad.

ARTICULO 7º **Si el contrato no determina el servicio a prestarse**, el trabajador estará obligado a desempeñar el que corresponda a **su estado y su condición**, dentro del género de trabajo que forme el objeto de la empresa.

ARTICULO 9º **Si se contrata al trabajador para servicios en lugar distinto al de su residencia**, el patrono sufragará los **gastos razonables de viaje y retorno**. Si prefiere cambiar de residencia, el patrono cumplirá su obligación en la misma medida. En caso de disidencia sobre el monto de los gastos, hará la fijación el inspector del trabajo. No se entiende la obligación antes prescrita, si el contrato fenece por voluntad del trabajador o por su culpa o por común acuerdo, salvo estipulación en contrario.

ARTICULO 10º **Cuando el trabajo se verifique en lugar que dista más de dos kilómetros de la residencia del trabajador**, el Estado podrá, mediante resoluciones especiales, imponer a los patronos la obligación del traslado.

ARTICULO 11º La **sustitución de patronos** no afecta la validez de los contratos existentes; para sus efectos, el sustituido será responsable solidario del sucesor hasta **6 meses** después de la transferencia.

DEL CONTRATO DE TRABAJO

ARTICULO 12º-El **contrato podrá pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio.**

DEL CONTRATO COLECTIVO

ARTICULO 23º El contrato colectivo **no sólo obliga a quienes lo han celebrado, sino a los obreros que después se adhieran a él por escrito** y a quienes posteriormente ingresan al sindicato contratante

ARTICULO 24º En el contrato colectivo se indicará las profesiones oficios o especialidades; la fecha en que el contrato entrará en vigor; su duración y las condiciones de prórroga, rescisión y terminación.

ARTICULO 25º Las estipulaciones del contrato colectivo se considerarán **parte integrante de los contratos individuales** de trabajo.

ARTICULO 26º El sindicato contratante es responsable de las obligaciones de cada uno de sus afiliados y tendrá acción por éstos sin necesidad de expreso mandato. El patrimonio continuará afectado a las responsabilidades emergentes.

ARTICULO 27º El **patrono** que emplee trabajadores afiliados a asociaciones de trabajadores, **estará obligado a celebrar con ellas contratos colectivos de trabajo** cuando lo soliciten.

DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE

ARTICULO 28º El contrato de aprendizaje es aquel en virtud del cual **el patrono se obliga a enseñar** prácticamente, por si o por otro un oficio o industria, **utilizando el trabajo del que aprende con o sin retribución**, y **por tiempo fijo que no podrá exceder de dos años.** Se comprende el aprendizaje de comercio y de las faenas que utilicen motores mecánicos.

ARTICULO 29º El contrato de aprendizaje se celebrará **por escrito.** En él sólo se presume la mutua prestación de servicios; la remuneración y demás modalidades del contrato se estipularán expresamente.

ARTICULO 30º El patrono estará obligado a conceder al aprendiz las **horas necesarias para su concurrencia a la escuela**. En caso de accidente o enfermedad del aprendiz, dará aviso a sus representantes legales, sin perjuicio de prestarle las primeras atenciones médicas.

DEL CONTRATO DE ENGANCHE

ARTICULO 31º El contrato de enganche es el que tiene por objeto la **contratación de trabajadores, por persona distinta del patrono, para faenas que generalmente deben cumplirse lejos de su residencia habitual.** Sólo el Estado podrá en lo sucesivo actuar como intermediario entre patronos y trabajadores, organizando servicios gratuitos de enganche. El traslado de los trabajadores se hará conforme a lo que determina el Art. 9 de esta Ley.

DEL TRABAJO A DOMICILIO

ARTICULO 32º Se entiende por trabajo a domicilio el que se realiza **por cuenta ajena y con remuneración determinada**, en el **lugar de residencia del trabajador, en su taller doméstico o el domicilio del patrono.**

Se encuentran comprendidos dentro de esta definición:

1) Los que trabajan aisladamente o formando taller de familia en su domicilio, a destajo por cuenta de un patrono. Taller de familia es el formado por parientes del jefe de la misma que habitualmente viven en él;

2) Los que trabajan en compañía o por cuenta de un patrono, a partir de ganancias y en el domicilio de uno de ellos;

3) Los que trabajan a jornal, tarea o destajo en el domicilio de un patrono. No se considera trabajo a domicilio el que se realiza directamente para el público.

ARTICULO 33º Todo patrono comprendido en este Capítulo se inscribirá en la Inspección de Trabajo, comunicando la nómina de trabajadores que ocupa. Llevará un registro especial de los

trabajos que encomiende y dará constancia al trabajador de los que reciba.

ARTICULO 34º Las **retribuciones** serán canceladas **por entrega de labor o por períodos de tiempo** no mayores de una semana.

ARTICULO 35º **Cuando el trabajador entregue obras defectuosas o deteriore los materiales** que le fueron confiados, podrá el patrono, con autorización de la Inspección del Trabajo, **retener hasta la quinta parte de los pagos semanales**, hasta el pago de la indemnización.

DE LA JORNADA DE TRABAJO

ARTICULO 46º La jornada efectiva de trabajo no excederá de **8 horas por día y de 48 por semana.** La jornada de trabajo nocturno no excederá de 7 horas entendiéndose por trabajo nocturno el que se practica entre horas veinte y seis de la mañana. **Se exceptúa de esta disposición el trabajo de las empresas periodísticas**, que están sometidas a reglamentación especial. **La jornada de mujeres no excederá de 40 horas semanales diurnas.**

Se exceptúan a los empleados u obreros que ocupen puestos de dirección, vigilancia o confianza, o que trabajen discontinuamente, o que realicen labores que por su naturaleza no puedan someterse a jornadas de trabajo. En estos casos tendrán una hora de descanso dentro del día, y no podrán trabajar más de 12 horas diarias.

ARTICULO 47º **Jornada efectiva** de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrono. La jornada de trabajo **podrá elevarse en caso de fuerza mayor y en la medida indispensable.**

ARTICULO 48º Cuando el trabajo se efectúe por equipos, su duración podrá prolongarse **más de las 8 horas diarias** y de las 48 horas semanales, siempre que el promedio de horas de trabajo en tres semanas no exceda de la jornada máxima.

ARTICULO 49º **La jornada ordinaria de trabajo deberá interrumpirse con uno o más descansos,** cuya duración **no sea inferior a dos horas** en total sin que pueda trabajarse más de cinco horas continuas, en cada periodo.

ARTICULO 50º A petición del patrono, la inspección del Trabajo podrá conceder **permiso sobre horas extraordinarias** hasta el máximo de dos por día. No se considerarán horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar sus errores.

ARTICULO 51º El patrono y sus trabajadores podrán acordar un **descanso de medio día en la semana**, excediendo en una hora el límite de jornada de los demás días hasta totalizar 48 horas.

TRIBUTUM
SAPIENTIA EST POTENTIA

TEMA 17: PRINCIPALES DERECHOS LABORALES

Los derechos laborales son el conjunto de normas constitucionales y legales (basadas principalmente en la Ley General del Trabajo y normativa complementaria), que protegen al trabajador, garantizando un empleo digno, remuneración justa, estabilidad laboral, seguridad social, jornadas máximas y sindicalización. Constituyen derechos humanos fundamentales que buscan equilibrio entre empleador y empleado.

PRINCIPALES BENEFICIOS SOCIALES Y DERECHOS LABORALES EN BOLIVIA:

Son los siguientes:

a) **Aguinaldo de Navidad:** Pago anual equivalente a un mes de sueldo.
b) **Indemnización por tiempo de servicios:** Pago de un sueldo por año trabajado ante la ruptura de la relación laboral.
c) **Vacaciones remuneradas:** Días de descanso anual pagados proporcionales a la antigüedad.
d) **Desahucio:** Pago de tres salarios si el empleador despide al trabajador intempestivamente sin previo aviso.
e) **Bono de Antigüedad:** Pago extra mensual calculado basado en la antigüedad del trabajador en la empresa.
f) **Seguridad Social:** Afiliación obligatoria a corto plazo (salud/enfermedad) y largo plazo (jubilación).
g) **Protección a la Maternidad/Paternidad:** Estabilidad laboral inamovible y licencia de maternidad pagada. Además, subsidios prenatales y de lactancia.
h) **Jornada Laboral y Horas Extras:** Jornada máxima de 8 horas diarias y 48 semanales (40 para mujeres en algunos casos), con pago de horas extras.

BENEFICIOS SOCIALES: INDEMNIZACIÓN, DESAHUCIO Y AGUINALDO

Mgr. Daniel F. Lazcano

INDEMNIZACIÓN: D.S. Nº 110 de 01-may-2009; LGT

CONCEPTO: Compensación al desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral y se paga en el equivalente a un sueldo por cada año de trabajo continuo, o en forma proporcional a los meses trabajados cuando no se ha alcanzado el año. La indemnización por tiempo de servicios corresponde cuando la trabajadora o el trabajador hubiesen cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo. La base del cálculo es el promedio del total ganado en los tres (3) últimos meses.

DESAHUCIO: D.S. Nº 110 de 01-may-2009; LGT (Art. 13)

CONCEPTO: 3 salarios cuando sea retirado intempestivamente. No corresponde el pago del desahucio a las trabajadoras o trabajadores que se retiren voluntariamente de su fuente laboral.

PROBLEMÁTICA Y CONTRADICCIONES (Art. 13=Desahucio): SC 1262/2013 de 1-ago-2013 expresa: **El -Pre Aviso- deja de tener valor y eficiencia jurídica…**". RESULTADO: Anula el Artículo 12 (PRE-AVISO). Sin embargo, la SC 0907/2016-S3 de 26-ago-2016 expresa que: *"no advierte qué elementos llevaron a la citada autoridad laboral a asumir dicha conclusión; toda vez que, el instituto del -Pre Aviso- es una clausula permitida por el ordenamiento jurídico laboral. La SC 1262/2013 no dispone de manera expresa su expulsión del ordenamiento jurídico laboral, pues como se dijo ut supra, el pre aviso viene a constituirse una modalidad de conclusión de la relación laboral que opera en virtud a la voluntad de las partes y cuya vigencia se mantiene intacta mientras la norma sobre la que se sustenta no sea abrogada o derogada por otra de igual o mayor jerarquía, o sea expulsada del ordenamiento jurídico mediante un procedimiento de control de constitucionalidad idóneo".*

AGUINALDO: Ley de 1944; D.S. Nº 299, Art. 3

Ley de 18-Dic-1944: Toda empresa comercial o industrial o cualquier otro negocio está obligado a gratificar a sus empleados con un mes de sueldo como aguinaldo de Navidad. **BENEFICIARIOS:** Todos los trabajadores que hayan cumplido tres meses de trabajo en el sector público o privado. El Aguinaldo no puede ser descontado del salario de los trabajadores, tampoco puede ser cancelado en especie ni en cuotas, "es un pago único sin descuentos".

Mediante Instructivo el Ministerio de Trabajo determina que debe ser pagado hasta el 20 de diciembre. **INCUMPLIMIENTO:** Las empresas privadas que incumplan con este beneficio, en la fecha establecida, serán sancionadas con el pago doble del Aguinaldo. Asimismo, tanto las instituciones públicas como las privadas deben presentar la boleta de pago del aguinaldo el Ministerio de Trabajo, hasta el 31 de diciembre del año en curso.

BENEFICIOS SOCIALES: VACACIÓN, BONO ANTIGÜEDAD, QUINQUENIO Y FINIQUITO

Mgr. Daniel F. Lazcano

VACACIÓN: LGT, Art. 44; D.S. Nº 3150 de 19-ago-1952:

1año a 5años: 15d; >5años y hasta 10 años: 20d; >10 años: 30d.
D.S. Nº 4719 de 01-may-2022: Modifica el Art. 33 (RLGT):
I. La vacación anual no será compensable en dinero, salvo el caso de terminación del contrato de trabajo y será ejercida conforme al rol de turnos que formule el patrón. No podrá ser acumulada, excepto cuando: a) Exista acuerdo mutuo por escrito; b) Exista omisión del empleador en la formulación del rol de turnos; c) El empleador no haya permitido el uso de las vacaciones.
II. Exista o no el rol de turnos, la trabajadora o el trabajador **podrá solicitar por escrito y de manera excepcional:** a) El goce fraccionado de su vacación, dividida ésta en no más de tres (3) períodos en cada gestión; b) El uso de medias jornadas laborales de vacación, las cuáles sumadas no deberán sobrepasar cinco (5) días de su vacación anual."

BONO ANTIGÜEDAD: D.S. Nº 21060, Art. 60.

APLICACIÓN A EMPRESAS DE SERVICIOS y PRODUCTIVAS: D.S. Nº 21137 (Art. 13: Crea el Bono sobre SMN) y D.S. Nº 23474: Modifica a 3 SMN.
BA = Porcentaje x 3 SMN
Donde: 2 años a 5 años: 5%; 5 años a 8 años: 11%; 8 años a 11 años: 18%; 11 años a 15 años: 26%; 15 años a 20 años: 34%; 20 años a 25 años: 42%; más de 25 años: 50%.

QUINQUENIO (D.S. Nº 522) y FINIQUITO:

QUINQUENIO: D.S. Nº 522 de 26-may-2010: Consolidación de la indemnización por tiempo de servicios al cumplimiento de cada cinco (5) años de trabajo de manera continua. **PROCEDIMIENTO:** Solicitud escrita. Pago único en 30 dc. Prohíbe su fraccionamiento. Base de Cálculo: 3 últimos meses. Incumplimiento: Pagará el monto del quinquenio actualizado UFV + Multa 30% del monto.
FINIQUITO: Documento de cierre laboral. No constituye Ley entre partes por su carácter revisable, por lo tanto las cifras contenidas no causan estado ni revisten el sello de cosa juzgada.

BONO DE PRODUCCIÓN Y PRIMA

Mgr. Daniel F. Lazcano

BONO DE PRODUCCIÓN (DS 19518 de 22-abr-1983):

Es una remuneración adicional por un esfuerzo productivo también adicional, supone una meta productiva concertada (OPERATIVA Y PROGRAMADA) entre la empresa y sindicato, tomando en cuenta las peculiaridades del respectivo centro de trabajo. Esa meta de producción debe estar garantizada por la parte patronal, suministrando los equipos y materias primas necesarios al buen funcionamiento del sistema productivo; y por la parte laboral, mediante un esfuerzo productivo normal y una asistencia regular a la fuente de trabajo. Se establece el principio de proporcionalidad para el pago del bono de producción, o sea que éste debe ser remunerado porcentualmente sobre el sueldo o salario en la misma medida en que la producción rebase la meta establecida. Por ejemplo: si la producción supera la meta en un 10%, éste será el porcentaje del bono de producción calculado sobre la base del sueldo o salario.

PRIMA:

CONCEPTO: Es una retribución que las empresas y establecimientos comerciales e industriales, destinan si obtuvieren utilidades al finalizar el año, de hasta el 25 % de ellas para otorgar a sus empleados que durante ese tiempo hubieran prestado sus servicios como prima anual. Asimismo, el Art. 49 del RLGT: "En ningún caso el monto total de estas primas podrá sobrepasar el 25% de las UTILIDADES NETAS.

Si dicho 25% no alcanzare a cubrir el monto de las primas, su distribución se hará a prorrata" (CASO 1: Si el 25% es menor a una planilla salarial mensual, se paga a prorrata sin discriminaciones. CASO 2: Si el 25% permitiría pagar incluso más de un sueldo para cada empleado, la empresa se limitará a cancelar simplemente el sueldo ganado por el trabajador,). Además, es PROPORCIONAL en función al Total Ganado de los 3 últimos meses.

PAGO: Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la aprobación de los Estados Financieros que determinen la EXISTENCIA DE UTILIDAD LIQUIDA que será establecida por DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA.

COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL: De acuerdo a la Ley de 03-sep-1958, las primas anuales no están sujetas a las cotizaciones establecidas en el Código de Seguridad Social; Sin embargo, sí están gravadas por el RC-IVA.

REINCORPORACIÓN Y ACOSO LABORAL

Mgr. Daniel F. Lazcano

REINCORPORACIÓN

DESPIDO INJUSTIFICADO: El EMPLEADO puede o no aceptar. SI ACEPTA: Cobra el finiquito. SI NO ACEPTA: Puede impugnar ante el Ministerio de Trabajo y esta instancia conminar su REINCORPORACIÓN. Esta CONMINATORIA es APELABLE por la vía administrativa y/o judicial.

La SC 1712/2013 de 10-oct-2013 expresa que tiene 6 meses para interponer un Amparo Constitucional (preclusión).

La SC 0932/2016-S3 señala si transcurre más de 6 meses, se entendería que el empleado queda desvinculado.

La SC 0037/2014-S2 señala que en caso de que el EMPLEADOR realice el depósito de los beneficios sociales a la Jefatura Departamental del Trabajo, se considera que el finiquito no fue ACEPTADO por el empleado por lo que no llegarían a surtir efecto legal y por ende no podría presumirse la aceptación tácita de la desvinculación laboral por el e Empleado.

ACOSO LABORAL

La OIT: "Cualquier incidente en el cual una persona es abusada o maltratada en circunstancias relacionadas con su trabajo. Estas situaciones pueden ser originadas por jefes, compañeros de trabajo y en cualquier nivel de organización."

FORMAS: Maltrato laboral: Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado, así como toda expresión verbal injuriosa o ultrajante y comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad. • Persecución laboral: Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad induzca a la renuncia.

Discriminación laboral: Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social.

Entorpecimiento laboral: Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla.

Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.

EJEMPLOS: Amenazas; Alusión de hechos íntimos; Imposición de deberes extraños; Servicios en horarios excesivos; Brusco cambio unilateral del puesto de trabajo o de su labor; Disminuir responsabilidad y llevarlo a tareas rutinarias; Negativa a proporcionar documentos e información para el desarrollo del trabajo; Negativa a otorgar permisos o licencias, cuando se dan las condiciones legales o reglamentarias; Aislamiento social, ignorándolo o excluyéndolo, etc.

CONSULTORES

Mgr. Daniel F. Lazcano

CONSULTOR DEL SECTOR PRIVADO O INDEPENDIENTE:
Es la persona natural que presta servicios en una entidad privada por un tiempo determinado y de manera independiente en el marco de una relación contractual civil.
Todo consultor está en la obligación de realizar el pago de sus aportes a partir de febrero de 2011 independientemente de la de fecha de su contratación.
Emite factura según el NIT como profesional independiente y realiza trimestralmente el formulario de RC-IVA contribuyente directo.

REQUISITOS PARA SIP:
Ser Persona Natural.
Contratante Persona Jurídica.
Exista Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría.
Que la retribución no sea por Comisión.
Que el Ingreso Cotizable sea igual o superior a 1 SMN.
Que la duración del Contrato sea igual o mayor a 30 dc y que el servicio sea por al menos 20 días.

SAPIENTIA EST POTENTIA

RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS

Mgr. Daniel F. Lazcano

RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL DE LOS EMPLEADOS:

CIVIL: Daños y perjuicios cuantificables económicamente a la Empresa.

PENAL: Art. 237°.- (DESVÍO DE CLIENTELA). El que valiéndose de falsas afirmaciones, sospechas, artilugios fraudulentos o cualquier otro medio de propaganda desleal, desviare la clientela de un establecimiento comercial o industrial en beneficio propio o de un tercero y en detrimento del competidor, para obtener ventaja indebida.

Art. 238°.- (CORRUPCIÓN DE DEPENDIENTES). El que diere a empleado o dependiente del competidor, para que faltando a los deberes del empleo, le proporcione ganancias o provechos indebidos.

Art. 326°.- (HURTO). El que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble ajena.

Art. 345°.- (APROPIACIÓN INDEBIDA). El que se apropiare de una cosa mueble o un valor ajeno, en provecho de sí o de tercero y de los cuales el autor tuviere la posesión o tenencia legítima y que implique la obligación de entregar o devolver.

Art. 346°.- (ABUSO DE CONFIANZA). El que valiéndose de la confianza dispensada por una persona, le causare daño o perjuicio en sus bienes, o retuviere como dueño los que hubiere recibido por título posesorio.

Art. 363° ter.- (ALTERACIÓN, ACCESO Y USO INDEBIDO DE DATOS INFORMÁTICOS). El que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice, datos almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático, ocasionando perjuicio al titular de la información.

LECTURA COMPLEMENTARIA: LEY GENERAL DEL TRABAJO

> ***Nota del Editor:*** *El resaltado, cursiva, subrayado y expresiones entre corchetes son propios del autor con finalidades didácticas. Existen algunos artículos que no están contemplados porque fueron derogados o quedaron inaplicables por colisión normativa.*

ARTICULO 12º-El **contrato** podrá pactarse **por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio**.

En el **primer caso**, ninguna de las partes **podrá rescindirlo sin previo aviso a la otra**, conforme a las siguientes reglas:

1) Tratándose de **contratos con obreros**, con una semana de anticipación, después de un mes de trabajo ininterrumpido; con **15 días**, después de 6 meses y con **30 días**, después de un año;

2) Tratándose de **contratos con empleados** con **30 días** de anticipación por el empleado y con **90 días** por el patrono después de tres meses de trabajo ininterrumpido. **La parte que omitiere el aviso abonará una suma equivalente al sueldo o salario de los períodos establecidos. (APLICACIÓN DEL DESAHUCIO).**

ARTICULO 13º **Cuando fuere retirado el empleado u obrero por causal ajena a su voluntad**, el patrono estará obligado independientemente del **desahucio**, a **indemnizarle** por tiempo de servicios, con la suma equivalente a **un mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo**; y si los servicios no alcanzaren a un año, **en forma proporcional a los meses trabajados descontando los tres primeros meses que se reputan de prueba** excepto en los contratos de trabajo por tiempo determinado que no sufrirán ningún descuento de tiempo.

ARTICULO 14. En caso de **cesación de servicios por quiebra o pérdida comprobada**, el crédito del obrero gozará de prelación conforme a la ley civil (Concordante con el artículo 1345 del Código Civil y artículo 1591 del Código de Comercio).

ARTICULO 15º Procede también el pago de **indemnización** en **caso de clausura por liquidación o muerte del propietario.** En este último caso la obligación recaerá sobre los herederos.

ARTICULO 16º **No habrá lugar a desahucio ni indemnización** cuando exista una de las siguientes causales:

- **a)** Perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo;
- **b)** Revelación de secretos industriales;
- **c)** Omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o higiene industrial;
- **d)** Inasistencia injustificada de más de seis días continuos;
- **e)** Incumplimiento total o parcial del convenio;
- **f)** Retiro voluntario del trabajador;
- **g)** Robo o hurto por el trabajador.

ARTICULO 17º El Contrato a Plazo Fijo podrá rescindirse por cualquiera de las causas indicadas en el Artículo anterior, y caso distinto, se estará a lo dispuesto por el Artículo 13º.

ARTICULO 18º En caso de **conflicto colectivo** y siempre que se hubieren llenado las disposiciones contenidas en el Capítulo pertinente de esta Ley, **no se requerirá el aviso previo en la forma estatuida.**

ARTICULO 19º El **cálculo de la indemnización** se hará tomando en cuenta el término **medio de los sueldos o salarios de los tres últimos meses.**

ARTICULO 20º Para los efectos del desahucio, indemnización, retiro forzoso o voluntario, **el tiempo de servicios para empleados y obreros se computará a partir de la fecha en que éstos fueron contratados**, verbalmente o por escrito, incluyendo los meses que se reputan de prueba y a los que se refiere el Art. 13 del D.L. de 24 de mayo de 1939, modificado por el Art. 1º de la Ley de 8 de diciembre de 1942.

ARTICULO 21º En los contratos a plazo fijo se entenderá existir **reconducción si el trabajador continúa sirviendo vencido el término del convenio.**

ARTICULO 22º El contrato de trabajo requiere, para alcanzar eficacia jurídica ser **refrendado por la autoridad del trabajo** o la administrativa en defecto de aquella.

DE LOS DÍAS HÁBILES PARA EL TRABAJO

ARTICULO 41º Son días hábiles para el trabajo los del año, con excepción de los **feriados**, considerándose tales todos los **domingos, los feriados civiles y los que así fueren declarados** ocasionalmente, por leyes y decretos especiales.

ARTICULO 42º Durante los días feriados **no podrán efectuarse trabajos de ninguna clase**, aunque éstos sean de enseñanza profesional o beneficencia. Tratándose de centros alejados de las capitales, los feriados ocasionales podrán ser compensados con otro día de descanso.

Se **exceptúa** de la disposición precedente, el caso de **empresas en que no pueda suspenderse el trabajo por razones de interés público o por la naturaleza misma** de la labor En este caso, los trabajadores tendrán descanso de dos horas a la mitad del día feriado.

Artículo. 43 º Los **días y horas de descanso** se indicarán en las empresas mediante carteles especiales.

DE LOS DESCANSOS ANUALES

ARTICULO 44º Para empleados y obreros en general, sean particulares o del Estado, la siguiente **escala de vacaciones**: **De 1 a 5 años** de trabajo 15 días hábiles; **De 5 años a 10 años** de trabajo, 20 días hábiles; de **10 años adelante** de trabajo, 30 días hábiles.

Durante el tiempo que duren las vacaciones, los empleados y trabajadores **percibirán el cien por ciento de sus sueldos y salarios.**

TEMA 18: SEGURIDAD SOCIAL APLICADO A LAS EMPRESAS

1. **CONCEPTO:** Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) la seguridad social es la **protección que una sociedad proporciona** a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la **asistencia médica y** garantizar la **seguridad del ingreso**, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia.

2. **PRINCIPIOS:**
   - **a.** Universalidad.
   - **b.** Solidaridad.
   - **c.** Igualdad.
   - **d.** Evolución progresiva.
   - **e.** Concordancia con la realidad económica.
   - **f.** Participación social.
   - **g.** Integralidad.
   - **h.** Inmediatez.
   - **i.** Subsidiaridad del Estado.
   - **j.** Asignación Preferente de Recursos.

3. **DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL:** Proteger la salud del capital humano, continuidad de medios de subsistencia, rehabilitación y mejoramiento de las condiciones de vida.

4. **COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL:**
   - **a. Enfermedad:**
     - **i.** Esposa o la conviviente.

ii. Hijos hasta los 16 años y hasta los 19 años si estudian. De por vida si son inválidos.

iii. Padres inválidos **si y sólo si** no tienen renta.

iv. Hermanos hasta los 16 años y hasta los 19 años si son huérfanos o sus padres son inválidos.

b. Maternidad:

i. **Requisito:** Existan 6 o más cotizaciones mensuales en los doce meses anteriores al mes del parto.

ii. **Abarca:** Gestación, parto y puerperio (periodo posparto que inicia tras la expulsión de la placenta y dura aproximadamente de 6 a 8 semanas, tiempo en el que el cuerpo materno regresa a su estado pre-gestacional).

iii. **Subsidio:** Máximo 6 semanas antes y 6 semanas después del parto.

c. **Riesgos Profesionales:** Consiste en asistencia médica, aparatos de prótesis y ortopedia por accidente del trabajo o enfermedad profesional.

i. **Cómputo:** Desde el día del accidente hasta 52 semanas posteriores.

ii. **Subsidio:** Desde el 4º día después del accidente o enfermedad.

iii. **Renta:** 100% SMN + 30% del excedente del Total Ganado sobre el SMN.

d. Invalidez:

i. **Concepto:** Incapacidad sea mayor al 60%.

ii. **Requisito:** Se tenga mayor o igual a 60 cotizaciones mensuales de las cuales 18 o más deben estar comprendidas en los últimos 36 meses anteriores.

iii. **Indemnización:** Cotizaciones mensuales deben ser mayores a 24 y menores a 60, de las cuales 6 en los últimos doce meses.

iv. **Monto Renta:** 50% SMN + Incremento de Cotizaciones si son mayores a 180.

e. Vejez:

i. **Requisito:** 180 cotizaciones mensuales.

ii. **Indemnización:** Cotizaciones sean menores a 24 mensuales de las cuales 6 en los últimos 12 meses anteriores al comienzo de la vejez.

iii. **Monto Renta:** 50% SMN + incremento por cotizaciones mayores a 180

f. Muerte: Si el asegurado muere dejando una renta de invalidez o vejez.

i. **Monto Renta:** 50% SMN + Incremento por Cotizaciones si son mayores a 180.

ii. **Renta Viudez (40%):** Vitalicio cuando la viuda es mayor de edad; Temporario si la viuda es menor de edad con Hijos; Pago Global si la viuda menor de edad sin Hijos.

iii. **Renta Orfandad (20%):** Hasta los 16 años y 19 años si estudian. Se aplica siempre y cuando no sean inválidos o no contraigan matrimonio.

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES

Mgr. Daniel F. Lazcano

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES:

D.S. Nº 1260 de 05-jul-1948, Art. 9: **Si la muerte del trabajador no es ocasionada por situaciones imputables al trabajo**, se tendrá como retiro forzoso, correspondiendo al empleador pagar la liquidación del finiquito de los beneficios sociales.

LGT, Art. 88 y RLGT Art. 94 y 95: **Cuando la muerte es producida por accidente de trabajo, enfermedad profesional o se ha generado incapacidad absoluta y permanente, el empleador pagará:** 1) Dos años de salarios como indemnización, por una sola vez. 2) El finiquito de liquidación final como si fuera un retiro forzoso.

Ley de Pensiones Nº 065, Art. 10: Los derechohabientes del asegurado fallecido sin pensión de vejez, percibirán la pensión por muerte derivada de la misma, previo los requisitos establecidos, así como se origina el derecho al pago de los gastos funerarios.

D.S. Nº 0822, Art. 2: Establece los requisitos para que la esposa o conviviente accedan a una pensión por muerte de por vida, así como el acceso a la pensión temporal de los hijos hasta los 18 años y si son estudiantes debidamente certificados, hasta los 25 años. Por otro lado, tendrán derecho a la filiación en el seguro a corto plazo, para los casos de enfermedad o accidente.

RECOMENDACIONES FINALES

1) Bolivia es un Estado Social de Derecho por lo que se garantiza la **estabilidad e inamovilidad laboral** (empleados deben estar con contratos INDEFINIDOS y beneficiarse de todos los Derechos Sociales y Laborales).

2) **El PREAVISO de DESPIDO y el DESAHUCIO** desde la CPE de 07-feb-2009 **ha perdido eficacia jurídica** y para proceder al DESPIDO se debe tener una Causal Legal amparada en la Ley, el Contrato o el Reglamento Interno.

3) **La implementación de medidas preventivas y correctivas destinadas a la protección de la Salud Ocupacional revisten carácter de urgencia.** V. gr. Eliminar el stress, empatía, trabajo de grupo, exámenes de vista y neurológicos periódicos, etc.

5. **ASIGNACIONES FAMILIARES (SUBSIDIOS):** D.S. Nº 21637 de 25/06/1987 y D.S. Nº 22578 de 13/08/1990:
   a. **Prenatal:** 1 SMN por los últimos 5 meses de embarazo.
   b. **Natalidad:** 1 SMN.
   c. **Lactancia:** Productos lácteos equivalente a 1 SMN por 12 primeros meses.
   d. **Sepelio:** 1 SMN si el Hijo es menor de 19 años.
6. **RÉGIMEN DE PENSIONES:**
   a. **Aportes Laborales (12,71%):**
      i. Fondo Complementario Individual (FCI) o Cotización Mensual: 10%
      ii. Riesgo Común: 1,71%.
      iii. Comisión: 0,5%.
      iv. Aporte Solidario del Asegurado: 0,5%.
      v. Aporte Nacional Solidario (Leyes Nros. 065 y 1582): 1,15% si el Total Ganado es igual o mayor a Bs13.000 y menor a Bs25.000; 5,74% si el Total Ganado es igual o mayor a Bs25.000 y menor a Bs35.000; 11,48% si el Total Ganado mayor a Bs35.000.
   b. **Aportes Patronales (41,7%):**
      i. Seguro de Salud Obligatorio (SSO): 10%.
      ii. Riesgo Profesional (RP): 1,71%.
      iii. Aporte Patronal Solidario (APS): 3%.
      iv. Aporte Patronal ProVivienda (PV): 2%.
      v. Previsión Indemnización (PI): 8,33%.
      vi. Provisión Aguinaldo (PA): 8,33%.
      vii. Provisión 2º Aguinaldo: Si el PIB es mayor a 4.5% se provisiona 8,33% (medida política sin base legal).

7. OTRAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL:

a) **Ley Nº 2426 de 21 de noviembre de 2002, Ley del Seguro Social Materno Infantil (SUMI):** Tiene una cobertura para mujeres embarazadas, hasta los 6 meses de la gestación y niños hasta los 5 años de edad.

b) **Ley Nº 3323 de 16 de enero de 2006, Ley del Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM):** Tiene una cobertura para ciudadanos mayores de 60 años con radicatoria permanente y que no cuenten con ningún tipo de seguro de salud.

c) **Seguro Universal de Salud (SUS):** Tiene una cobertura para nacionales o extranjeros con residencia permanente o por estudios.

d) **Bono Juana Azurduy:** Se paga Bs50.- por cada control prenatal (4 controles); Bs120.- al momento del parto institucional, más el control postnatal; Bs125.- en cada uno de los 12 controles bimestrales integrales de salud (hasta los 2 años del infante), haciendo un total de Bs1.820.- en un período de 33 meses (montos para 2025).

e) **Bono PEPE 2026 (para beneficiarias del Juana Azurduy):** Monto Total: Bs450.- divididos en Bs150.- pagables los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

f) **Bono Juancito Pinto:** Monto de Bs300.- en 2026 por estudiante. Se entrega a estudiantes matriculados en los niveles de primaria y secundaria fiscal.

CASO PRÁCTICO: LIQUIDACIÓN BENEFICIOS SOCIALES Y APORTES PATRONALES

PLANTEAMIENTO:

Un trabajador fue despedido por haber tenido un comportamiento lesivo a los derechos de una compañera de trabajo (ACOSO SEXUAL a su secretaria).

Inicio de la relación laboral: 17 de julio de 2019

Fin de la relación laboral: 20 de noviembre de 2025

Sueldo promedio indemnizable (mensual): Bs61.992.-

RESOLUCIÓN:

1º PASO: ANALIZAR LA CAUSAL DE DESPIDO

Se debe establecer que el acoso es aquel acto ejercido por una persona en posición de poder respecto a otra, y que mediante actos de presión pretende obtener algún favor o beneficio, o instar a la renuncia de algún derecho.

El acoso, sea laboral, sexual, psicológico, dentro de una relación laboral implica una forma de violencia laboral, que repercute en la productividad del trabajador acosado, y desde luego en los intereses de la empresa.

Se debe considerar que los contratos individuales de trabajo tienen por lo general como parte de los mismos el **Reglamento Interno de Trabajo**, que debe considerar entre las prohibiciones al acoso, siendo ésta una obligación pasiva de no hacer, propia de los niveles de jefatura, gerencia y dirección. Bajo este entendido se debe considerar que el incumplir esta obligación pasiva de "no hacer" constituye un incumplimiento parcial del contrato, por lo que conforme lo determina el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo y el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 224, Reglamento a la Ley General del Trabajo, expresan que el incumplimiento parcial del contrato constituye una causal de despido justificado, cuyo efecto repercute en los beneficios sociales.

Asimismo, se debe tomar en cuenta que para que esto proceda se deben cumplir varias formalidades, tales como: Extensión de memorándum o proceso sumario interno o denuncia a las autoridades pertinentes.

2º PASO: CALCULAR LOS BENEFICIOS SOCIALES, DERECHOS LABORALES Y APORTES PATRONALES

Adicionalmente a lo esgrimido ut supra (discusión de la pertinencia o no de los beneficios sociales), se presenta una pre-liquidación con fines pedagógicos. Sin embargo, se aclara que de tratarse de un **despido justificado no corresponde ni el desahucio ni la indemnización del último año**. No obstante, en el detalle consignado se presentan todos los conceptos como si se tratase de un despido intempestivo e injustificado.

DATOS GENERALES:

Inicio de la relación laboral: 17 de julio de 2019

Fin de la relación laboral: 20 de noviembre de 2025

Tiempo de la relación laboral: 6 años, 4 meses y 4 días.

Total Ganado (último periodo laboral): **Bs61.992.-**

RESOLUCIÓN:

I. **DESAHUCIO:** 90 días; Artículo 12 LGT: **185.976,00**

II. **INDEMNIZACIÓN (Promedio 3m del TG):** Artículo 13 LGT y DS Nº 110 de 01-05-2009:

Cuatro (4) años	**371.952,00**
Cuatro (4) meses	**20.664,00**
Cuatro (4) días (año comercial)	**688,80**

III. **AGUINALDO (Promedio 12m del TG):** Duodécimas:

10 meses	**51.660,00**
20 días (utilizando el año comercial)	**3.444,00**

IV. **VACACIONES:** Duodécimas (Art. 44 LGT)

- De 1 a 5 años de trabajo: 15 días hábiles.

- De 5 a 10 años de trabajo: 20 días hábiles.
- De 10 años adelante de trabajo: 30 días hábiles.

Para 4 meses: 12 m ----- 20 días
4 m ------- X días X = 6,66 días

Para 4 días: 360 días ---- 20 días
4 días -------- X días X = 0,22 días

Sumando: 6,66 + 0,22 = 6,89 días = **Bs14.237,50**

TOTAL A PAGAR AL EMPLEADO: Bs648.622,30

V. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL:

a) APORTES LABORALES

Cuenta individual-Renta de Vejez: 10%	6.199,20
Riesgo Común: 1,71%	1.060,06
Comisión GP: 0,50%	309,96
Aporte Solidario: 0,50%	309,96
Aporte Nacional Solidario:	6.199,20
TOTAL	**Bs14.078,38**

b) APORTES PATRONALES

Caja Nacional de Salud: 10%	6.199,20
Riesgo Profesional: 1,71%	1.060,06
Pro Vivienda: 2%	1.239,84
Aporte Patronal Solidario: 3%	1.859,76
TOTAL	**Bs10.358,86**

VI. PREVISIÓN Y PROVISIÓN:

Previsión para indemnización: 8,33%	5.163,93
Provisión para aguinaldo: 8,33%	5.163,93
TOTAL:	**Bs10.327,86**

6º PARTE: PROPIEDAD INTELECTUAL, COMERCIO ELECTRÓNICO Y CONTRATOS INTERNACIONALES

TEMA 19: PROPIEDAD INTELECTUAL

1. CONCEPTO:

Desde una perspectiva doctrinal, la Propiedad Intelectual es la disciplina jurídica que **protege las creaciones del intelecto humano** y otorga a sus titulares un **derecho real sobre bienes inmateriales.** Se fundamenta en un sistema de exclusividad que permite al creador explotar su obra o invención, prohibiendo a terceros su uso sin autorización.

2. CLASIFICACIÓN:

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (**OMPI**) clasifica en:

- **Derecho de Autor y Derechos Conexos:** Protege obras literarias, artísticas y científicas, así como las interpretaciones de artistas y emisiones de radiodifusión.
- **Propiedad Industrial:** Enfocada en el ámbito comercial. Incluye marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y denominaciones de origen.
- **Nuevas Variedades Vegetales:** Protección para obtentores de semillas o plantas.

3. CARACTERÍSTICAS:

- **Incorporeidad:** El objeto de protección es inmaterial independiente del soporte físico que lo contenga.
- **Temporalidad:** Los derechos no son perpetuos; tras un tiempo determinado, pasan a dominio público.
- **Territorialidad:** La protección otorgada por un Estado es válida solo dentro de sus fronteras, salvo tratados internacionales.
- **Exclusividad:** Faculta al titular el derecho de prohibir el uso no autorizado por parte de terceros.

4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL REGISTRO:

Ventajas	Desventajas
Seguridad Jurídica: Prueba pre-constituida de titularidad ante litigios.	**Costos:** Requiere el pago de tasas administrativas. Eventualmente quizá honorarios legales.
Monopolio Exclusivo: Permite evitar la competencia desleal y el plagio.	**Burocracia:** Procesos que pueden ser largos, especialmente en patentes.
Activo Comercial: Permite vender, heredar o licenciar el derecho para generar ingresos.	**Mantenimiento:** Necesidad de renovaciones periódicas para no perder el derecho.

3. PROCESO DE REGISTRO EN BOLIVIA (SENAPI):

El trámite se centraliza en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI). El proceso típico es el siguiente:

i. **Búsqueda de Antecedentes:** Verificar que no exista una marca idéntica o similar (recomendado).
ii. **Solicitud y Pago:** Presentación de formularios y comprobante de pago de tasas.
iii. **Examen de Forma:** Revisión técnica de los documentos presentados.
iv. **Publicación:** Se publica en la Gaceta Oficial para permitir que terceros presenten oposiciones.
v. **Examen de Fondo:** Evaluación final de registrabilidad.
vi. **Resolución y Título:** Concesión del certificado de registro.

4. DURACIÓN Y REQUISITOS EN BOLIVIA:

La normativa se rige principalmente por la **Decisión Nº 486 de la Comunidad Andina** (Propiedad Industrial) y la **Ley Nº 1322** de 13/04/1992, Ley de Derecho de Autor.

Tipo de Derecho	Duración en Bolivia	Requisitos Clave
Marcas	10 años (renovables indefinidamente).	Nombre/logo, datos del titular, clase Niza.
Derecho de Autor	Vida del autor + 50 años (luego dominio público).	Copia de la obra, formulario de depósito.
Patentes de Invención	20 años (no renovables).	Novedad, nivel inventivo, aplicación industrial.
Diseños Industriales	10 años (no renovables).	Descripción gráfica del aspecto externo.

TRIBUTUM
SAPIENTIA EST POTENTIA

TEMA 20: COMPETENCIA DESLEAL

1. CONCEPTO:

La competencia desleal se define como todo acto realizado en el ámbito del mercado con fines de estrategia competitiva que resulte **contrario a los usos honestos** en materia industrial o comercial. A diferencia de las prácticas restrictivas (monopolios), aquí el mercado es libre, pero las "reglas del juego" se corrompen para **desviar clientela** de forma indebida.

En el marco andino, la **Decisión Nº 486 la define** como cualquier acto vinculado a la propiedad industrial que sea capaz de crear **confusión, falsas aseveraciones o descrédito**.

2. TIPOS:

La doctrina y la normativa suelen clasificar estos actos en:

- **Actos de Confusión:** Buscar que el consumidor crea que un producto tiene un origen empresarial distinto. V.gr. Imitar empaques.
- **Actos de Engaño:** Difundir información falsa sobre las características, calidad o precio del producto propio.
- **Actos de Descrédito:** Difundir aseveraciones falsas sobre los productos o la reputación de un competidor para perjudicarlo.
- **Actos de Comparación Indebida:** Comparar productos basándose en datos no objetivos ni comprobables.
- **Violación de Secretos Empresariales:** Acceder o difundir información confidencial (know-how) sin autorización.
- **Inducción a la infracción contractual:** Convencer a empleados o proveedores clave de un competidor para que rompan sus contratos.

3. CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS:

- **Finalidad Concurrencial:** El acto debe tener por objeto mantener o incrementar la cuota de mercado.

- **Carácter Objetivo:** No siempre se requiere "mala fe"; basta con que el acto sea capaz de distorsionar el mercado.
- **Legitimación Amplia:** No solo el competidor afectado puede demandar; a veces asociaciones de consumidores también pueden hacerlo.

4. CÓMO EVITAR LA COMPETENCIA DESLEAL (PREVENCIÓN):

Desde un enfoque de consultoría corporativa se recomienda:

1. **Registro de Activos:** Proteger marcas y diseños ante SENAPI para tener una base legal de exclusividad.
2. **Protocolos de Confidencialidad:** Firmar acuerdos de No Divulgación (NDA) con empleados y proveedores.
3. **Auditoría de Marketing:** Revisar que las campañas publicitarias no utilicen elementos de terceros ni promesas falsas.
4. **Compliance Comercial (cumplimiento normativo):** Capacitar al equipo de ventas sobre los límites de la crítica a la competencia.

5. PROCESO DE DEMANDA EN BOLIVIA:

Bolivia carece de una "Ley de Competencia" integral, por lo que el proceso se canaliza por dos vías:

- **Vía Administrativa:** Ante **SENAPI** denunciado la afectación de derechos de propiedad industrial registrados o ante la **Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP)** encargada de la supervisión de la conducta comercial y el cumplimiento del Código de Comercio (Art. 66 al 69).
- **Vía Judicial:** Una demanda civil solicitando el "Cese de Acto de Competencia Desleal" y "Resarcimiento de Daños y Perjuicios" ante juzgados civiles y comerciales.

6. EJEMPLOS EMBLEMÁTICOS:

Casos Mundiales:

- **Apple vs. Samsung:** Una batalla de años por la "copia" del diseño y la interfaz del iPhone (actos de confusión y violación de patentes de diseño).
- **Microsoft:** Sancionada repetidamente por "ventas atadas" (incluir su reproductor de video por defecto), impidiendo que competidores entren en el mercado en igualdad de condiciones.

Casos en Bolivia:

- **Cervecería Boliviana Nacional (CBN) vs. Cervecería Amazónica:** Se han registrado litigios históricos relacionados con la distribución y el uso de envases, donde se acusaba el acaparamiento de botellas para asfixiar la producción del competidor menor.
- **Conflictos de "Marcas de Confusión" en el Sector Alimentos:** Casos frecuentes donde productos locales imitan colores y tipografías de marcas globales como imitaciones de *Oreo* o *Coca-Cola* que fueron intervenidos por SENAPI.

TRIBUTUM
SAPIENTIA EST POTENTIA

TEMA 21: NORMATIVA DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y MERCADOS DIGITALES

1. CONCEPTOS:

a) **Comercio Electrónico (E-Commerce):** Es la compra y venta de bienes o servicios a través de medios electrónicos (internet, redes sociales, apps), donde la oferta, la aceptación y habitualmente el pago se realizan de forma telemática.

b) **Mercado Digital (Marketplace):** Es la plataforma tecnológica que actúa como intermediaria donde múltiples vendedores ofrecen sus productos a los compradores. Es el equivalente virtual de un centro comercial o una feria.

2. TIPOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO:

Se clasifican según los sujetos intervinientes:

- **B2C (Business to Consumer):** Empresas que venden al consumidor final. V.gr. Amazon, Tiendas Pink, etc.
- **B2B (Business to Business):** Transacciones comerciales entre empresas (insumos o servicios corporativos).
- **C2C (Consumer to Consumer):** Venta entre particulares. V.gr. Facebook Marketplace.
- **G2C (Government to Citizen):** Trámites y pagos del Estado al ciudadano. V.gr. Pago de impuestos en línea.

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS DIGITALES:

- **Desintermediación:** Permite el contacto directo entre productor y consumidor.
- **Ubicuidad:** El mercado está disponible en cualquier lugar y momento (24/7).
- **Densidad de Información:** El consumidor tiene acceso a comparativas, precios y reseñas en tiempo real.
- **Personalización:** Uso de algoritmos para ofrecer productos basados en el comportamiento del usuario.

4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS:

Ventajas	Desventajas
Alcance Global: Sin fronteras geográficas.	**Inseguridad Jurídica:** Dificultad para aplicar leyes nacionales en transacciones transfronterizas.
Reducción de Costos: Menos gasto en infraestructura física.	**Falta de Examen Físico:** El cliente no puede verificar el producto antes de la compra.
Comodidad: Transacciones desde dispositivos móviles.	**Brecha Digital:** Exclusión de sectores sin acceso a internet o educación digital.

5. MERCADOS DIGITALES MÁS IMPORTANTES:

- **En el Mundo:** Amazon (EE.UU.), *Alibaba/AliExpress* (China) y *Mercado Libre* (Latinoamérica).
- **En Bolivia:** El líder indiscutible en volumen de interacciones es *Facebook Marketplace*. Sin embargo, plataformas como *PedidosYa* (delivery) y emprendimientos locales como *MultiCenter* o *Tiendas Amiga* han formalizado el mercado digital boliviano.

6. FRAUDES MÁS COMUNES EN E-COMMERCE:

a) **Phishing:** Suplantación de identidad de bancos o tiendas para robar datos de tarjetas.

b) **Triangulación:** El estafador compra con una tarjeta robada y envía el producto a un tercero que pagó legalmente, dejando a este último involucrado en un delito.

c) **Falsas Tiendas:** Sitios web con ofertas increíbles que desaparecen tras recibir el pago.

d) **Estafas en Marketplace:** El vendedor pide "adelantos" o señas por productos que no existen, son robados o se encuentran en mal estado.

7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN:

- **Pasarelas de Pago Seguras:** Utilizar servicios como *Libélula, Cybersource* o el botón de pago de los bancos que cuentan con protocolos *3D Secure*.
- **Certificados SSL:** Verificar que la URL comience con https:// y que se disponga del candado de seguridad.
- **Derecho de Retracto:** En Bolivia, la Ley Nº 453 de 04-12-2013, Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores, protege al consumidor, permitiendo la devolución si el producto no cumple lo prometido.

8. EL FUTURO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO:

- **Social Commerce:** Compras integradas directamente en videos de *TikTok* o *Instagram*.
- **Inteligencia Artificial Proactiva:** Asistentes que compran por los consumidores basándose en algoritmos de necesidades habituales.
- **Blockchain:** Contratos inteligentes que liberan el pago solo cuando el comprador confirma la recepción (*Escrow Digital*).
- **Realidad Aumentada:** Probarse ropa o ver cómo queda un mueble en casa mediante la cámara del celular antes de comprar haciendo una experiencia inmersiva.

TRIBUNUM
SAPIENTIA EST POTENTIA

TEMA 22: CONVENIOS, PRINCIPIOS Y CONTRATOS INTERNACIONALES

1. CONCEPTO DE CONVENIO INTERNACIONAL:

Un **convenio o tratado internacional** es un acuerdo normativo escrito entre sujetos de derecho internacional (generalmente Estados u organismos internacionales).

- **Naturaleza:** Se rige por el Derecho Internacional Público. V.gr. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
- **Efecto:** Crea obligaciones vinculantes para las naciones, quienes deben ratificarlos para que formen parte de su ordenamiento interno.

2. CONCEPTO DE CONTRATO INTERNACIONAL:

Es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes privadas (personas físicas o jurídicas) o estatales actuando como entes privados, situadas en **diferentes países**.

- **Elemento de extranjería:** Se considera internacional cuando los establecimientos de las partes están en Estados distintos o el contrato tiene contactos objetivos con más de una jurisdicción.
- **Regulación:** Se rige principalmente por la autonomía de la voluntad y el Derecho Internacional Privado.

3. DIFERENCIA ENTRE CONVENIO Y CONTRATO INTERNACIONAL:

Características	Convenio Internacional	Contrato Internacional
Sujetos	Estados y Organismos Internacionales.	Partes privadas (empresas o personas).
Derecho aplicable	Derecho Internacional Público.	Derecho Internacional Privado.
Finalidad	Crear normas y marcos de cooperación.	Realizar transacciones comerciales (lucro).

4. TIPOS DE CONTRATOS INTERNACIONALES:

Dependiendo de la operación comercial, los más comunes son:

- **Compraventa Internacional:** El intercambio básico de mercancías por un precio (regulado frecuentemente por la Convención de Viena de 1980).
- **Agencia y Distribución:** Un agente promueve negocios o un distribuidor compra productos para revenderlos en un territorio extranjero.
- **Franquicia:** Cesión del uso de una marca y sistema de negocio a cambio de regalías.
- **Empresa Conjunta (*Joint Venture*):** Alianza estratégica para desarrollar un proyecto común compartiendo riesgos.
- **Licenciamiento:** Autorización para el uso de propiedad intelectual o tecnología.

5. PRINCIPIOS COMERCIALES INTERNACIONALES:

Son las reglas de "*Fair Play*" (Juego Limpio) que guían la interpretación de los negocios. Los más destacados son los Principios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT):

- **Libertad de Contratación:** Las partes pueden pactar lo que deseen, respetando el orden público.
- **Buena Fe y Lealtad de Negociación:** Estándar de conducta honesta durante la negociación y ejecución.
- **Cumplimiento del Pacto (*Pacta sunt servanda*):** Los contratos deben cumplirse estableciendo que lo acordado voluntariamente por las partes es de obligado cumplimiento.
- **Primacía de los Usos y Costumbres:** Los usos ampliamente conocidos en el comercio internacional obligan a las partes.

6. PARTES Y ESTRUCTURA DE UN CONTRATO INTERNACIONAL:

Las partes son las siguientes:

i. **Encabezamiento:** Identificación de las partes (nombre, domicilio legal, representante).
ii. **Preámbulo:** Antecedentes y motivos que llevan a contratar.
iii. **Cláusulas Operativas:** Objeto del contrato, precio y condiciones de pago. V.gr. Mediante cartas de crédito.
iv. **Entrega y Riesgos:** Uso de Incoterms (Términos Internacionales de Comercio) para definir las responsabilidades de comprador y vendedor relacionados al costo del bien, el transporte y el seguro.
v. **Fuerza Mayor y Caso Fortuito:** Eximentes de responsabilidad ante eventos imprevisibles (naturaleza o acciones humanas).
vi. **Ley Aplicable y Jurisdicción:** Determinación de las leyes nacionales que se aplicarán o tribunales internacionales de arbitraje comercial en caso de conflicto.

7. PRINCIPALES CONVENIOS INTERNACIONALES:

Bolivia participa en los principales acuerdos de integración:

- **Acuerdo de Cartagena (Comunidad Andina - CAN):** Marco principal para la libre circulación de bienes y servicios entre Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia.
- **Tratado de Asunción (Mercosur):** Integración plena entre Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
- **Convención de Viena (1980):** Bolivia es signataria, lo que representa que este tratado rige las exportaciones e importaciones de bienes.
- **Convenio de Nueva York sobre Arbitraje (1958) y CIADI (1991):** Para el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras.

TEMA 23: CONFLICTOLOGÍA

1. CONCEPTO:

La conflictología se define como la **ciencia del conflicto**, abarcando el estudio científico de sus causas, naturaleza y dinámicas de resolución. A diferencia de visiones tradicionales que ven el conflicto como algo negativo, esta disciplina lo considera un fenómeno **connatural a la vida** y una oportunidad de crecimiento si se aprende a convivir positivamente con él.

2. FINALIDAD:

Su propósito fundamental es proporcionar una visión **integral y no fragmentada** de los conflictos para que las propias partes involucradas sean los autores de su solución.

- **Comprensión Profunda**: Entender el origen y la evolución para reducir la violencia.
- **Cultura de Paz**: Fomentar la no violencia y la justicia mediante la intervención creativa.
- **Empoderamiento**: Facilitar que los actores del conflicto encuentren su propio remedio sin depender exclusivamente de terceros.

3. TIPOS:

Los conflictos se clasifican según su alcance y los actores involucrados:

- **Intrapersonal**: Disputa interna de un solo individuo sobre sus propios valores o decisiones.
- **Interpersonal**: Surge entre dos o más personas.
- **Intragrupo e Intergrupo**: Ocurren dentro de un mismo grupo o entre grupos diferentes como organizaciones o naciones.
- **Por su estado**: Pueden ser latentes (ocultos); percibidos (no ocultos, pero tampoco fácilmente identificables); sentidos o manifiestos (explícitos y evidentes).

4. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE SOLUCIÓN:

Los **Medios Adecuados de Solución de Controversias** buscan resolver disputas sin llegar a tribunales y se basan en:

i. **Negociación**: Proceso directo donde las partes buscan un acuerdo voluntario.
ii. **Mediación**: Un tercero neutral facilita la comunicación para que las partes decidan.
iii. **Conciliación**: Similar a la mediación, pero el tercero puede proponer soluciones no vinculantes.
iv. **Arbitraje**: Un tercero (árbitro) toma una decisión vinculante tras escuchar a las partes.

5. CONFLICTOLOGÍA VS. GESTIÓN DE DISPUTAS:

Característica	Gestión de Disputas	Conflictología
Enfoque	Administrativo y reactivo.	Científico e integral.
Objetivo	Controlar o mitigar el síntoma.	Resolver la raíz y transformar la relación.
Perspectiva	A menudo ve el conflicto como un problema.	Lo ve como un motor de aprendizaje y cambio social.

6. EL FUTURO DE LA CONFLICTOLOGÍA:

El futuro de esta disciplina se orienta hacia la **Transformación de Conflictos**, un enfoque que no solo busca "terminar" la pelea, sino cambiar las estructuras sociales y culturales que generan violencia. Se prevé un mayor uso de la **inteligencia emocional** y la **tecnología** para la resolución de crisis globales, climáticas y digitales, promoviendo siempre una cohesión social basada en el respeto y el bienestar comunitario.

GLOSARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y EMPRESARIALES

A

ACTIVO: Conjunto de bienes y derechos de una empresa susceptibles de ser valorados económicamente.

AMORTIZACIONES: Tiene doble acepción: La amortización de un activo es un proceso contable que reflejar la disminución o pérdida de valor a lo largo del tiempo. Para un pasivo (deudas), las amortizaciones se refieren a la disminución del crédito (deuda).

APALANCAMIENTO FINANCIERO: relación entre crédito y capital propio invertido en una operación financiera. A mayor crédito, mayor apalancamiento y menor inversión de capital propio. Dicho de otra forma, el apalancamiento es simplemente usar endeudamiento para financiar una operación.

ASESORÍA: Servicio que consiste en bridar información a una persona real o jurídica. Médiate la misma se busca dar un respaldo en un tema que se conoce con gran detalle, respaldo que tiene una contrapartida en el hecho de garantizar un manejo eficiente de una situación determinada.

ASIENTO: Inscripción individualizada de una operación en un libro registro o en un libro contable.

AUDITORÍA: Actuación encaminada a examinar los estados financieros de una empresa con objetivo de verificar si éstos ofrecen una imagen fiel de la situación económico financiera, patrimonial y de resultados de la misma.

B

BALANCE GENERAL: El balance general, balance de situación o estado de situación patrimonial es un informe financiero contable que refleja la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado. Se estructura a través de tres conceptos patrimoniales: el activo, el pasivo y el patrimonio neto. El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los que dispone la empresa. Todos los elementos del activo son susceptibles de convertirse en dinero para empresa en el futuro, bien sea mediante su uso, su venta o su cambio (efectivo, cuentas a cobrar de clientes, existencias o inventarios, etc.)

Por el contrario, el pasivo muestra todas las obligaciones y las contingencias económicas de la empresa (préstamos, cuentas por pagar, compras diferidas). El patrimonio neto puede calcularse como el activo menos el pasivo y representa los aportes de los propietarios o accionistas más los resultados no distribuidos. Cuando se producen resultados negativos (pérdidas), harán disminuir el Patrimonio Neto.

BENEFICIO: Diferencia entre los ingresos por las ventas realizadas y los costos totales en los que ha incurrido la empresa para producir esos bienes o servicios durante un período de tiempo, generalmente un año.

BIENES: Son objetos, tangibles o intangibles, que poseen valor económico y son producidos con el fin de satisfacer una determinada necesidad o deseo. Pueden ser intercambiables por dinero (compra o venta) o por otros bienes (intercambio o canje).

BONOS: Instrumento de deuda que emite una empresa o una administración pública para financiarse. El emisor de un bono promete devolver el dinero prestado al comprador de ese bono, normalmente más unos intereses fijados previamente, conocidos como cupón. Por eso, se conoce como instrumento de renta fija.

BOLSA DE VALORES: Es un mercado organizado, un lugar donde compradores y vendedores se reúnen para intercambiar un bien, las acciones, por un precio acordado entre ellos. La bolsa cumple una función muy importante en una economía, ya que permite a las empresas conseguir dinero para desarrollar sus actividades. Por otro lado, los ahorradores pueden obtener una rentabilidad por su dinero con la compra y venta de los productos emitidos por las empresas en bolsa. La bolsa, por tanto, es el lugar donde se reúnen personas que tienen unos ahorros con empresas que necesitan dinero para realizar sus actividades.

BURBUJA ESPECULATIVA: Se puede presentar en todo aquel mercado en el que el precio se determine libremente por la confluencia entre oferta y demanda. Esta situación se da cuando existen fluctuaciones de precios consideradas excesivas porque sobrepasan a las fluctuaciones normales y hacen aumentar la volatilidad de los precios por encima de la que es habitual.

C

CAJA: Cuenta donde se registran las entradas de dinero en efectivo o por cheques o en valores representativos de sumas dinerarias y las salidas de dinero efectivo o de cheques.

CAPITAL: El capital tiene múltiples significados: El capital es la cantidad de dinero en efectivo y otros activos propiedad de una empresa. El capital también representa la riqueza acumulada de una empresa, sus activos menos sus pasivos. El capital son los valores y propiedades de una empresa. Por otro lado, el capital de un préstamo es el monto recibido como préstamo, que posteriormente se pagar añadiendo los intereses.

COLCHÓN DE TESORERÍA O COLCHÓN FINANCIERO: Su existencia denota una desahogada posición de tesorería o financiera con un balance lo menos apalancado posible. En épocas de crisis, este colchón hará más llevadera la

travesía de la crisis y constituirá una ventaja competitiva para aquellas empresas que la hayan previsto.

CONCURSO DE ACREEDORES: Procedimiento judicial regulado por el Derecho Concursal que tiene lugar cuando una persona física o jurídica deviene en una situación de insolvencia en la cual no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda.

CONTABILIDAD: Disciplina que permite reflejar la actividad económica de un negocio. Se basa en un conjunto de procedimientos estandarizados que se conocen como los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). Su objetivo es proporcionar información veraz y confiable sobre los resultados de una empresa obtenidos en un periodo de tiempo determinado. Asimismo, sirve para que aquellos que administran el negocio puedan tomar decisiones de acuerdo a esta información.

CONTINGENCIAS: Posibilidad de que algo suceda o no suceda. Un riesgo. Las empresas deben definir planes para atacar sus principales contingencias. Un plan de contingencia es un conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad normal de la empresa con el objetivo de asegurar que ésta funcione aun cuando alguna de sus funciones deje de hacerlo por culpa de algún incidente tanto interno como ajeno a la empresa. Tener un plan de contingencia es como tener un "Plan B" por si el "Plan A" falla.

CONTROL: Es una función por la que se mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. La función de Control, dentro de las funciones a realizar en el ámbito de la gestión de la empresa, está asociada a la vigilancia y la supervisión. A través de este control, se mide lo realizado (resultados), se comparan con lo planificado, se analizan las desviaciones y se requieren explicaciones y puesta en marcha de acciones correctivas.

CONTROL PRESUPUESTARIO: Todas las actividades encaminadas a equilibrar las cuentas de ingresos y gastos de una empresa. A partir del control presupuestario, es posible anticipar y estudiar las desviaciones que puedan surgir en la ejecución del presupuesto, tomando medidas periódicamente cuando se vayan produciendo desequilibrios e inestabilidades en la obtención de ingresos o en gastos que se hayan disparado. El control presupuestario es de vital importancia para cualquier empresa ya que sirve como seguimiento y análisis de las posibles desviaciones en la planificación del ejercicio y supone la actualización continua de la planificación y reorganización de las cuentas y sostenibilidad financiera de la empresa.

COSTO (FIJO Y VARIABLE) vs GASTO: "Costo" se refiere al valor monetario de los gastos de las materias primas, equipos, suministros, servicios, mano de obra, productos, etc., que se utilizan para la creación del producto o servicio.

Se trata de una cantidad que se registra como un gasto en los registros de contabilidad.

"Gasto" es un concepto de la contabilidad financiera y se refiere a la compra o la adquisición de bienes y servicios para consumirlos, tanto durante el proceso de producción como para terceros, y relacionados con la actividad que lleva a cabo. El gasto es un término relacionado con la legislación contable, ya que no se puede incluir un concepto como gasto si la legislación no lo permite.

"Costos fijos y variables": Los costos se pueden clasificar de varias maneras. Una de las más utilizadas es la diferenciación entre costos fijos y variables.

Los "costos fijos" son aquellos que no dependen del volumen de producción de la empresa, ni cambian en función a éste mientras que los "costos variables" sí varían en base al nivel de producción.

COSTO DE OPORTUNIDAD: Es el costo de la alternativa a la que se renuncia cuando se toma una determinada decisión, incluyendo los beneficios que se podría haber obtenido de haber escogido la opción alternativa.

COSTO DE CAPITAL: Costo de los recursos financieros utilizados. Habitualmente, suelen utilizarse recursos financieros de procedencias diferentes (recursos ajenos y recursos propios), por lo que, para medirlos se emplea una media del costo de las distintas fuentes financieras utilizadas, ponderadas en función del peso que tiene cada una de ellas en el valor financiado total. A esta media se la conoce como "costo de capital medio ponderado". El costo de capital tiene una gran importancia en la toma de decisiones financieras ya que: Sirve como referencia de la rentabilidad mínima que debe obtener la empresa con sus inversiones, ya que la citada rentabilidad debe superar el costo de los recursos empleados para financiar la misma. Es un elemento clave para determinar la estructura financiera de la empresa, o combinación entre las diferentes fuentes financieras, es decir, si utilizar recursos propios o ajenos.

COTIZACIÓN: Precio alcanzado en el mercado por un valor o bien.

CUENTA DE EXPLOTACIÓN: Documento contable que recoge la evolución de la empresa en cuanto a ingresos y gastos durante un determinado período de tiempo. En la cuenta de explotación quedan reflejados ordenadamente el conjunto de los ingresos y los gastos generados por la actividad propia de la empresa y de esta forma se evidencia la manera en que se ha llegado a obtener una ganancia o una pérdida a lo largo de un ejercicio económico o de otro período cualquiera escogido. La cuenta de explotación, a diferencia del Balance de Situación, es una representación dinámica de la realidad de la empresa ya que no recoge los elementos de su Patrimonio en un momento

dado, sino el proceso por el que se ha formado el resultado del negocio a lo largo del periodo de referencia.

CRÉDITO: Cesión de bienes o valores que conceden generalmente los bancos y cajas de ahorros, con el compromiso por la parte de la parte receptora, de devolverle a la parte acreedora en un plazo de tiempo convenido, la cantidad recibida junto con los intereses que se derivan. El que concede el crédito es el prestamista o acreedor y el que lo recibe el prestatario o deudor.

En ocasiones se menciona crédito diferenciándolo del préstamo. En este caso, se habla de un crédito como de una operación financiera en la que se pone a disposición una cantidad de dinero hasta un límite especificado y durante un período de tiempo determinado.

D

DEBE – HABER: Todo sistema de contabilidad se compone de dos partes o columnas, en donde tienen cabida 2 elementos: "debe" y "haber". El "debe" se ubica en el lado izquierdo y el "haber" en el derecho. Estos dos valores sirven para registrar las cantidades referentes a las transacciones realizadas por una empresa en una fecha concreta. El "debe" tiene por objetivos registrar en términos financieros todas aquellas transacciones que impliquen que una empresa o una cuenta ingrese o reciba. El "haber" presenta la finalidad de registrar todas aquellas operaciones que representen la salida o entrega de una cuenta o de la compañía. Se compone por los pasivos de la empresa, tratándose los mismos de obligaciones que tiene vigentes la entidad.

DEUDA: Obligación que contrae quien pide algo de devolver lo pedido de acuerdo a unas condiciones pactadas previamente. El que ha pedido es el deudor, el que ha entregado o prestado es el acreedor; lo entregado puede ser cualquier tipo de bien, tangible o intangible. La deuda no es la cantidad prestada, ni la cantidad adeudada, esos son conceptos diferentes, aunque es común que deuda y cantidad adeudada se usen indistintamente.

DIFERENCIAL FINANCIERO: Porcentaje que las entidades financieras añaden al índice de referencia para calcular el tipo de interés variable que se aplica a la operación de financiación.

DIVIDENDOS: Parte del beneficio que ha generado la empresa y que esta misma decide repartir entre sus accionistas en concepto de retribución al inversor.

E

EBIT: Es el Beneficio antes de intereses e impuestos de una empresa. Es un indicador muy importante porque refleja el resultado de explotación de la empresa sin tener en cuenta los ingresos y costos financieros.

EBITDA: Es el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones de una empresa. Muestra el beneficio de la empresa antes de restar los intereses que tienes que pagar por la deuda contraída, los impuestos propios de tu negocio, las depreciaciones por deterioro de éste, y la amortización de las inversiones realizadas.

EFICACIA: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción.

EFICIENCIA: Es la relación que existe entre los recursos empleados en un proyecto y los resultados obtenidos con el mismo. Hace referencia sobre todo a la obtención de un mismo objetivo con el empleo del menor número posible de recursos (minimización de costos) o cuando se alcanzan más metas con el mismo número de recursos o menos. La eficiencia es muy importante en las empresas, ya que se consigue el máximo rendimiento con el mínimo costo (maximización de utilidades)

ENDEUDAMIENTO: Es una medida relativa (porcentual) que mide la proporción de la deuda contra el total de recursos con los que cuenta la empresa.

F

FINANCIACIÓN: Mecanismo por medio del cual se aporta dinero o se concede un crédito a una persona, empresa u organización para que ésta lleve a cabo un proyecto, adquiera bienes o servicios, cubra los gastos de una actividad u obra, o cumpla sus compromisos con sus proveedores. Puede ser: Interna y externa. La financiación interna es aquella financiación generada por la propia empresa. La financiación externa es aquella financiación no generada por la propia empresa, proveniente de capitales externos, obtenidos a través del mercado de capitales o de entidades financieras tradicionales, ya sea corto o largo plazo.

FINANZAS: Área de la economía que estudia la obtención y administración del dinero y el capital, es decir, los recursos financieros. Las finanzas estudian cómo los agentes económicos (empresas, familias o Estado) deben tomar decisiones de inversión, ahorro y gasto en condiciones de incertidumbre.

FISCALIDAD: Sistema fiscal o conjunto de leyes relativas a los tributos.

FLUJO DE CAJA (CASH-FLOW): Disponibilidades financieras o de tesorería de la empresa. Es la diferencia entre los cobros y los pagos efectivamente realizados en un período de tiempo, como consecuencia de la actividad de la empresa.

FONDO DE COMERCIO: Una empresa no vale únicamente lo que establecen los libros contables a través de su balance: hay una serie de elementos intangibles que pueden generar tanto beneficios como contingencias futuras

como son: el valor de la marca, la cartera de clientes, su posicionamiento, el 'know how' o el valor de patentes. El fondo de comercio se calcula como la diferencia entre el precio que se paga por una empresa al comprarla y el patrimonio neto.

FONDO DE MANIOBRA: Diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. El activo corriente está compuesto por las existencias, tesorería, los derechos de cobro a corto plazo y en general cualquier activo líquido. El pasivo corriente está compuesto por las obligaciones de pago a corto plazo, es decir, las que son exigibles en un plazo menor de un año. El fondo de maniobra se refiere a la capacidad (maniobra) que tiene una empresa para poder atender sus pagos a corto plazo y, a la vez, poder realizar inversiones o adquisiciones propias de cualquier actividad mercantil.

G

GESTORÍA: Empresa que ofrece servicios de gestión de administración a empresas y autónomos. Toda gestoría está dirigida, al menos, por un gestor administrativo acreditado por un colegio profesional.

H

HACIENDA PÚBLICA: Conjunto de organismo públicos encargados de obtener los recursos monetarios necesarios para poder financiar las actividades del Estado.

I

IMPUESTO: Un impuesto es un tipo de tributo que se paga al Estado para que este pueda soportar los gastos públicos que construyen un sistema de bienestar. Es decir, es la forma que tiene un país de financiarse y de obtener los recursos necesarios para realizar todas sus funciones, como por ejemplo la creación y el mantenimiento de infraestructuras, el pago del salario de los funcionarios o de las pensiones y el mantenimiento de los sistemas de educación y sanidad públicos.

INGRESO: Es una partida que aumenta el patrimonio de la empresa o, en su defecto, disminuye la deuda o pérdida.

INSOLVENCIA: Es la situación jurídica en la que se encuentra el deudor que ni puede hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones por carecer de patrimonio suficiente para ello.

INTERESES: Cantidad que se paga como remuneración de un crédito o bien retribución que se recibe por una inversión.

INVERTIR: Destinar el ahorro a la compra de bienes de equipo, de bienes de capital o de activos financieros, para obtener de los mismos una rentabilidad. La persona que invierte recibe el nombre de inversor y donde lo hace, inversión.

L

LIQUIDEZ: Es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo.

M

MARGEN (BRUTO / NETO): "Margen" es la diferencia entre precio de venta y costo de producción o adquisición del producto o servicio. El "margen bruto" es el beneficio directo que obtiene una empresa por un bien o servicio, es decir, la diferencia entre el precio de venta (sin IVA) de un producto y su costo de producción. Por ello también se conoce como margen de beneficio. Lo más común es calcularlo como un porcentaje sobre las ventas. Es el beneficio directo de la actividad de la empresa y, por tanto, no descuenta ni los gastos de personal, ni generales, ni los impuestos. Sirve para conocer si un negocio es rentable y se conoce como utilidad bruta: Margen Bruto = Ventas – Costo Bienes Vendidos.

El "margen neto" permite medir la rentabilidad de una empresa. Para obtenerlo se divide el beneficio neto entre las ventas (sin IVA). El cálculo de este indicador requiere dos variables: Los ingresos de la compañía y el saldo final de la cuenta de resultados. Para llegar a este último dato, se deben descontar todos los egresos que permitieron colocar el producto en el mercado, incluyendo impuestos. Margen Neto = Beneficio Neto / Ventas

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN: Es la diferencia entre el volumen de ventas y los costos variables; es decir, el margen de contribución son los beneficios de una compañía, sin considerar los costos fijos.

MODELO DE NEGOCIO: Es una herramienta previa al plan de negocio que te permitirá definir con claridad qué producto o servicio se ofrecerá al mercado, cómo se desarrollará, venderá y los ingresos que generará. Forma que tiene una empresa de ganar dinero.

P

PASIVO: Compuesto por el conjunto de obligaciones que tiene una empresa; es decir, es el financiamiento provisto por un acreedor y representa lo que la persona o empresa debe a terceros como el pago a bancos, proveedores, impuestos, salarios a empleados, entre otros.

PATRIMONIO: Conjunto de bienes y derechos detentados por una persona.

PLAZO DE RECUPERACIÓN: Es un criterio para evaluar inversiones que se define como el periodo de tiempo requerido para recuperar el capital inicial de una inversión. Es un método estático para la evaluación de inversiones. Con este indicador se conoce el número de periodos que se tardará en recuperar el dinero desembolsado al comienzo de una inversión.

PLUSVALÍA: Incremento de valor que se produce por la diferencia entre el precio de compra y el mayor de venta de los valores mobiliarios.

PRESUPUESTO: Es una previsión o plan de operaciones y recursos de una empresa, que se formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios.

PRÉSTAMO: Es un contrato en virtud del cual una entidad financiera (denominada "prestamista") entrega al cliente (denominado "prestatario") una cantidad determinada de dinero a cambio de su devolución en un determinado plazo y según unas condiciones pactadas junto con el pago de los correspondientes intereses.

PROVISIONES: Es un apunte contable que se hace en el pasivo, en gastos, como reconocimiento de un riesgo tanto cierto como incierto. Es decir, en las empresas hay riesgos de que incurrir en pérdidas previsibles de cantidades que pueden o no estar determinadas, ya sea por impagos, reparaciones, multas o impuestos no esperados. Todo esto se debe reflejar en la contabilidad para que las cuentas de la empresa resistan situaciones inesperadas.

PUNTO MUERTO (UMBRAL DE RENTABILIDAD): Es el punto a partir del cual el inversor comienza a obtener beneficios, tras haber cubierto los costos de la inversión.

Q

QUIEBRA (BANCARROTA): Es una situación jurídica en la que una persona, empresa o institución no puede hacer frente a los pagos que debe realizar, porque estos son superiores a sus recursos económicos disponibles. A la persona física o jurídica que se encuentra en estado de quiebra se le denomina fallido.

R

RATIO: Es un indicador que relaciona dos magnitudes económicas en un momento dado, lo que permite también comprobar su evolución en el tiempo. Sirve para medir, comparar y evaluar alguna variable que sea interesante analizar su comportamiento.

REINVERSIÓN: Acción de invertir nuevamente los beneficios obtenidos.

RENTABILIDAD: Beneficios que se han obtenido o se pueden obtener de una inversión. Tanto en el ámbito de las inversiones como en el ámbito empresarial es un concepto muy importante porque es un buen indicador del desarrollo de una inversión y de la capacidad de la empresa para remunerar los recursos financieros utilizados.

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN: Es la cifra que se obtiene deduciendo de los ingresos los gastos generados por la operación normal de la empresa; es decir, el costo de las ventas, los gastos antes de resultados extraordinarios, los gastos financieros y los impuestos.

Proporciona información acerca de la eficiencia operativa de la empresa; es decir, acerca de la rentabilidad de los activos, y no contempla las cargas e ingresos financieros ni los resultados extraordinarios.

RESULTADO NETO: Es el beneficio que queda para una empresa después de un ciclo operativo restando a sus ingresos el costo de los bienes vendidos, los gastos operativos y extraordinarios, el interés pagable y los impuestos.

RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI): Es una medida de desempeño usada para evaluar la eficiencia de una inversión o para comparar la eficiencia de un número de diferentes inversiones. El Retorno por Inversión trata de medir directamente el resultado de una inversión concreta, relativa a su costo de inversión. Por lo que representa una herramienta para analizar el rendimiento que la empresa tiene desde el punto de vista financiero. ROI = (Valor actual de la inversión – Costo de la inversión) / Costo de la inversión

RIESGO: Incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión, debida a los cambios producidos en el sector en el que se opera, a la imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y a la inestabilidad de los mercados financieros. Conocer el tipo de riesgo financiero y cómo puede disminuirse es la base para iniciar el camino en operaciones financieras. Una de las formas de minimizar el riesgo financiero es evaluando la rentabilidad de la herramienta o empresa en la que se pretende invertir ya que a mayor información es menor el riesgo de tomas decisiones sobre impulsos. También, diversificando el riesgo a través de un portafolio de inversiones que equilibre las operaciones de alta peligrosidad con las de alta seguridad. Otra forma de reducir el riesgo financiero es con el uso de productos derivados y futuros, que ayuda a fijar precios de compraventa de activos financieros y puede proteger de fenómenos variados causados por volatilidades de carencia de productos, inflación o flotabilidad.

S

SEGURIDAD SOCIAL: Sistema mediante el cual el Estado garantiza la protección social adecuada a las personas. Proporciona a la sociedad el acceso a la asistencia médica, garantiza prestaciones en determinadas situaciones, así como ayuda a familias numerosas entre otros fines. La Seguridad Social permite que un trabajador cuente con protección durante un periodo de desempleo, maternidad o enfermedad. También puede garantizar una pensión debido a una invalidez. Otro de los aspectos principales que cubre la Seguridad Social es la pensión de jubilación. Los menores también se benefician de los programas destinados a cubrir los gastos de educación.

SOLVENCIA: Capacidad para hacer frente a las deudas contraídas.

SUBVENCIÓN: Transferencia de dinero del sector público al privado con el objetivo de llevar a cabo una actividad. Es una ayuda de tipo económico percibida por una persona o un grupo de personas desde un organismo público con el objetivo de ayudar a llevar a cabo una actividad que necesita una inversión alta o a la que la persona en cuestión no podría hacer frente en solitario.

SUSPENSIÓN DE PAGOS: Situación que ha de ser declarada judicialmente, por la que se reconoce que una empresa no dispone de liquidez para hacer frente de forma inmediata a sus obligaciones de pago, aunque sí tiene activos suficientes para responder de sus deudas (cabe la posibilidad de que la venta de activos o el desarrollo normal de la actividad permita superar la situación transitoria de iliquidez). Si la situación patrimonial de la empresa es tal que sus bienes y derechos de crédito son insuficientes para responder de sus compromisos de pago, sería necesario instar la declaración de quiebra.

T

TAE: La Tasa Anual Equivalente es un tipo de interés teórico a un año, que permite establecer comparaciones entre activos con distintos plazos de vencimiento y condiciones contractuales. Mediante una fórmula matemática, se obtiene el tipo anual que, en un momento dado, igualaría el valor de la inversión con el valor actual de todos los flujos previstos de cobros y pagos.

TESORERÍA: Es la parte del activo de una empresa disponible en metálico o fácilmente realizable.

TIPO DE INTERÉS: Cantidad, expresada como porcentaje, que produce o devenga un capital en un periodo dado. Genéricamente, precio del dinero.